Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Legislazione Bancaria 2

Dispensa del corso

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:
12 capitoli · 91 slide di riferimento

Anno Accademico:
2026/2027

Appunti rielaborati dal materiale didattico ufficiale del corso. Documento a uso personale di studio.

Indice

1	**L'evoluzione e l'importanza degli Accordi di Basilea**	**1**
2	**La Vigilanza Informativa**	**7**
3	**La vigilanza regolamentare: adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi (Art. 53 TUB)**	**20**
4	**Vigilanza Regolamentare: le Partecipazioni Detenibili dalle Banche (Art. 53 TUB)**	**34**
5	**Vigilanza Regolamentare e Governo Societario (Art. 53 TUB)**	**44**
6	**Vigilanza regolamentare: i poteri di intervento della Banca d'Italia (art. 53-bis TUB)**	**67**
7	**La Vigilanza Ispettiva**	**73**
8	**La disciplina sanzionatoria bancaria**	**85**
9	**Altre forme di vigilanza: modificazioni statutarie, fusioni e scissioni, cessione di rapporti giuridici, tutela della concorrenza**	**92**
10	**La vigilanza su base consolidata e i gruppi bancari**	**102**
11	**La disciplina della crisi bancaria**	**108**
12	**Decreto Legislativo 180/2015 — La risoluzione delle banche**	**125**

1 | L'evoluzione e l'importanza degli Accordi di Basilea

Fonte: LEGB2_Appunti_01_Accordi-di-Basilea.pdf — *5 pagine*

1.1. Premessa: principi generali della vigilanza

La disciplina della vigilanza prudenziale integra, senza escluderli, i principi generali della vigilanza, come ad esempio la vigilanza del paese d'origine (*home country control*)[1] o il principio per cui le norme di vigilanza servono a perseguire le finalità descritte ai sensi dell'art. 5 TUB, in particolare la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e l'efficienza e la competitività del sistema finanziario (così l'art. 5, comma 1, TUB). *(pagina 3)*

1.2. Nota lessicale: controllo, vigilanza, supervisione

Normalmente vengono trattati come sinonimi i termini **controllo**, **vigilanza** e **supervisione**, ma non sono esattamente la stessa cosa.

- Il legislatore italiano non usa mai il termine *supervisione*: solo negli ultimi anni è stato ripreso dalla giurisprudenza come traduzione del termine inglese "*supervision*".
- Non bisogna confondere **controllo** e **vigilanza**. Il concetto di controllo deriva dal diritto amministrativo[2] e fa riferimento alle verifiche e ai riscontri realizzati *ex-post* sulle banche (ad esempio i controlli sui requisiti patrimoniali minimi).
- Il termine **vigilanza** si riferisce a qualcosa di più ampio, che comprende anche la nozione di controllo ma non si esaurisce con esso: nel caso della vigilanza regolamentare, ad esempio, le regole prima si applicano e dopo si controlla che vengano rispettate. La vigilanza comprende infatti la redazione delle norme, la verifica e, se necessario, misure correttive (si agisce quindi sia *ex-ante* che *ex-post*).

(pagina 3)

1.3. Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza regolamentare

Come già visto, la precedente legge bancaria era molto elastica e concedeva a Banca d'Italia la possibilità di incidere sulla struttura del mercato: si parlava infatti di **vigilanza strutturale**.

[1] fatti salvi i casi di *host country control* già citati.
[2] non è il controllo definito ai sensi degli artt. 23 TUB e 2359 c.c.

Con l'entrata in vigore del TUB si è passati a una forma di **vigilanza regolamentare**, caratterizzata da parametri oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione e dalla valorizzazione dell'autonomia imprenditoriale, fatte salve regole minime comuni.

Anche questo modello di vigilanza rischia di entrare sempre più in crisi, perché le finalità sembrano inadatte all'evoluzione della disciplina.

Il passaggio da una forma di vigilanza all'altra è dipeso sia dai fenomeni sovranazionali sia dall'evoluzione degli accordi di Basilea, illustrata di seguito. *(pagina 3)*

1.4. Le origini: il Comitato di Basilea e i concordati del 1975 e del 1983

1974 — I governatori delle banche centrali dei paesi del G10, insieme ai governatori delle banche centrali di Svizzera e Lussemburgo, si riunirono in un apposito comitato (il Comitato di Basilea). Il Comitato nacque in seguito al fallimento della banca tedesca Herstatt e alle sue conseguenze sui sistemi di pagamento internazionali.

1975 — Venne varato un primo concordato, che tentava di regolare la vigilanza sui gruppi bancari e finanziari internazionali. Nonostante avesse portato a una minima armonizzazione delle prassi di vigilanza fra i paesi partecipanti, il suo limite principale era l'**assenza di vincolatività** delle parti: si trattava più di un *gentleman's agreement*, privo quindi di vincoli giuridici, soprattutto perché i governatori non erano (e non sono) dotati di poteri legislativi.

1983 — Venne elaborato un secondo concordato, nel quale si introdussero i concetti che avrebbero poi preso il nome di **Home country control** e **Host country control** (ripresi in seguito dalla II Direttiva UE), oltre ad alcune regole tipiche del "bravo banchiere" (ad esempio in termini di patrimonio detenuto dalla banca). Anche in questo caso il limite era l'assenza di vincolatività delle parti; tuttavia, essendosi allargato il numero dei partecipanti, si iniziò a pensare che, almeno a livello europeo, queste regole potessero diventare vincolanti tramite l'adozione di regolamenti e direttive. Il concordato del 1983 fu rivisto nel 1992 e riguardava la vigilanza consolidata delle banche operanti a livello internazionale. *(pagina 3–4)*

1.5. Basilea I (1988)

Nel **1988** si ebbe il primo vero accordo di Basilea, noto come **Basilea I**, nel quale si concordava una convergenza a livello internazionale in merito alla misurazione del capitale e ai coefficienti patrimoniali minimi per una banca.

Questo primo accordo pone le basi per lo sviluppo della vigilanza regolamentare, perché si inizia a dare maggiore attenzione a parametri tecnici piuttosto che a regole discrezionali.

(pagina 4)

1.5.1. Sviluppi degli anni Novanta e critiche a Basilea I

L'adeguatezza patrimoniale indica il livello di patrimonio al di sotto del quale la banca non deve operare, in considerazione delle caratteristiche dell'attivo; l'ammontare ottimo resta affidato agli organi amministrativi. Nel 1996 un emendamento impose un requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato.

Le critiche, mosse soprattutto dalle grandi banche, riguardavano l'imprecisa misurazione della rischiosità del prenditore nelle attività ponderate per il rischio, l'invariabilità dei coefficienti rispetto al ciclo economico, lo scarso riconoscimento della traslazione dei rischi (ad esempio i derivati su crediti) e della diversificazione.

1.6. Basilea II (1999–2004) e i tre pilastri

Nel giugno 1999 il Comitato presentò una prima proposta per un nuovo accordo sul capitale, che fu varato nel **2004** e prese il nome di **Basilea II** (in altri testi si fa riferimento al 2007 o ad altri anni ancora, perché per alcune discipline era stato consentito un tempo maggiore per potersi adattare).

Basilea II segna un punto di svolta perché contiene principi validi ancora oggi; il nuovo accordo si articolava su **tre pilastri**:

1. **requisiti patrimoniali minimi**;
2. **regole di controllo prudenziale**, volte alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati;
3. introduzione di una **disciplina relativa alla trasparenza del mercato** (in particolare verso il mercato, quindi verso investitori al dettaglio e qualificati).

La **direttiva 2006/48/CE** è figlia proprio di Basilea II (direttiva di rifusione del 14 giugno 2006, abrogata dal 1° gennaio 2014 dalla direttiva 2013/36/UE, art. 163). In Italia è stata data attuazione agli accordi di Basilea II tramite l'emanazione, da parte di Banca d'Italia, della **circolare 263** del 27 dicembre 2006, oggi abrogata (le sue disposizioni sono confluite nella circolare 285 del 17 dicembre 2013). *(pagina 4)*

1.6.1. Il contenuto dei tre pilastri

Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE hanno trasfuso Basilea II con pochi adattamenti, con applicazione delle nuove regole sul capitale dal 2007.

- **Primo pilastro**: livelli minimi di patrimonializzazione più legati ai rischi; le banche scelgono fra un metodo standard, che può usare i giudizi delle agenzie di *rating*, e un metodo dei «*ratings* interni», basato su modelli interni.
- **Secondo pilastro**: le banche valutano l'adeguatezza patrimoniale anche rispetto ai rischi non coperti dai requisiti minimi e le autorità verificano valutazioni e strategie di ciascuna banca; l'attenzione si sposta da criteri quantitativi ad aspetti qualitativi.
- **Terzo pilastro**: pubblicazione di dati sui rischi e sulle procedure gestionali, tanto più dettagliati quanto maggiore è l'uso di metodi interni, pena il divieto di usarli; la disciplina

del mercato è complementare ai controlli prudenziali.

1.7. La crisi del 2008 e i limiti della normativa previgente

Le autorità europee erano convinte di aver varato una legislazione solida, ma la crisi del 2008 ha costretto a rimettere tutto in discussione. In particolare:

- non erano stati regolamentati adeguatamente i **derivati**;
- ci si era resi conto che la legislazione emanata fino a quel momento fosse **prociclica**, ovvero tendeva ad accelerare le crisi e quindi a peggiorare la situazione dell'intero sistema. Un esempio: si stabiliva che le banche dovessero erogare credito soltanto ai soggetti ritenuti sani; concetto facilmente applicabile in una situazione di crescita dell'economia, ma in caso di crisi sistemica non ci sono soggetti sani.

Uno dei motivi per cui si riteneva che la precedente normativa fosse inadatta era che tutte le previsioni riguardavano la banca in una prospettiva solo **microeconomica**, senza considerare la sua capacità di resistere a una crisi di sistema. *(pagina 4)*

1.7.1. Le critiche a Basilea II

Basilea II fu accusata di aver ridotto gli oneri di capitale per le pressioni delle grandi banche, di consentire modelli interni per il calcolo del rischio e di dare un ruolo alle società di *rating*, spesso in conflitto di interesse. In realtà non prevedeva una deregolamentazione: le norme sui modelli interni non erano ancora in vigore nella maggior parte dei paesi nel 2007 e, in mancanza di giudizi di *rating*, si applicava sostanzialmente il calcolo di Basilea I.

1.8. Basilea III (2011/2013)

Basilea III, pubblicata dal Comitato nel dicembre 2010 (testo aggiornato nel giugno 2011) e applicata gradualmente a partire dal **2013** (nell'Unione dal 1° gennaio 2014, con il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE), introduce strumenti tecnici di tipo **macro-prudenziale** (come le riserve di capitale anticicliche e quelle per le istituzioni a rilevanza sistemica) e migliora quelli già esistenti di tipo **micro-prudenziale**. Per la liquidità, il 2011 segna l'inizio del periodo di osservazione dei requisiti (il Comitato prevedeva il requisito di liquidità a breve termine, LCR, dal 2015 e la regola di equilibrio strutturale, NSFR, dal 2018), mentre le prove di stress (*stress test*) sono trattate dalla circolare 285 nel secondo pilastro.

Fino a Basilea II la vigilanza era basata principalmente su strumenti di analisi di tipo **quantitativo**; lo spostamento verso aspetti **qualitativi** della gestione è già introdotto dal secondo pilastro di Basilea II, ma con Basilea III, dopo la crisi, il ruolo del secondo pilastro cresce molto e si dà maggiore importanza a profili come la **governance** (tema successivamente ripreso anche dalla CRD4); viene inoltre ripresa la disciplina sulla trasparenza.

I meccanismi unici europei sono, in un certo senso, figli di Basilea III. *(pagina 4–5)*

1.8.1. Il contenuto di Basilea III

Basilea III non cambia radicalmente l'impianto di Basilea II: colma lacune (liquidità, leva finanziaria) e accresce livello e qualità del capitale. Il requisito patrimoniale complessivo resta pari all'8%.

- **Capitale**: maggiore qualità degli strumenti computabili, requisiti minimi più alti per gli elementi di migliore qualità, metodo più severo per i rischi di mercato, *output floor* (livello minimo dei requisiti calcolati con modelli interni); con le modifiche del 2017, limiti alla variabilità delle attività ponderate per il rischio.
- **Riserve (*buffer*)** aggiuntive al requisito complessivo: di conservazione del capitale; anticiclica (contro l'eccesso di credito nelle fasi di espansione); per le banche a rilevanza sistemica (G-Sii e O-Sii); a fronte del rischio sistemico, che gli Stati membri possono imporre ai sensi della dir. 2013/36/UE ed è l'unica a non avere fonte in Basilea III.
- **Leverage ratio**: rapporto fra capitale e riserve e totale delle attività; vincolo non ponderato per il rischio, «supplementare» rispetto ai requisiti patrimoniali.
- **Liquidità**: il *liquidity coverage ratio* impone attività liquide di elevata qualità per resistere a stress sulla raccolta per 30 giorni; il *net stable funding ratio* impone fonti di provvista stabili su un orizzonte di 1 anno.

1.8.2. Il secondo pilastro dopo la crisi

Dopo la crisi il secondo pilastro è diventato centrale. Le autorità nazionali e la BCE possono imporre fondi propri aggiuntivi rispetto ai minimi, politiche di accantonamento degli utili, la riduzione del rischio e la restrizione delle attività: sono le misure di «secondo pilastro», calibrate sulla singola banca. Le «aspettative di vigilanza» sono orientamenti (*guidelines*) non vincolanti, intermedi fra una norma e un intervento correttivo: la banca può discostarsene con adeguata motivazione, ma se gli accantonamenti non coprono il rischio atteso l'autorità può adottare una misura di secondo pilastro.

1.9. Basilea IV

In ultimo abbiamo **Basilea IV**, denominazione informale del pacchetto che il Comitato chiama "Basel III: Finalising post-crisis reforms" (dicembre 2017). L'accordo sarebbe dovuto entrare in vigore già a partire dal primo gennaio 2022, ma a causa del covid il Comitato ha prorogato di un anno il periodo di implementazione, al 1° gennaio 2023 (fino al 1° gennaio 2028 per il periodo transitorio dell'*output floor*). Nell'Unione è attuato soprattutto dal regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3, applicabile dal 1° gennaio 2025, salvo eccezioni), con la direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), recepita in Italia dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (in vigore dal 9 gennaio 2026). Il regolamento (UE) 2019/876 e la direttiva (UE) 2019/878 (CRR2 e CRD V) riguardano altre parti della riforma post-crisi, come leva finanziaria e NSFR, e della finalizzazione anticipano solo alcuni aspetti (per esempio la riserva di leva delle banche sistemiche, art. 92, par. 1-bis, CRR); il grosso, cioè output floor e nuovi metodi standardizzati, arriva con il CRR3.

In questo accordo si è scelto di puntare su:

- una **semplificazione della metodologia di calcolo dei requisiti patrimoniali**;
- l'introduzione di **metodologie relative alla comparabilità fra le banche**.

(pagina 5)

1.10. Natura giuridica degli standard del Comitato di Basilea

Il Comitato, formato dalle autorità di vigilanza bancaria e dalle banche centrali di molti Stati (anche emergenti) e riunito presso la Banca dei regolamenti internazionali, stabilisce standard e linee guida che fissano *best practices* per gli operatori bancari internazionali. Gli standard non sono vincolanti: costituiscono *soft law*, priva della forza di una legge o di una convenzione internazionale. Sono stati però recepiti dagli ordinamenti nazionali, anche oltre gli Stati aderenti, e le direttive UE su vigilanza consolidata, patrimonio e coefficienti patrimoniali ricalcano, con adattamenti, le scelte del Comitato. Non si rivolgono a cittadini e imprese ma alle autorità competenti degli Stati, titolari della capacità normativa.

2 | La Vigilanza Informativa

Fonte: LEGB2_Appunti_02_Vigilanza-Informativa.pdf — *9 pagine*

2.1. Introduzione: le tre forme di vigilanza nel TUB

Prima di trattare la vigilanza informativa è necessaria una precisazione lessicale: all'interno del TUB, salvo qualche norma, non compare mai l'aggettivo **prudenziale** in riferimento alla vigilanza (il titolo III è rubricato semplicemente *vigilanza*). Inizialmente era stata elaborata una bozza di TUB in cui compariva l'aggettivo *prudenziale*, ma a seguito di un convegno a Bari, dedicato alla discussione della prima formulazione del TUB, il termine venne eliminato per due motivazioni:

1. il termine *prudenziale* in italiano non esprime lo stesso concetto del termine *"prudential"* presente nella versione inglese della II direttiva;
2. non avrebbe senso parlare di vigilanza ex-post: di per sé la vigilanza o è già prudenziale, oppure non è proprio un'attività di vigilanza (non si può svolgere attività di vigilanza per garantire la sana e prudente gestione di un istituto già in crisi; bisogna vigilare ex-ante sulle banche e sul sistema bancario).

Il TUB affronta la vigilanza sotto **tre profili**:

- **art. 51** (vigilanza **informativa**): BCE e Banca d'Italia (BI) hanno diritto di chiedere e ottenere informazioni dalle banche (l'art. 51 TUB nomina la sola Banca d'Italia; il potere della BCE di esigere informazioni discende dall'art. 10 reg. UE 1024/2013);
- **art. 53** (vigilanza **regolamentare**): viene data alle autorità la possibilità di regolamentare alcuni ambiti;
- **art. 54** (vigilanza **ispettiva**): le autorità possono recarsi presso i soggetti vigilati per verificarne i comportamenti e ottenere ulteriori dati e informazioni.

Queste modalità di vigilanza avrebbero potuto essere ordinate diversamente: prima regolamentare, poi informativa e infine ispettiva. Le norme sulla vigilanza sono replicate e applicate sia ai gruppi bancari sia agli intermediari del titolo V; se ne parla anche nel TUF e nel CAP (Codice delle Assicurazioni Private).

Nell'ambito della vigilanza non si ha più a che fare con le **autorità creditizie** (CICR o MEF) ma con le **autorità di vigilanza** (BI e BCE). Testo vigente: l'art. 1, comma 1, lett. a), TUB definisce autorità creditizie il CICR, il MEF e la Banca d'Italia; la contrapposizione con le autorità di vigilanza riguarda dunque il CICR e il MEF. *(pagina 1)*

2.2. Art. 51 TUB: la vigilanza informativa

L'articolo 51 TUB è stato modificato molte volte nel corso del tempo. I commi 1-bis e 1-ter (comunicazioni sul revisore legale) sono stati inseriti dal d.lgs. 39/2010; i commi 1-quater e 1-quinquies sono stati aggiunti dal d.lgs. 72/2015, in attuazione della CRD4. Le banche sono tenute al rispetto di una **duplice disciplina di trasparenza**:

- quella **bancaria** (rapporto banca–cliente);
- quella relativa alla **vigilanza informativa** (rapporto banca–BI).

Nell'ambito della vigilanza informativa esistono diverse motivazioni che spingono una banca a segnalare correttamente i propri dati:

- evitare sanzioni particolarmente pesanti da parte di BI e/o BCE (si può arrivare anche a centinaia di migliaia di euro; testo vigente: l'art. 144, comma 1, lett. a), TUB punisce l'inosservanza degli artt. 51, 52 e 52-bis con una sanzione da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato);
- non rischiare di essere processati per il reato di **ostacolo alle funzioni di vigilanza** (art. 2638 c.c.);
- interessi personali: vista la possibilità di ricevere un flusso di ritorno di informazioni, è la banca stessa ad avere interesse nel fornire segnalazioni veritiere.

Comma 1: *"Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia."*

Con vigilanza informativa si fa riferimento al potere attribuito a BI di esigere dalle banche tutte le informazioni che ritiene necessarie. L'unico documento a cui si fa esplicito riferimento nel comma 1 è il **bilancio** (che segue regole di redazione diverse rispetto alle altre società); tuttavia l'articolo presenta anche una parte di **delegificazione**, poiché oltre al bilancio si fa riferimento alle "segnalazioni periodiche" e a "ogni altro dato o documento richiesto". Anche le modalità e i termini della consegna sono definiti da BI.

Inizialmente questa norma ha suscitato qualche perplessità, perché si riteneva che il potere attribuito alle autorità di vigilanza fosse eccessivo; in realtà si tratta di poteri solo astrattamente enormi, dal momento che le informazioni possono essere richieste solo tenendo conto del perseguimento delle finalità di cui all'**art. 5 TUB**.

Alla BCE le banche inviano tutte le informazioni necessarie per i compiti attribuiti dal reg. UE 1024/2013, comprese quelle da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e a relativi fini statistici, ai sensi dell'art. 10 reg. 1024/2013.

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte III (altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Capitolo 7 (Vigilanza informativa su base individuale e consolidata), Sezione I (Disposizioni di carattere generale), Premessa:

> *"L'acquisizione di elementi informativi da parte della Banca d'Italia riveste particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza su banche e gruppi bancari. Essi*

consentono di verificare l'osservanza delle disposizioni da parte degli intermediari bancari, di valutarne la situazione e seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari a fini di vigilanza e di politica monetaria. Le banche e le capogruppo pongono quindi in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio alla Banca d'Italia, con le modalità e nei tempi stabiliti. Sulla base degli elementi informativi acquisiti, la Banca d'Italia produce un flusso informativo di ritorno volto a permettere agli intermediari di analizzare la propria attività aziendale in raffronto con il resto del sistema."

2.2.1. Le regole sul bilancio

La disciplina del bilancio delle banche (d.lgs. 87/1992 e d.lgs. 38/2005, che ha adottato i principi contabili internazionali dello IASB) attribuisce alla Banca d'Italia poteri in materia di «forme tecniche» (Circ. 262 del 2005, *Il bilancio bancario: schemi e regole per la compilazione*). L'adozione dei principi contabili internazionali, sia per il bilancio d'esercizio sia per quello consolidato, ha rafforzato la coerenza fra informativa per il mercato e informativa per l'autorità di vigilanza: la coerenza fra dati comunicati all'autorità e contabilità aziendale semplifica la gestione dei dati e porta al mercato informazioni più chiare e puntuali. *(pagina 1–2)*

2.3. La matrice dei conti (PUMA)

La **matrice dei conti** (Circ. 272), identificata dall'acronimo **PUMA** (*Procedura Unificata Matrici Aziendali*, nome della procedura con cui Banca d'Italia e intermediari cooperano alla produzione delle segnalazioni), è uno schema valido a livello nazionale, molto articolato in voci e sotto-voci, che ogni banca deve implementare e redigere una volta al mese (in linea generale entro il 25 del mese, con le informazioni relative al mese precedente).[1]

Inizialmente le banche inviavano documenti e moduli in forma **cartacea** a BI, per cui si parlava di **vigilanza cartolare**[2] (perché le informazioni erano scritte su carta); attualmente documenti e dati sono stati trasformati in formato digitale.

Il processo si svolge come segue:

1. la banca invia la matrice dei conti implementata a BI;
2. BI svolge una prima verifica formale tramite un **sistema automatizzato** (il software verifica eventuali anomalie, ad esempio se i dati relativi al bilancio sono stati modificati durante l'anno[3] o se alcuni dati inseriti risultano poco verosimili);
3. BI può o meno chiedere conferma alla banca in merito ad alcuni dati (anche questa fase oggi è digitale, ma un tempo c'erano dei fogli turchesi chiamati "puffi");
4. la banca risponde nuovamente a BI confermando o correggendo i dati trasmessi;

[1] Non tutte le voci necessitano di essere implementate a scadenza mensile.

[2] Non bisogna confondere questo concetto di *cartolare* con quello tipico del diritto commerciale relativo alla disciplina dei titoli di credito.

[3] Il bilancio viene redatto e approvato con cadenza annuale, quindi eventuali modifiche infrannuali non sono ammesse.

5. BI analizza la banca in una **duplice prospettiva**: come singola banca (situazione complessiva) e in prospettiva comparata con le altre banche (analizzando le matrici dei conti fornite dalle altre banche). Completata l'analisi (svolta attraverso modelli che non possono essere resi noti al pubblico), alcune informazioni restano esclusivamente a BI, mentre altre costituiscono un **flusso di ritorno** per la banca analizzata. In tale flusso è presente una valutazione sia sulla banca singolarmente sia in prospettiva comparata (ad esempio rispetto alla media regionale delle banche con la stessa forma giuridica). Sulla base di questo flusso di ritorno, BI fornisce dei **punteggi** sui quali basa la futura attività di vigilanza.

Attualmente non è ancora avvenuto un pieno passaggio della "vigilanza" sulla matrice dei conti al livello europeo. Regime vigente: tutte le banche inviano a BI, che trasmette alla BCE le informazioni armonizzate (Sottosezione III.1 della matrice, cioè il FINREP del reg. BCE 2015/534), secondo l'approccio «sequenziale» (artt. 8 e 15 del regolamento: sono le autorità nazionali a trasmettere alla BCE). La matrice dei conti "italiana" è comunque in linea con le disposizioni di diritto europeo, ma è in corso un processo di armonizzazione su questa disciplina.

Fino alla dir. 2013/36/UE la maggior parte delle informazioni periodiche era trasmessa con la procedura informatizzata denominata «matrice dei conti», che conteneva: dati statistici mensili relativi allo stato patrimoniale; altri dati statistici (dati patrimoniali integrativi, dati sui servizi di investimento e sui servizi di pagamento); dati di bilancio (stato patrimoniale, conto economico e dati integrativi); informazioni su patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali.

Le segnalazioni statistiche (*Financial Reporting* – FINREP) e prudenziali (*Common Reporting* – COREP) sono oggi armonizzate a livello europeo, con ITS dell'ABE che hanno efficacia diretta ma lasciano alle autorità nazionali taluni margini nella richiesta di informazioni; la BCE ha disciplinato le segnalazioni sulle informazioni finanziarie delle banche nel MVU con il reg. (UE) 2015/534. Gli ITS lasciano agli Stati membri la scelta della soluzione informatica: la Banca d'Italia ha conservato lo schema «a matrice», riducendo i costi di adeguamento per gli operatori. La normativa distingue le informazioni armonizzate dalle informazioni non armonizzate, in cui confluiscono i dati già presenti nelle basi segnaletiche ma non inclusi negli schemi europei.

(pagina 2–3)

2.4. Altri documenti della vigilanza informativa

Nonostante la maggior parte della documentazione sia stata digitalizzata, vi sono ancora documenti esclusivamente cartacei: uno di questi è la **lettera di attestazione**. Tramite tale lettera (redatta secondo un apposito schema riportato nelle disposizioni di vigilanza), la banca attesta che le segnalazioni di vigilanza trasmesse a BI sono basate sui dati provenienti dalla contabilità e dal sistema informativo aziendale.

Questa lettera viene firmata da:

- il presidente del CDA (organo amministrativo);
- il presidente del collegio sindacale (organo di controllo interno);
- il direttore generale (esponente aziendale);

- il dirigente preposto (capo contabile).

Deve essere rinviata a BI ogni qual volta cambi uno di questi soggetti.

La responsabilità della correttezza delle segnalazioni è degli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, dirigente preposto/capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza; gli organi aziendali rispondono anche dell'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo delle segnalazioni.

I dati e le informazioni richiesti da BI non si esauriscono con la matrice dei conti: ciascuna delle basi segnaletiche, per scelta di BI, è identificata da un **acronimo corrispondente al nome di un animale** (le segnalazioni **OR.SO** riguardano gli organi sociali, le segnalazioni **APE** si riferiscono all'assetto partecipativo dell'ente, etc.).

Oltre a questo, esistono delle **relazioni**, redatte su base mensile, trimestrale, semestrale e annuale (quella annuale è la più importante), stilate da BI e volte a giudicare lo stato di salute di una banca. In passato, per l'analisi annuale, gli analisti di BI valutavano le banche assegnando un punteggio ai seguenti profili, su una scala da 1 a 5, con media finale:

- adeguatezza patrimoniale;
- redditività;
- rischiosità;
- organizzazione;
- liquidità.

1 era il punteggio attribuito alle banche migliori, 5 quello assegnato alle banche peggiori, per le quali sarebbero scattate misure di rigore come il **commissariamento**. Il punteggio non teneva conto solo di questi elementi tecnici, perché l'analista valutava anche le **prospettive future** dell'impresa. Nel regime vigente lo SREP usa invece una scala da 1 (favorevole) a 4 (sfavorevole): Circ. 269, 17° aggiornamento del 2026. *(pagina 3–4)*

2.5. Il processo di controllo prudenziale (ICAAP, ILAAP, SREP)

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte I (Recepimento in Italia della direttiva CRD4), Titolo III (Processo di controllo prudenziale), Capitolo I (Processo di controllo prudenziale), Sezione I (Disposizioni di carattere generale), Premessa:

> *"Il processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process – SRP) si articola in due fasi integrate. La prima, rappresentata dai processi interni di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP), fa capo alle banche, le quali effettuano un'autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione*

e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) ed è di competenza dell'autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive."

Il processo di controllo prudenziale si svolge quindi in **due fasi**:

1. una fase **"interna" alla banca**, che svolge in autonomia una valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della gestione del rischio di liquidità (la valutazione deve essere anche **prospettica** e tenere conto delle strategie aziendali): è il momento di ICAAP e ILAAP;
2. una fase di competenza delle **autorità di vigilanza** (SREP), che formulano un giudizio complessivo sulla banca tenendo conto dell'ICAAP, dell'ILAAP, dei rischi sostenuti, del bilancio, etc.

Sempre dalla stessa Premessa della Circolare 285:

"I processi ICAAP e ILAAP sono imperniati su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppongono adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno."

Primo richiamo all'importanza dei **sistemi di controllo interni**.

Infine:

"La responsabilità di tali processi è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP e dell'ILAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera."

La Premessa specifica che la responsabilità di questi processi è rimessa agli **organi societari**: l'interlocuzione fra intermediari e autorità di vigilanza non implica **corresponsabilità** di queste ultime.

2.5.1. Lo SREP: analisi cartolare e giudizio complessivo

L'analisi delle informazioni e dei dati comunicati dalle banche, nota anche come analisi «cartolare», spetta alla BCE per le banche significative e alla Banca d'Italia per quelle meno significative. Segue un approccio *risk-based* ed è condotta con lo SREP, secondo gli standard di Basilea 2 aggiornati con Basilea 3, per accertare che banche e gruppi bancari si dotino di presìdi patrimoniali e organizzativi appropriati rispetto ai rischi assunti, assicurando l'equilibrio gestionale; lo SREP mira a formulare un giudizio complessivo sulla banca e ad attivare, ove necessario, misure correttive.

Secondo la guida alla vigilanza bancaria della BCE, lo SREP si basa su: un sistema di analisi dei rischi, che valuta i livelli di rischio e le attività di controllo; una revisione complessiva di ICAAP e ILAAP; una metodologia di quantificazione di capitale e liquidità, che valuta il

fabbisogno dell'ente alla luce dei risultati della valutazione dei rischi. Gli elementi esaminati sono il modello imprenditoriale, la *governance* e la gestione del rischio, il rischio di capitale e i rischi di liquidità e di provvista. Accanto alla verifica di aspetti quantitativi (requisiti patrimoniali e di liquidità) ha quindi un peso crescente l'analisi di aspetti qualitativi della gestione, con un aumento della componente discrezionale della vigilanza e del peso della vigilanza informativa.

Lo SREP è basato sul confronto con le banche: il dialogo con gli organi gestionali, in incontri periodici o in occasione di specifici eventi della vita societaria, ha un ruolo importante nella vigilanza prudenziale. Per la BCE lo SREP è condotto dai gruppi di vigilanza congiunti (*Joint Supervisory Teams* – JST), ai quali partecipa anche personale delle autorità nazionali: è istituito un JST per ogni banca significativa, con a capo un funzionario della BCE di un paese diverso da quello di origine della banca.

Lo SREP serve a individuare in modo tempestivo e continuo l'esigenza di misure correttive (art. 104 dir. 2013/36/UE; art. 16 reg. UE 1024/2013), che si intensificano con il peggioramento delle condizioni della banca e non conseguono immediatamente allo SREP: segue una fase di dialogo con la banca. *(pagina 4–5)*

2.6. Le esposizioni creditizie deteriorate

Le modalità di definizione della qualità del credito sono cambiate nel tempo. Inizialmente si parlava di **posizioni in difficoltà** ed esistevano solo due categorie: le **sofferenze** e gli **incagli**.

Sofferenze (definizione): *"il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e «fuori bilancio» nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca"* (Circ. 272, testo vigente).

Alcune precisazioni:

- l'**insolvenza** non è sinonimo di inadempimento, ma di incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni; l'insolvenza è inoltre un presupposto oggettivo per essere dichiarati falliti (oggi presupposto della liquidazione giudiziale: art. 121 d.lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, che ha preso il posto del fallimento);
- un soggetto fallito (oggi in liquidazione giudiziale) è sicuramente una sofferenza per la banca, ma non è scontato giungere alla stessa conclusione nel caso della sola insolvenza (va valutato caso per caso);
- la locuzione "anche non accertato giudizialmente (o in situazioni equiparabili)" è stata aggiunta perché ci si potrebbe trovare davanti a soggetti che, a livello giuridico, non possono fallire;
- si prescinde dall'eventuale recupero (o meno) del credito.

Incagli: rappresentavano una difficoltà del cliente di tipo **temporaneo**. La banca doveva valutare in ogni singolo caso il motivo dell'inadempimento, fornire una propria valutazione e decidere in quale categoria inserire ogni esposizione; BI, ad esempio nell'esercizio delle funzioni di vigilanza informativa/ispettiva, poteva modificarla (si parlava in particolare di **sofferenze**

ispettive quando un incaglio fosse trasformato in una sofferenza; oggi la sofferenza ispettiva è riferita all'**inadempienza probabile**).

Con **Basilea II** ci si è resi conto che due categorie erano troppo limitative, per cui ne è stata aggiunta una terza. Attualmente il **Meccanismo Unico di Vigilanza** prevede tre categorie (quelle della Circ. 272, allineate ai criteri armonizzati a livello MVU, che risalgono al 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015, che ha recepito le definizioni EBA di *non-performing exposures*; fino al 31 dicembre 2014 erano in uso anche gli incagli e le esposizioni ristrutturate):

1. le **sofferenze** (identiche a prima);
2. le **inadempienze probabili** (che hanno sostituito gli incagli);
3. le **esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**.

Inadempienze probabili (definizione): esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia alle sue obbligazioni creditizie. L'accento non è più posto sulla **temporaneità**, ma sul fatto che, in assenza di azioni da parte della banca, la stessa non rientrerà del credito concesso.

Queste categorie entrano a far parte di un macro-gruppo definito **esposizioni creditizie deteriorate** (in inglese *Non Performing Loans*, NPL).

Un tempo esisteva inoltre il concetto di **dubbio esito** (quote di crediti vivi e di sofferenze di una banca che è ragionevole prevedere si traducano in perdite, già inserite a bilancio come perdita), attualmente sostituito da **perdite su crediti**[4] (nel bilancio bancario vigente, con l'IFRS 9, le rettifiche di valore corrispondono alle perdite attese calcolate sui tre stadi di rischio di credito: Circ. 262, par. 5.34 e voce 130 del conto economico).

2.6.1. NPL: definizione di default, linee guida BCE e regole vincolanti

Le autorità europee definiscono crediti deteriorati le esposizioni scadute da 90 giorni e non rimborsate, ovvero per le quali è improbabile che il debitore adempia integralmente senza escussione delle garanzie. Una definizione coerente vale ai fini contabili: dal 2019, con la modifica della Circ. 262 in attuazione del reg. delegato UE 171/2018, un debitore è in stato di *default* quando è in arretrato da oltre novanta giorni consecutivi nel pagamento di una obbligazione, ovvero la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, adempia integralmente; la definizione vincola le banche nella classificazione in bilancio.

Dopo la crisi finanziaria i bilanci delle banche hanno accumulato NPL, punto di debolezza del sistema finanziario europeo; la materia è un esempio del nuovo approccio della vigilanza, fondato in larga parte su *guidelines* non vincolanti. La BCE ha emanato due linee guida per la gestione dei crediti deteriorati: quelle del marzo 2017 riguardano i meccanismi di gestione e di controllo interno dei rischi e le aspettative di vigilanza su classificazione, misurazione e gestione dei crediti; quelle del marzo 2018 (*Addendum* sugli accantonamenti per le esposizioni deteriorate)

[4]Hanno cambiato solo il nome, ma sostanzialmente è la stessa identica cosa.

fissano aspettative quantitative su rettifiche e accantonamenti, con scadenze precise, per evitare l'accumulo di NPL di anzianità elevata a fronte di accantonamenti insufficienti:

- crediti non assistiti da garanzia: accantonamento del 100% dopo 2 anni dalla qualificazione come NPL, con azzeramento del valore del credito;
- crediti assistiti da garanzie, con tempi più lunghi: 40% dopo 3 anni, 55% dopo 4, 70% dopo 5, 86% dopo 6 e 100% dopo 7.

Le linee guida sono indirizzate alle banche, che possono discostarsene con adeguata motivazione; nel dialogo di vigilanza, almeno una volta l'anno, l'autorità discute ogni divergenza rispetto alle aspettative sugli accantonamenti. Se ritiene che gli accantonamenti non coprano adeguatamente il rischio di credito atteso, può considerare una misura di vigilanza di «secondo pilastro».

Il reg. (UE) 2019/630 (aprile 2019), che modifica il reg. (UE) 575/2013 sulla copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate, richiede di dedurre dal capitale primario di classe 1 la copertura insufficiente delle esposizioni deteriorate sorte dal 26 aprile 2019 (art. 36, par. 1, lett. m, e art. 469-bis CRR), con tempistiche e criteri che tengono conto della presenza di garanzie (Testo vigente: è una deduzione dal capitale, non una svalutazione integrale in bilancio): il legislatore europeo ha così codificato in norme vincolanti gli indirizzi delle autorità di vigilanza.

(pagina 5–6)

2.7. Art. 52 TUB: comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

L'articolo 52 svolge una funzione di raccordo fra l'art. 51 (vigilanza informativa) e l'art. 53 (vigilanza regolamentare), poiché riguarda il collegio sindacale. Il collegio sindacale delle banche, a differenza del collegio sindacale delle società disciplinate dal diritto commerciale, ha l'obbligo, se rileva anomalie, di segnalarle immediatamente a BI (che a sua volta le trasmette alla BCE: art. 52, comma 4-bis). Secondo alcuni, il collegio sindacale rappresenterebbe quindi una specie di "**longa manus**" di BI nell'esercizio delle funzioni di vigilanza informativa.

2.7.1. La vecchia formulazione e i suoi problemi

La vecchia formulazione dell'art. 52 recitava:

> **Comma 1**: *"I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarità nella gestione delle banche ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attività sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia"*. **Comma 2**: *"La trasmissione del verbale deve avvenire, entro 10 giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale"*.

Se il collegio avesse rilevato irregolarità nella gestione della banca durante lo svolgimento di accertamenti, queste sarebbero dovute risultare dal verbale, che il presidente del collegio sindacale avrebbe poi dovuto trasmettere. Questa disciplina presentava tre problemi:

1. **il riferimento al verbale**: il verbale può essere redatto solo dal collegio sindacale in quanto organo, non dal singolo sindaco, che, se avesse rinvenuto un'irregolarità, non avrebbe potuto far nulla da solo;
2. **la trasmissione affidata al solo presidente**: se l'irregolarità fosse stata compiuta dal presidente stesso (o lo avesse comunque coinvolto), questi avrebbe potuto prendere tempo semplicemente ritardando la convocazione del collegio sindacale;
3. **le tempistiche di comunicazione**: anche una volta convocato il collegio, il presidente avrebbe avuto comunque a disposizione 10 giorni prima di trasmettere il verbale; 10 giorni che, in caso di una grave irregolarità, potrebbero essere fatali per una banca.

Questa disciplina si poneva inoltre in contrasto con quanto previsto dal **d.lgs. 231/2007** (disciplina antiriciclaggio), il cui art. 52 (relativo agli organi di controllo; oggi art. 46, nel testo in vigore dal 4 luglio 2017) disponeva che il collegio sindacale dovesse comunicare **senza ritardo** atti o fatti che potessero costituire una violazione delle disposizioni antiriciclaggio. Seguendo il principio per cui la legge speciale prevale su quella generale, ci si chiedeva quale fosse la legge prevalente: ragionando per materia, la legge antiriciclaggio era quella speciale; ragionando per soggetti (poiché la legge antiriciclaggio si applica a diversi soggetti), la legge speciale era invece il TUB.

Per tutti questi motivi l'art. 52 del TUB è stato **completamente riscritto** (dall'art. 211 d.lgs. 58/1998, in vigore dal 1° luglio 1998: la formulazione con verbali e 10 giorni è quella vigente fino al 30 giugno 1998, quindi anteriore al d.lgs. 231/2007) e, a seguito della CRD IV (direttiva 2013/36/UE, art. 71, recepita con il d.lgs. 72/2015), sono stati aggiunti gli **art. 52-bis** e **52-ter**.

2.7.2. La nuova formulazione

Comma 1: *"Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri."*

Comma 2: *"Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio."* Testo vigente dopo il d.lgs. 182/2021; nella versione previgente il comma si chiudeva con «Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto»; oggi questo obbligo è nel comma 2-ter, che lo subordina alla richiesta della Banca d'Italia.

Osservazioni sulla nuova formulazione:

- la comunicazione del collegio sindacale deve ora avvenire **senza indugio** (non più entro 10 giorni);
- vengono distinti i concetti di **irregolarità** e **violazione**: la violazione è il mancato rispetto di una norma; l'irregolarità si riferisce a situazioni che non costituiscono formalmente violazione di una norma, ma rappresentano comunque qualcosa che può mettere a repentaglio la sana e prudente gestione dell'intermediario[5];
- in ragione della riforma del diritto societario del 2003, si specifica "indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato", perché i sistemi dualistico e monistico non prevedono il collegio sindacale;
- nel comma 2 si estende l'obbligo di comunicazione (sempre senza indugio) anche al **revisore legale dei conti**.

2.7.3. L'organo di controllo come fonte informativa

Il raccordo funzionale fra l'organo interno della società e la vigilanza esiste fin dal 1936, quando l'obbligo di comunicare le irregolarità gravava sul presidente del collegio sindacale; è stato poi esteso all'intero collegio sindacale e agli organi di controllo analoghi dei modelli di governo alternativi a quello tradizionale, con obblighi simili per chi effettua la revisione dei conti (quelli del revisore legale risalgono alla riforma del diritto societario del 2003).

Il concetto di «irregolarità» è più ampio di quello di «violazione di legge»: comprende anche scelte gestionali assunte in violazione dei principi di diligenza professionale definiti nelle disposizioni di vigilanza. L'organo di controllo interno è per questo una fonte informativa rilevante per la vigilanza, e il rapporto è rafforzato dalle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione (art. 144 TUB). Lo statuto attribuisce all'organo di controllo compiti e poteri, anche ulteriori rispetto a quelli previsti in via ordinaria dalle norme civilistiche, necessari al pieno assolvimento dell'obbligo di rilevare irregolarità e violazioni. *(pagina 6–7)*

2.8. Art. 52-bis TUB: sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)

Comma 1: *"Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria."*

Si sancisce che le banche debbano adottare procedure specifiche per la segnalazione, da parte del personale, di atti o fatti che costituiscano una violazione. Al personale viene data la **possibilità** (non l'obbligo) di segnalare le violazioni. Questa norma "ufficializza" quello che negli ordinamenti anglosassoni è definito **whistleblowing**. In questo comma si parla solo di violazioni, non di irregolarità.

Comma 2: *"Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a: a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le*

[5]Si può intendere al massimo come sinonimo di anomalia.

regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo."

Il dipendente che effettua una segnalazione deve essere protetto sotto diversi punti di vista, per evitare ritorsioni da parte della banca. Le violazioni vengono segnalate e gestite da un determinato ufficio (di solito se ne occupa l'internal auditor o un addetto alla compliance)[6]. Le disposizioni di vigilanza (Circ. 285, Parte I, Tit. IV, Cap. 3, Sez. VIII) prevedono un responsabile dei sistemi interni di segnalazione e canali alternativi, in modo che chi riceve la segnalazione non sia il presunto responsabile né subordinato al soggetto segnalato.

Comma 3: *"La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro."* Comma autoesplicativo. *(pagina 8)*

2.9. Art. 52-ter TUB: segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia

Comma 1: *"La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie."*

Le segnalazioni possono quindi essere inoltrate anche **direttamente a BI**, oltre che internamente alla banca.

Comma 2: *"La Banca d'Italia tiene conto dei criteri di cui all'articolo 52 bis, comma 2, lettere a) e b), e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni."* BI rispetta quindi i medesimi criteri di riservatezza e tutela previsti dall'art. 52-bis comma 2, e predispone una procedura per ricevere le segnalazioni (in concreto, molto simile a quella in vigore per l'antiriciclaggio).

Comma 3: *"La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5."* Il legislatore specifica che BI utilizza le informazioni solo se rilevanti ed esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, per le finalità di cui all'art. 5 TUB (previsione considerata ridondante).

Comma 4-bis: *"La Banca d'Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia può ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d'Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalità stabiliti dalle disposizioni del MVU."*

[6] Cosa succede se la segnalazione riguarda proprio l'internal auditor, che è il soggetto a cui giungono queste segnalazioni?

Se le segnalazioni hanno rilevanza anche per la BCE, BI le trasmette immediatamente all'autorità europea. *(pagina 8–9)*

2.10. L'analisi macroprudenziale

L'analisi macroprudenziale mira a individuare in via preventiva le vulnerabilità del sistema finanziario che possono avere conseguenze importanti sull'attività o sulla solvibilità degli intermediari. È uno dei principali compiti del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e del *Financial Stability Board* (FSB). Poiché la sana e prudente gestione e la stabilità del sistema finanziario sono obiettivi complementari, anche la Banca d'Italia dedica da molti anni una parte della vigilanza informativa ad analisi e valutazioni macroprudenziali.

Ciò comporta un focus dell'analisi cartolare sul sistema nel suo complesso, indagini più intense sugli intermediari sistemici, l'analisi dell'esposizione ai rischi macroeconomici e dei meccanismi di amplificazione del rischio dovuti a comportamenti collettivi avversi. La valutazione preventiva delle debolezze si serve anche delle **prove di stress**, esercizio standard dei programmi del Fondo monetario internazionale: danno una valutazione prospettica della solidità del sistema e delle vulnerabilità in risposta a shock di uno o più fattori di rischio, e sono complementari ai controlli tradizionali.

Dopo l'entrata in vigore del MVU i controlli e gli strumenti macroprudenziali, come la fissazione di una riserva di capitale anticiclica e ogni altra misura sui rischi sistemici, restano in primo luogo di competenza delle autorità nazionali (art. 5 reg. UE 1024/2013 e art. 53-ter TUB). L'autorità nazionale notifica la propria intenzione alla BCE dieci giorni lavorativi prima di adottare la decisione e tiene conto delle ragioni della BCE. La BCE può applicare, in luogo delle autorità nazionali, requisiti più elevati in materia di riserve di capitale e, anche su proposta di un'autorità nazionale, misure più rigorose per i rischi sistemici o macroprudenziali. Nel 2024 la Banca d'Italia ha applicato a tutte le banche autorizzate in Italia una riserva di rischio sistemico (*systemic risk buffer*) pari all'1,0% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso i residenti in Italia, per rafforzare la capacità del sistema bancario di affrontare eventi avversi anche indipendenti dal ciclo economico-finanziario.

3 | La vigilanza regolamentare: adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi (Art. 53 TUB)

Fonte: LEGB2_Appunti_03_Vigilanza-Regolamentare-Adeguatezza-e-Rischi.pdf — *9 pagine*

3.1. Art. 53 TUB: struttura generale e potere regolamentare di Banca d'Italia

L'art. 53 TUB è stato nel tempo modificato e integrato. Inizialmente era previsto che Banca d'Italia (BI) potesse emanare:

- disposizioni di carattere **generale** (comma 1);
- disposizioni di carattere **particolare** (comma 3),

le prime in conformità alle deliberazioni del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), le seconde (provvedimenti specifici nei confronti di singole banche) senza tale deliberazione (testo previgente al d.lgs. 72/2015).

Attualmente BI opera in **autonomia**: dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 è venuta meno l'approvazione del CICR e il comma 3 è stato abrogato. Le disposizioni di carattere particolare sono state trasferite nell'**art. 53-bis TUB**.

Ai sensi del **comma 1**, la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, fra le altre cose:

- a) l'**adeguatezza patrimoniale**;
- b) il **contenimento del rischio** nelle sue diverse configurazioni.

Le due lettere guidano il capitolo: la prima riguarda la dotazione di patrimonio della banca, la seconda l'insieme (in continua espansione) delle tipologie di rischio che la banca deve fronteggiare.

Il quadro normativo. La disciplina degli strumenti di vigilanza prudenziale, in primo luogo delle misure di adeguatezza patrimoniale, è contenuta nel pacchetto *Capital Requirements*, composto dalla dir. 2013/36/UE e dal reg. (UE) n. 575/2013, emanati per trasporre in Europa gli standard di Basilea 3 (accordo del 2010, aggiornato a giugno 2011, e accordo del 2017). Direttiva e regolamento sono stati modificati nel 2019 (CRD V e CRR II) e nel 2024 (CRD VI e

CRR III). Il dettaglio è rimesso ai *Regulatory Technical Standards* emanati dalla Commissione europea su proposta dell'ABE. In Italia la direttiva è recepita con le modifiche al TUB e con la circolare di BI n. 285 del 2013, che contiene anche la disciplina delle misure prudenziali non armonizzate. Gli atti «quasi regolamentari» (linee guida e Q&A dell'ABE, aspettative di vigilanza della BCE) non sono formalmente vincolanti, ma chi se ne discosta deve motivarlo (*comply or explain*). *(pagina 1)*

3.2. L'adeguatezza patrimoniale: dal patrimonio di vigilanza ai fondi propri

Perché il patrimonio conta. A partire dal 1993 il patrimonio della banca ha assunto un'importanza crescente nella vigilanza prudenziale: rappresenta l'indice della capacità della banca di gestire i rischi. La maggior parte degli indici (in inglese *ratios*) di vigilanza è infatti relativa alla dotazione patrimoniale della banca.

Il vecchio patrimonio di vigilanza. Inizialmente si parlava di *patrimonio di vigilanza* (termine ancora usato in alcune norme), concetto diverso dal patrimonio netto. Era composto da due elementi:

- **patrimonio di base**: elementi di maggiore certezza (capitale sociale interamente versato, meno le azioni proprie della banca, perché queste ultime non danno la stessa certezza delle azioni acquisite da terzi); era **interamente computabile**;
- **patrimonio supplementare**: frutto di una somma algebrica di voci considerate meno sicure (ad esempio i prestiti subordinati, computabili ma in misura limitata); era ammesso solo **in misura non superiore** al patrimonio di base.

Il livello minimo di patrimonio di vigilanza coincideva con la soglia minima di capitale sociale prevista per quella tipologia di banca. Queste regole risalgono ai primi accordi di Basilea.

Il passaggio ai fondi propri (Regolamento 575/2013 UE). Con l'entrata in vigore del Regolamento 575/2013 UE il quadro cambia terminologia e struttura:

- non si parla più di *patrimonio di vigilanza* ma di **fondi propri** (riprendendo la terminologia delle primissime direttive UE sulla vigilanza);
- l'art. 25 (parte due, titolo I, capo 1) del Regolamento definisce il **capitale di classe 1**, somma del **capitale primario di classe 1** (art. 50) e del **capitale aggiuntivo di classe 1** (art. 61), corrispondente al vecchio patrimonio di base; non si parla più di somma algebrica ma di **filtri prudenziali e deduzioni**;
- l'art. 62 (elementi) e l'art. 71 definiscono il **capitale di classe 2** (corrispondente al vecchio patrimonio supplementare).

Sono cambiate le soglie e i valori di alcuni indici, ma i concetti sottostanti restano quelli. Il livello di patrimonio minimo non è cambiato (art. 93: i fondi propri non possono scendere sotto il capitale iniziale richiesto all'autorizzazione), ma è **venuto meno il vincolo** per cui il capitale di classe 2 non può superare il capitale di classe 1. La circolare 285 di BI (Parte seconda, cap. 1) non aggiunge nulla di sostanziale perché la disciplina è già regolata interamente dal

diritto europeo: la circolare richiama le fonti, indica i procedimenti amministrativi e disciplina l'esercizio delle discrezionalità nazionali, senza deroghe.

3.2.1. La composizione dei fondi propri

I fondi propri sono la somma del capitale di classe 1 (*Tier 1*) e del capitale di classe 2 (*Tier 2*); la differenza rispetto al «patrimonio» è solo lessicale, perché la fattispecie è rimasta la stessa. Il capitale di classe 1 si distingue in capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1*, CET1) e capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1*, AT1): la distinzione, introdotta con Basilea 3, individua la parte di capitale di migliore qualità, di cui la banca ha piena disponibilità per coprire le perdite.

- **CET1**: le voci principali sono le azioni ordinarie e le riserve di utili; gli strumenti computabili devono avere caratteristiche rigorose di capacità di assorbimento delle perdite, permanenza e flessibilità nei pagamenti. Si deducono, fra l'altro, le perdite dell'esercizio in corso, i beni immateriali, le azioni proprie e le partecipazioni in società finanziarie e assicurazioni.
- **AT1**: capitale versato a fronte di strumenti assimilabili alle azioni, purché perpetui, privi di incentivi al rimborso, non coperti da garanzie che ne aumentino il rango e senza caratteristiche che li assimilino alle passività; le deduzioni seguono criteri meno severi di quelli del CET1.
- **Capitale di classe 2**: strumenti che sono formalmente passività della banca ma computabili in base alle condizioni di emissione (durata originaria di almeno 5 anni, nessun rimborso anticipato): strumenti ibridi di patrimonializzazione (passività irredimibili ovvero rimborsabili su richiesta dell'emittente con il previo consenso dell'autorità di vigilanza) e passività subordinate.

(pagina 1–2)

3.3. Il coefficiente di solvibilità e i requisiti di fondi propri

Il vecchio coefficiente di solvibilità. Rappresentava il punto di contatto fra adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio, relativo al rischio di credito (principale rischio sopportato da una banca). Consisteva nel rapporto fra il patrimonio di vigilanza e il credito erogato dalla banca, ponderato per il rischio (circolare 229, Titolo IV, cap. 2: patrimonio di vigilanza pari almeno all'8% delle attività ponderate):

$$\text{Coefficiente di solvibilità} = \frac{\text{Patrimonio di vigilanza}}{\text{Credito erogato (ponderato per il rischio)}}$$

Tale rapporto non doveva mai essere inferiore all'**8%** (se la banca faceva parte di un gruppo bancario poteva scendere al 7%, purché il gruppo nel complesso non scendesse sotto l'8%).

La ponderazione per rischio. La componente di credito era ponderata in base alla "categoria" del soggetto prenditore di fondi (il rischio di erogare fondi a uno Stato o a una pubblica

amministrazione non è lo stesso di erogare credito alle imprese). Il limite di questo approccio era la mancanza di differenziazione **all'interno** della stessa categoria: ad esempio i governi e le banche centrali della zona A avevano un coefficiente di ponderazione dello 0%, le partecipazioni in imprese non finanziarie con bilanci in perdita negli ultimi due esercizi un coefficiente del 200% (circolare 229, Titolo IV, cap. 2, allegato A), ma non tutti gli Stati meritavano uno 0%. Lo mostra la crisi del debito greco: la Germania deteneva molti titoli di Stato greci con rendimento elevato e ponderazione 0%, ma questi titoli erano in realtà molto più rischiosi di quelli di altri Paesi.

Nel primo accordo di Basilea le attività erano suddivise in cinque classi, in relazione all'affidabilità del prenditore o all'esistenza di garanzie; l'importo nominale di ciascuna attività era moltiplicato per il coefficiente di ponderazione della classe, pari a 0% per le attività con rischio di mancata restituzione molto basso (ad esempio verso uno Stato) e a 100% per le attività verso il settore privato non assistite da garanzia.

Per adeguarsi al coefficiente, una banca poteva: (i) dotarsi di maggior capitale (rischiando proporzionalmente di più), oppure (ii) mantenere lo stesso patrimonio modificando la qualità del credito (riducendo il rischio sostenuto).

Il regime attuale. Il coefficiente di solvibilità non esiste più: è stato sostituito dai **requisiti di fondi propri** definiti agli artt. 92 e seguenti del Regolamento 575/2013 UE. Il **coefficiente di capitale totale** ne è l'erede diretto: la soglia resta l'8%, e continua ad esserci la ponderazione in base all'esposizione al rischio di credito (soggetto, garanzie, rischio Paese). Il cambiamento più significativo è che oggi si considerano non solo il rischio di credito, ma anche le altre tipologie di rischio emerse nel tempo: il primo pilastro include il rischio di mercato e il rischio operativo, mentre il rischio reputazionale e quello strategico rientrano tra gli altri rischi del secondo pilastro, valutati nell'ICAAP (circolare 285, Parte prima, Titolo III, cap. 1, allegato A).

Dopo l'attuazione di Basilea 3 il requisito complessivo minimo resta pari all'8% delle attività ponderate per il rischio, ma deve essere soddisfatto per più della metà con capitale primario di classe 1: il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il 4,5%, il coefficiente di capitale di classe 1 il 6%, il coefficiente di capitale totale l'8%.

3.3.1. Le riserve di capitale e il coefficiente di leva finanziaria

Basilea 3 prevede *buffer* di capitale aggiuntivi, non determinati in funzione dei rischi dell'attivo, che si sommano al requisito patrimoniale complessivo:

- **riserva di conservazione del capitale** (*capital conservation buffer*): pari al 2,5% del *common equity* rispetto alle attività ponderate per il rischio; preserva il livello minimo di capitale regolamentare nei momenti di mercato avversi, con l'accantonamento di risorse di elevata qualità nei periodi senza tensioni;
- **riserva anticiclica** (*countercyclical capital buffer*): le autorità possono imporla nei periodi di eccessiva crescita del credito; consente di accumulare capitale primario di classe 1 da destinare ad assorbire le perdite nelle fasi discendenti del ciclo;

- **dotazione aggiuntiva per le banche a rilevanza sistemica** (G-SII e O-SII): capitale primario di classe 1 aggiuntivo, rapportato all'esposizione complessiva e graduato per categoria secondo uno standard di Basilea recepito nel diritto europeo; si giustifica con i rischi maggiori per il sistema finanziario e con il possibile onere per i contribuenti;
- **riserva di capitale a fronte del rischio sistemico** (*systemic risk buffer*, SyRB): ai sensi dell'art. 133 della dir. 2013/36/UE, come modificata nel 2019, ogni Stato membro può fissarla per il settore finanziario o per uno o più suoi sottoinsiemi, al fine di prevenire e attenuare il rischio sistemico o macroprudenziale non ciclico; rientra nella competenza delle autorità nazionali ed è l'unica misura non prevista dagli accordi di Basilea. La Banca d'Italia l'ha usata per la prima volta il 26 aprile 2024, applicando a tutte le banche autorizzate in Italia un SyRB pari all'1,0% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso i residenti in Italia.

Le banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di conservazione del capitale (somma della riserva di conservazione, della riserva anticiclica e della dotazione richiesta alle G-SII e alle O-SII) sono soggette a limiti alla distribuzione dei dividendi e all'attribuzione di bonus agli amministratori.

Coefficiente di leva finanziaria (*leverage ratio*). Vincolo patrimoniale non ponderato per il rischio, volto a limitare l'eccesso di indebitamento: le banche devono detenere capitale di classe 1 pari ad almeno il 3% delle attività non ponderate, in bilancio e fuori bilancio, inclusi i derivati. In Europa è disciplinato dal reg. 575/2013, come modificato dal reg. (UE) 2019/876: dal 2015 le banche erano tenute a pubblicare il coefficiente; nell'Unione il livello minimo del 3% è vincolante con il reg. (UE) 2019/876 (art. 92, par. 1, lett. d), mentre il 2018 è la data prevista dal calendario di Basilea. L'accordo del marzo 2017 impone alle istituzioni a rilevanza sistemica globale un *buffer* addizionale nell'ambito della disciplina sulla leva.

MREL e TLAC. Il *Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities* (MREL), previsto dalla dir. 2014/59/UE, impone alle banche di detenere un ammontare minimo di passività che possono essere ridotte o convertite in azioni nelle procedure di gestione della crisi (*bail-in*). La *Total Loss Absorbency Capacity* (TLAC), elaborata dal Financial Stability Board, è un requisito minimo di capitale e altre passività eleggibili per le G-SIB, che assicura la capacità di assorbire le perdite e di ricapitalizzarsi per una risoluzione ordinata, senza esborsi di denaro pubblico. *(pagina 2)*

3.4. Il contenimento del rischio: building block approach e mappa dei rischi bancari

Lett. b) art. 53 comma 1 TUB: *il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni.*

Questa lettera è il caso più marcato di **delegificazione**. Conta la locuzione "nelle sue diverse configurazioni": i rischi supportati dalla banca sono aumentati nel tempo e il legislatore, invece di elencarli in modo tassativo, ha scelto la delegificazione e ha lasciato alla normazione secondaria (BI) il compito di individuarli e disciplinarli.

Building block approach. I rischi vengono affrontati dalle banche secondo un approccio detto *building block approach*: ogni rischio è considerato un blocco a sé stante, e la banca accantona una quota del proprio patrimonio per farvi fronte laddove necessario; i blocchi vengono poi sommati per ottenere un quadro complessivo.

Le principali tipologie di rischio individuate sono:

- **il rischio di credito** (o di controparte): il rischio di perdita per inadempimento dei debitori; il rischio di controparte è il rischio che la controparte di una transazione in strumenti derivati o di altre operazioni specifiche sia inadempiente prima del regolamento, e ne è una particolare fattispecie;
- **i rischi connessi alla funzione di trasformazione delle scadenze**: a seguito della despecializzazione le banche possono operare a breve o a medio/lungo termine; qui rientrano i rischi da eccessive immobilizzazioni, che a loro volta comprendono:
  - i rischi da investimenti in **immobili** (non prontamente liquidabili, aumentano il rischio di liquidità);
  - i rischi legati agli investimenti in **partecipazioni** (le partecipazioni in società non quotate non sono facilmente liquidabili);
- **i rischi di mercato**, che comprendono a loro volta: i rischi nel comparto finanza (titoli), i rischi su merci (prezzo di petrolio, gas, mais; esempio: impatto della guerra), i rischi valutari (esempio: rublo, sempre legato alla guerra);
- **i rischi operativi** nelle sue varie dimensioni, inclusi quelli non considerati inizialmente come il rischio informatico;
- **i rischi legali** (un tempo pochi clienti facevano causa alla banca, oggi è molto più frequente; il rischio legale è compreso nel rischio operativo);
- **i rischi reputazionali**;
- **i rischi sistemici**: il 38° aggiornamento della circolare 285 di BI (15 febbraio 2022) ha inserito questa tipologia di rischio, con l'obbligo per le banche di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, costituita da capitale primario di classe 1 (Parte prima, Titolo II, cap. 1, sez. V), e con misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (Parte terza, cap. 12).

(pagina 2–3)

3.5. Il rischio di credito

Il rischio di credito è connesso alla probabilità che il prenditore di fondi non restituisca il capitale alla scadenza.

Strumenti storici di limitazione a monte.

- La vecchia legge bancaria dava a BI la possibilità di stabilire un **limite mensile all'accrescimento degli impieghi** delle banche; questo strumento oggi non può più esistere perché costituirebbe vigilanza strutturale (vietata dall'attuale impianto normativo). Regola pratica: bisogna diffidare di un aumento eccessivo degli impieghi di una banca, perché o la

banca non ci guadagna nulla da quegli impieghi, oppure sta acquisendo clientela marginale (soggetti a cui nessun altro voleva dare denaro).
- Un altro strumento di prudenza frazionale al rischio erano i **limiti ai grandi fidi** (oggi confluiti nella disciplina delle grandi esposizioni).

Il regime attuale (Regolamento 575/2013 UE). I limiti agli impieghi sono stati aboliti; il rischio di credito viene ora determinato attraverso le metodologie previste dal Regolamento 575/2013. In particolare, ai sensi dell'**art. 107** ("Metodi relativi al rischio di credito") sono previsti due metodi per la quantificazione del rischio di credito:

1. il **metodo standardizzato** (capo 2; detto anche «metodo standard»), con fattori di ponderazione fissati dal regolamento stesso e collegati alle valutazioni del merito di credito di agenzie esterne riconosciute (ECAI, art. 135; ad esempio, per le imprese, art. 122);
2. una metodologia alternativa basata su un **sistema di rating interno** (metodo IRB, capo 3), utilizzabile solo se l'autorità competente lo ha autorizzato (art. 143).

Gli aspetti più tecnici sono definiti agli artt. **111** (Valore dell'esposizione) e **112** (Classi di esposizioni) del Regolamento.

Contenuto dei due metodi.

- Nel **metodo standard** le esposizioni sono suddivise in classi di rischio in base alla categoria di controparte (Stati, banche, imprese ecc.) e le ponderazioni si fondano sulle valutazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI), cioè agenzie di *rating* e di assicurazione dei crediti all'esportazione, riconosciute con una procedura stabilita da regolamento europeo. Per le esposizioni prive di *rating* esterno la ponderazione è di regola pari al 100%, con un risultato non molto diverso da quello del primo accordo di Basilea.
- Il **metodo IRB** (*internal ratings-based*) richiede l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza e ha due varianti. Nella variante **base** (F-IRB) la banca stima la probabilità di insolvenza dei debitori, mentre per gli altri fattori di rischio (perdita in caso di insolvenza, esposizione al momento dell'insolvenza) si usano parametri fissati dalle autorità. Nella variante **avanzata** (A-IRB), destinata a intermediari che soddisfano standard prudenziali molto rigorosi, la banca stima la maggior parte delle variabili. Le banche più efficienti risparmiano così capitale minimo.
- La riforma di Basilea 3 del 2017, per ridurre l'eccessiva variabilità delle attività ponderate per il rischio (RWA) fra le banche, ha previsto un nuovo approccio standardizzato, vincoli all'uso dell'IRB e un *output floor*: i requisiti calcolati con i modelli interni non possono scendere, a regime, sotto il 72,5% di quelli calcolati con i metodi standardizzati. Ciò contrasta la sottostima del rischio e favorisce la comparabilità degli RWA.
- Lo *Sme supporting factor* consente alle banche europee di ridurre l'assorbimento patrimoniale dei prestiti alle PMI.

Resta aperta la questione della parità concorrenziale: consentire ad alcune banche di costruirsi in casa il proprio sistema di rating, rispetto a chi usa il metodo standard, potrebbe alterarla.

(pagina 3–4)

3.6. La disciplina delle grandi esposizioni

Le banche devono operare anche tenendo conto della disciplina relativa alla **concentrazione del rischio**, cioè della normativa sulle grandi esposizioni (in passato si parlava di "grandi fidi").

La corretta valutazione del merito creditizio è il principale presidio del contenimento dei rischi, e la diversificazione dei prestiti rende meno probabile che un'insolvenza comprometta l'equilibrio della banca. I limiti quantitativi si applicano anche ai prestiti verso clienti legati da connessioni giuridiche o economiche e riguardano non solo i crediti, ma tutti i rischi assunti verso un cliente o verso i soggetti connessi; sul piano organizzativo le banche devono adottare misure idonee a identificare i grandi rischi e le connessioni fra i clienti.

> **Regolamento 575/2013 UE, art. 392** (Definizione di grande esposizione): *L'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il valore dell'esposizione è pari o superiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso.*

Rispetto al passato, in cui si faceva riferimento al patrimonio di vigilanza, oggi si utilizza il **capitale di classe 1** dell'ente (testo vigente dal 28 giugno 2021, per effetto del regolamento (UE) 2019/876; nella versione originaria del 2013 il riferimento era al «capitale ammissibile», cioè il capitale di classe 1 più il capitale di classe 2 fino a un terzo del primo). La grande esposizione non riguarda solo il singolo cliente, ma anche il **gruppo di clienti connessi**: quando una banca analizza un cliente deve tener conto di tutte le sue possibili connessioni, non solo in senso giuridico (appartenenza a un gruppo consolidato) ma anche in senso economico (con quali altri clienti opera il soggetto a cui si vuole erogare denaro). Va inoltre tenuta presente la differenza fra società di persone (responsabilità illimitata) e società di capitali (responsabilità limitata).

> **Regolamento 575/2013 UE, art. 395** (Limiti delle grandi esposizioni), paragrafo 1: *(…) l'ammontare dell'esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso.*

In passato erano previsti sia un **limite globale** (l'insieme delle grandi esposizioni non poteva superare 8 volte il patrimonio di vigilanza) sia un **limite individuale**; oggi è rimasto solo un limite quantitativo individuale: il valore di ciascuna grande esposizione deve restare entro il 25% del capitale di classe 1 (l'art. 395, par. 1, prevede eccezioni: per le esposizioni verso enti il limite è il 25% o 150 milioni di euro, se superiore, a certe condizioni; per un G-SII verso un altro G-SII è il 15%).

Norme organizzative. Esistono inoltre norme di carattere organizzativo (Regolamento 575/2013 UE, art. 393, "Capacità di individuare e gestire grandi esposizioni"), riprese e spiegate nella circolare 285 di BI anche tramite esempi concreti: nel caso delle grandi esposizioni la banca dovrebbe valutare attentamente la richiesta, usare una forma tecnica adeguata, svolgere un monitoraggio più frequente, ecc.

Parti correlate e soggetti collegati. Altro aspetto è il potenziale conflitto di interesse nei confronti dei soggetti collegati, affrontato nella parte III ("Altre disposizioni di vigilanza

prudenziale"), capitolo 11 («Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati», sulla base dell'art. 53, comma 4, TUB), delle disposizioni di vigilanza relative alle **operazioni con parti correlate**. Quando la banca ha a che fare con parti correlate (ad esempio i propri esponenti) deve adottare particolari cautele di natura qualitativa. L'intera sezione III delle disposizioni riguarda le procedure deliberative: quando il richiedente del finanziamento è una parte correlata è necessaria un'istruttoria particolare, gli amministratori indipendenti rilasciano un parere preventivo e motivato (la delibera resta dell'organo competente), serve documentazione particolare, ecc. Il tema si collega anche al principio di **separatezza banca-industria**, motivo per cui servono norme specifiche.

> **Art. 136 TUB** (Obbligazioni degli esponenti bancari), comma 1: *Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.*

La norma prevede quindi la possibilità per una banca di erogare credito ai propri esponenti (non c'è un divieto di finanziamento nei confronti di sindaci o consiglieri di amministrazione), a condizione che l'organo di amministrazione deliberi all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi gli obblighi del codice civile in materia di interessi degli amministratori. L'esponente interessato deve inoltre informare preventivamente la banca e non può prendere parte alla votazione. *(pagina 4–5)*

3.7. La centrale dei rischi

Origini. Non è chiaro se la centrale dei rischi sia stata un'invenzione italiana, ma l'Italia è stata fra i primi Paesi ad adottarla, già nel **1962**. È una banca dati gestita da BI che raccoglie le informazioni di tutte le banche (e di tutti gli intermediari non bancari che erogano credito, disciplinati dal titolo V TUB) in materia di crediti e finanziamenti erogati.

La disciplina non è mai stata completamente armonizzata a livello europeo: nella maggior parte dei Paesi europei esistono centrali dei rischi con proprie regole, che si scambiano informazioni fra loro.

Funzione. La consultazione della centrale dei rischi, istituita presso BI per fornire alle banche informazioni sull'indebitamento dei clienti verso il sistema, serve a valutare la situazione del soggetto a cui si intende erogare credito ed evita l'aggravamento del rischio derivante dai debitori che si rivolgono a più intermediari (multi-affidamento), pratica che può impedire alla banca di avere una percezione chiara dell'indebitamento del cliente.

Evoluzione delle soglie. Sono sempre esistite centrali dei rischi sia pubbliche che private. Censire tutto il credito erogato, a prescindere dalla dimensione dell'operazione, sarebbe troppo oneroso sia per BI sia per le singole banche; per questo si era inizialmente optato per un obbligo di comunicazione solo per le operazioni di valore superiore a **75.000 euro**. Le banche avevano poi creato una centrale dei rischi privata, la **centralina dei rischi**, per gestire le operazioni di ammontare compreso fra **30.000** e **75.000 euro**. Per le banche specializzate che erogano molti finanziamenti di importo contenuto (ad esempio il credito al consumo) fu creata un'ulteriore centrale dei rischi per le operazioni di valore inferiore a 30.000 euro (che si occupa anche di analizzare le anomalie dei sistemi di pagamento, ad esempio quelle relative alle carte di credito).

BI ha poi riconosciuto l'importanza delle centrali dei rischi private, imponendo alle banche la partecipazione alla centralina dei rischi, per poi eliminare direttamente il doppio canale per le banche che si occupano di grandi finanziamenti, "inglobando" la centralina dei rischi nella centrale dei rischi principale. **Attualmente** si viene registrati nella centrale dei rischi sia a seguito dell'apertura di un'operazione di valore pari o superiore a 30.000 euro, sia se un'esposizione di valore inferiore dovesse passare a **sofferenza** (per la sofferenza la soglia è di 250 euro; Circolare 139, cap. II, sez. 1, par. 5).

I due servizi offerti dalla centrale dei rischi. Le disposizioni di vigilanza non si soffermano sulla disciplina della centrale dei rischi, disciplinata da un'apposita circolare pubblicata sul sito di BI. La centrale dei rischi offre alle banche due servizi:

1. **Il flusso di ritorno** (gratuito): basato sui nominativi che la banca segnala inserendo in centrale dei rischi. Quando la banca eroga un finanziamento pari o superiore a 30.000 euro, segnala il cliente e riceve il flusso di ritorno; la banca segnala non solo l'erogazione del credito, ma anche ogni peggioramento dell'esposizione creditizia. Il flusso è inviato da BI una volta al mese sotto forma di comunicazione che presenta la situazione del soggetto in termini di esposizione verso il sistema bancario (ad esempio se ha ricevuto finanziamenti da altre banche, o se vi sono anomalie come un'esposizione passata a sofferenza). Queste informazioni sono importanti sia per la banca (anche a fini di marketing, per "sponsorizzare" operazioni verso clienti affidabili, o per valutare la capacità di rimborso) sia per BI, che può monitorare la situazione complessiva.
2. **Il servizio di prima informazione** (a pagamento): utilizzato dalle banche per richiedere a BI informazioni su soggetti che sono alla loro prima operazione con un intermediario.

Criticità del meccanismo. Le informazioni sono inserite dalla banca stessa: una banca che ha concesso un finanziamento a un cliente inadempiente potrebbe cercare accordi sottobanco per non doverlo segnalare come sofferenza.

Segnalazioni erronee o mancate. Il concetto di segnalazione erronea può comprendere diversi casi: essere segnalati pur non avendo mai ricevuto un finanziamento, importo del finanziamento inserito errato, esposizione passata a sofferenza nonostante il pagamento regolare. In questi casi il soggetto **non può agire legalmente contro BI**, ma può agire nei confronti della banca che ha realizzato la segnalazione errata (si tratta di una forma di responsabilità contrattuale). Un errore di segnalazione può generare anche conflitti fra banche: se una banca

omette di segnalare un'esposizione che dovrebbe passare a sofferenza, un'altra banca rischia di assumere decisioni sulla base di informazioni errate.

Accesso ai dati. In passato i dati della centrale rischi per i privati cittadini erano così riservati da non poter essere ottenuti neanche dal diretto interessato; attualmente ci si può rivolgere a BI e ottenere le informazioni (servizio di accesso gratuito, richiedibile anche online). *(pagina 5–7)*

3.8. Il rischio di trasformazione delle scadenze e la disciplina degli investimenti immobiliari

A seguito del processo di despecializzazione (in particolare di quella operativa) sono state introdotte nuove regole di vigilanza:

- norme sul finanziamento a medio-lungo termine alle imprese (**oggi abrogate**);
- limiti alle funzioni di trasformazione delle scadenze (**oggi abrogati**);
- limiti agli investimenti per loro natura difficilmente liquidabili, come quelli in **immobili** e in **partecipazioni** (**attualmente in vigore**; per le partecipazioni la base legale, l'art. 53, comma 1, lett. c), TUB, è stata abrogata dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 con effetto dal 9 gennaio 2026, ma l'art. 4, comma 7, dello stesso decreto ne fa proseguire l'applicazione, con la relativa disciplina attuativa, fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa del nuovo art. 57-bis TUB).

Oggi si presta minore attenzione a regole specifiche sui rischi di trasformazione delle scadenze, perché è stato predisposto un sistema che, sulla base di algoritmi, monitora direttamente la liquidità delle banche (art. 411 e seguenti del Regolamento 575/2013). Restano invece in vigore le nozioni contenute nelle disposizioni di vigilanza di BI relative agli immobili (circolare 285, Parte terza, cap. 10, «Investimenti in immobili»): pur essendo inserite in disposizioni di vigilanza, sono vere e proprie norme il cui mancato rispetto comporta sanzioni.

> **Disposizioni di vigilanza, Sezione I, Premessa**: *Le scelte in materia di detenzione e gestione di beni immobili rientrano nell'autonomia delle banche e dei gruppi bancari, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile. Esse sono effettuate nel rispetto della "tipicità" dell'oggetto sociale bancario, in coerenza con il Risk Appetite Framework e con le politiche e il processo di gestione dei rischi; è in ogni caso esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo.*

Questa premessa richiama l'attività bancaria definita dall'art. 10 TUB, commi 1 e 3: le banche non sono agenzie immobiliari e non possono occuparsi di compravendita di immobili a fini **esclusivamente** speculativi. Questo non implica che una banca non possa possedere immobili in assoluto (ad esempio a seguito dell'escussione di garanzie), né che, vendendone uno di cui non ha più bisogno, debba necessariamente subire una perdita.

> **Disposizioni di vigilanza, Sezione I, Premessa**: *Per salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria, gli investimenti immobiliari sono effettuati nel rispetto della regola per cui l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può eccedere l'ammontare complessivo dei fondi propri.*

> **Disposizioni di vigilanza, Sezione II, par. 1**: *Le banche e i gruppi bancari possono acquisire immobili a uso strumentale, per tali intendendosi gli immobili che rivestono carattere ausiliario rispetto all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria; è esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo. A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, o a essere concessi in locazione ai dipendenti e ogni altro immobile acquisito per il perseguimento dell'attività bancaria e finanziaria o di altre attività a essa strumentali, compresi gli immobili acquisiti per assicurare l'ottimale gestione dei diritti reali di garanzia e il soddisfacimento delle ragioni di credito.*

Viene quindi ammessa l'acquisizione di immobili a fini strumentali (ad esempio per l'apertura di una nuova sede); il concetto di strumentalità qui è inteso in senso più ampio rispetto a quello dell'art. 10 TUB comma 3, ma le attività strumentali restano comunque le stesse previste da tale norma.

> **Disposizioni di vigilanza, Sezione II, par. 2**: *L'investimento in beni immobili, anche per finalità legate alla tutela delle ragioni creditorie di banche e gruppi bancari, è accompagnato dall'adozione di presidi organizzativi e gestionali nell'ambito delle cautele richieste dalla disciplina prudenziale che presiede all'efficace gestione dei rischi cui banche e gruppi bancari sono esposti per garantire una gestione sana e prudente.*

> **Disposizioni di vigilanza, Sezione II, par. 3**: *(...) Secondo questa regola, l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e in partecipazioni va contenuto entro il limite dell'ammontare complessivo dei fondi propri. Il limite può essere superato quando ciò sia dovuto a operazioni di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni di credito, secondo quanto previsto dal presente Capitolo; a questi fini si considerano acquisiti per recupero crediti anche gli immobili dei quali la banca o la società del gruppo bancario si è reimpossessata a seguito di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria. (...) La banca o la capogruppo del gruppo bancario, quando prevede o ha accertato il superamento del limite generale, redige un programma contenente le misure da adottare per il rientro nel limite (che possono comprendere la dismissione di immobili, quote o partecipazioni e/o misure volte a incrementare i fondi propri); il programma prevede che le misure sono attuate in un arco di tempo ragionevole, compatibile con l'esigenza di preservare il valore di realizzo degli immobili (di norma entro quattro anni).*

In sintesi: l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può eccedere i fondi propri della banca, salvo l'eccezione per gli immobili acquisiti a tutela del credito, per i quali comunque è previsto un piano di rientro entro un arco di tempo ragionevole (di norma quattro anni). *(pagina 7–8)*

3.9. Il rischio di raccolta e la riserva obbligatoria

Il rischio di raccolta fa riferimento a un istituto ormai quasi del tutto sparito. Il rischio di liquidità di una banca dipende da due componenti:

- il **rischio di credito**: possibilità che i prenditori di fondi non restituiscano il capitale;
- il **rischio di raccolta**: possibilità che la banca non riesca a ottenere fondi dalla clientela.

La riserva obbligatoria (ROB). Le vecchie norme prevedevano che una certa percentuale della raccolta non potesse essere erogata sotto forma di credito, ma dovesse essere depositata presso BI nella riserva obbligatoria. Ogni mese (in particolare il **15 del mese di riferimento**) si effettuava un calcolo sui depositi a vista, e una certa percentuale stabilita da BI (arrivata, in un certo periodo, al **27,5%**) doveva essere depositata presso la riserva obbligatoria.

Col tempo ci si rese conto che questo strumento non tutelava effettivamente i depositanti: anche in caso di fallimento dell'istituto, i depositanti avrebbero ricevuto indietro solo **1/4** della somma depositata. La riserva obbligatoria è quindi passata da strumento di presidio della liquidità della banca a strumento di **politica economica/monetaria**.

Negli anni precedenti alla costituzione della moneta unica, ci si rese inoltre conto che negli altri Paesi europei la quota di raccolta da destinare alla riserva obbligatoria era inferiore al **5%**. Attualmente l'aliquota è determinata dalla **BCE** ed è pari all'**1%** (dal 18 gennaio 2012), calcolata sui depositi a vista, sui depositi con durata o preavviso fino a due anni e sui titoli di debito a breve termine.

3.9.1. Le misure a fronte del rischio di liquidità

Una banca ha problemi di liquidità quando non è in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento perché non riesce a reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) o a smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*). Prima della crisi finanziaria non vi erano vincoli specifici, nella convinzione che le esigenze di liquidità potessero essere fronteggiate sui mercati all'ingrosso, soprattutto quello interbancario; la crisi ha mostrato che anche una banca solvibile può entrare in crisi per l'incapacità di rifinanziare le passività o di liquidare parte delle attività.

Le attuali disposizioni prevedono:

- regole sul governo del rischio di liquidità, che riguardano i controlli interni e gli organi di vertice, e l'obbligo di predisporre piani di emergenza (*contingency funding plans*); le autorità possono chiedere di rivedere la composizione delle riserve di liquidità se non le ritengono sufficienti;
- il requisito di «copertura della liquidità» (*liquidity coverage ratio*): attività liquide di elevata qualità sufficienti a resistere a una situazione di stress sul mercato della raccolta per 30 giorni; in vigore da ottobre 2015;
- il requisito di «finanziamento stabile» (*net stable funding ratio*): equilibrio strutturale del bilancio, con il ricorso a fonti di finanziamento stabili per le obbligazioni a lungo termine, in condizioni normali e di stress (orizzonte di un anno); disciplinato dal reg. (UE) 2019/876.

In Europa queste regole sono entrate in vigore gradualmente, dopo un periodo di monitoraggio da parte delle autorità. *(pagina 8–9)*

3.10. Il rischio di mercato

Il rischio di mercato è una tipologia di rischio emersa a seguito dell'entrata in vigore del TUB: da quando le banche hanno potuto operare anche in altri settori, come il comparto finanza, sono aumentati sia i potenziali guadagni sia i possibili rischi. I rischi di mercato sono le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati di strumenti finanziari, valute e merci.

Il vecchio regime dei portafogli titoli. Le norme inizialmente prevedevano che le banche dichiarassero i motivi per cui acquistavano titoli:

- se l'acquisto era finalizzato all'erogazione di un servizio di investimento alla clientela, il titolo veniva inserito nel **portafoglio titoli non immobilizzato**;
- se l'acquisto era finalizzato alla detenzione "personale" della banca, il titolo veniva inserito nel **portafoglio immobilizzato**.

Per evitare che un istituto trasferisse un titolo dal portafoglio immobilizzato a quello non immobilizzato per "scaricarlo" sui clienti meno esperti, le vecchie norme non consentivano, salvo rari casi comunque da motivare, il trasferimento da un portafoglio all'altro.

Il regime attuale. Le norme non prevedono più il portafoglio immobilizzato, poiché lo stesso è ricavabile dai principi contabili imposti dall'IFRS 9; il portafoglio non immobilizzato è stato ridefinito **portafoglio di negoziazione** (art. 4, par. 1, punto 86, e artt. 102 e seguenti, in particolare art. 104, del Regolamento 575/2013 UE). *(pagina 9)*

3.11. Il rischio di regolamento

Un'ulteriore tipologia di rischio è quella di **regolamento**, definita nella circolare 229 ("Istruzioni di vigilanza", nella formulazione riportata sotto) e, attualmente, disciplinata dall'**art. 378 del Regolamento 575/2013 UE** (Rischio di regolamento/consegna), che impone un requisito di fondi propri calcolato sulla differenza di prezzo delle operazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale, valute e merci rimaste non regolate dopo la data di consegna.

> *Il rischio di regolamento è il rischio che si determina nelle operazioni di transazioni su titoli qualora la controparte, dopo la scadenza del contratto, non abbia adempiuto alla propria obbligazione di consegna dei titoli o degli importi di denaro dovuti.*

Poiché non tutte le posizioni sui titoli vanno regolate subito, esiste per la banca il rischio che una controparte non adempia alle proprie obbligazioni entro il termine previsto. La disciplina impone quindi un requisito di fondi propri a copertura del rischio assunto. *(pagina 9)*

4 | Vigilanza Regolamentare: le Partecipazioni Detenibili dalle Banche (Art. 53 TUB)

Fonte: LEGB2_Appunti_04_Vigilanza-Regolamentare-Partecipazioni.pdf — *7 pagine*

4.1. Il rischio su merci e il rischio di cambio

Il rischio di mercato non riguarda esclusivamente il comparto titoli (rischio di posizione; il rischio di regolamento è disciplinato a parte, dal Titolo V del CRR), ma può essere riferito anche alle merci e al valore del tasso di cambio (disciplinati dal Regolamento 575/2013 UE: il rischio di cambio agli artt. 351-354, il rischio di posizione in merci agli artt. 355-361).

- **Rischio su merci**: si riferisce alla possibilità di variazione del valore del bene sottostante (petrolio, gas, grano, mais, etc.); la banca si copre da questo rischio tramite una garanzia (in particolare un pegno) sulle merci stesse.
- **Rischio di cambio**: si riferisce all'oscillazione del prezzo delle valute. È un rischio trasversale: su un titolo, ad esempio, una banca supporta sia il rischio di mercato sia il rischio di cambio se il titolo è stato contratto in valuta straniera.

I rischi di mercato sono i rischi di perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati riguardanti strumenti finanziari, valute e merci. Dopo la crisi finanziaria, l'accordo di Basilea 3 del 2011 ha previsto un metodo di calcolo più severo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato. *(pagina 1)*

4.2. Il rischio operativo

Negli ultimi 20 anni le banche hanno iniziato a supportare un numero sempre crescente di rischi ascrivibili alla macro-categoria dei rischi operativi (categoria già di per sé difficilmente quantificabile). Il rischio operativo è stato definito per la prima volta nel 2006 all'interno della circolare 263 di Banca d'Italia (Titolo II, Capitolo 5); questa circolare è stata successivamente abrogata e la circolare 285 non ne riprende né la definizione né la disciplina del requisito patrimoniale (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A, par. 8, rinvia alla Parte Tre, Titolo III del CRR), per cui il riferimento normativo resta oggi il Regolamento 575/2013 UE.

> Il rischio operativo è il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esogeni, ivi

> compresi, tra l'altro, il rischio giuridico, il rischio di modello o il rischio relativo alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ma non il rischio strategico e di reputazione.

La definizione (art. 4, par. 1, punto 52, CRR, nel testo vigente dopo il Regolamento UE 2024/1623; nella versione previgente era menzionato solo il rischio giuridico) fa riferimento a una serie di elementi molto eterogenei:

- l'**inadeguatezza** può essere riferita alla cattiva contabilità tenuta dall'impresa (si guardino le voci "altri debitori/creditori"), alla negligenza o dolosità della componente umana, alla presenza di eventi esogeni (bug o attacchi informatici, catastrofi naturali);
- il **rischio giuridico** comprende al proprio interno il rischio legale (o di contenzioso), ma si riferisce anche alla possibile errata interpretazione delle norme da parte della banca.

Le regole concordate a Basilea nel 2017 hanno sostituito l'approccio al rischio operativo basato su modelli interni (*Advanced Measurement Approach*, AMA) con un unico approccio standardizzato, da applicare a tutte le banche. Secondo lo standard di Basilea, il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo è funzione della dimensione operativa delle singole banche e, per le sole banche di medie dimensioni, della storia pregressa delle perdite da rischio operativo.

(pagina 1)

4.3. Art. 53 TUB: l'evoluzione della disciplina sulle partecipazioni

Art. 53 TUB: Vigilanza Regolamentare; Partecipazioni detenibili — lett. c) partecipazioni detenibili (lettera abrogata dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 con effetto dal 9 gennaio 2026; fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative dell'art. 57-bis TUB continuano però ad applicarsi l'art. 53 nel testo previgente e la relativa disciplina attuativa, cioè la Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, ai sensi dell'art. 4, co. 7, d.lgs. 208/2025).

Questa disciplina può essere compresa solo considerando congiuntamente quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza e dal Regolamento 575/2013 UE.

L'entrata in vigore del TUB aveva eliminato la separatezza banca-industria imposta dalla precedente legge bancaria, sia per le partecipazioni **a monte** che per quelle **a valle**, passando da un divieto assoluto a una soglia massima del 15%.

Con l'avvento della despecializzazione, però, le banche non erano più tutte uguali: non tutte svolgevano più soltanto il binomio raccolta-credito, e non sarebbe stato giusto trattare allo stesso modo banche diverse (ad esempio una banca d'affari non è uguale a una banca d'investimento, né a una banca commerciale). Banca d'Italia, oltre a istituire delle basi segnaletiche (Assetti Partecipativi Enti, APE) per monitorare la situazione delle banche, con le istruzioni di vigilanza suddivise le banche in tre categorie: **banche ordinarie**, **banche abilitate** e **banche specializzate**.

A seguito della direttiva 2007/44/CE (recepita con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21) venne rivista la disciplina relativa all'acquisizione di partecipazioni a monte, modificando l'art. 19 e seguenti del TUB, ma nulla venne fatto in merito alle partecipazioni a valle. Fu un'incoerenza del legislatore, per altro non giustificata: il tema delle partecipazioni è ugualmente pericoloso tanto a monte quanto a valle. Solo successivamente, nel 2013, si è intervenuti per eliminare questa discrepanza.

In passato i limiti all'assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie consistevano in soglie quantitative rapportate al capitale della società partecipata e miravano ad assicurare il principio di separatezza fra banca e industria, proprio della legislazione degli anni Trenta.

Fino al 2024 le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (circolare 285) riproducevano alcuni vincoli previsti dalla legislazione europea e contenevano anche altre regole che non avevano la loro fonte nelle norme di vigilanza prudenziale dell'Unione, perché queste ultime non prevedevano un controllo espresso sull'acquisto delle partecipazioni detenibili, a differenza del t.u.b. Con la modifica della dir. 2013/36/UE (Crd VI) del 2024 le autorità di vigilanza hanno il potere di approvare il progetto di acquisizione di partecipazioni rilevanti in altre imprese da parte delle banche. Prima di tale modifica le disposizioni di vigilanza prevedevano tre strumenti di controllo sull'acquisto di partecipazioni: limiti generali, interventi autorizzativi, regole organizzative e di governo societario. *(pagina 1–2)*

4.4. Circolare 285, Parte III, Cap. 1 — Premessa: finalità della disciplina delle partecipazioni detenibili

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte III (Altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Capitolo 1 (Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari), Sezione I (Disposizioni di carattere generale), par. 1, Premessa:

> La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie; con specifico riferimento a queste ultime, mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione. In vista di tali obiettivi la disciplina fissa, in primo luogo, un limite generale all'investimento in partecipazioni e in immobili, da contenere entro l'ammontare dei fondi propri a livello consolidato. Le disposizioni contengono, inoltre, le discrezionalità previste dal CRR. I limiti prudenziali in materia hanno carattere inderogabile; in caso di involontario superamento le banche devono assicurare il riallineamento nel più breve tempo possibile. I limiti trovano applicazione, con criteri e modalità specifici, anche per forme di investimento in equity realizzate indirettamente attraverso organismi interposti tra la banca e l'impresa finale (es. fondi di private equity, veicoli societari ecc.). Specifiche cautele sono previste per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per finalità di recupero crediti, in considerazione della elevata rischiosità di tali investimenti e a presidio dell'obiettività delle relative decisioni.

> L'acquisizione di partecipazioni è soggetta ad autorizzazione preventiva soltanto in caso di investimenti in imprese di natura finanziaria che, per la loro rilevanza, siano suscettibili di determinare impatti sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell'acquirente, nonché per acquisizioni da cui possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza consolidata. La disciplina dei limiti prudenziali e delle autorizzazioni è completata dall'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni orientati a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse, ivi inclusa la possibilità di adottare, ove appropriato, soluzioni ispirate a forme di separazione organizzativa o societaria fra l'attività di investimento partecipativo e la rimanente attività bancaria, in particolare quella di erogazione del credito. La concreta attuazione di tali principi nelle diverse realtà aziendali è guidata dal principio di proporzionalità, con riguardo alle diverse caratteristiche e strategie degli intermediari.

La premessa chiarisce che tutta la disciplina è volta a contenere il rischio di un'eccessiva immobilizzazione dell'attivo derivante da investimenti in imprese finanziarie e NON finanziarie (quindi anche partecipazioni a valle in imprese industriali). Con riferimento alle partecipazioni in imprese non finanziarie, la disciplina mira a promuovere una gestione dei rischi e dei potenziali conflitti di interesse volta alla sana e prudente gestione dell'istituto (richiamo alla finalità dell'art. 5 TUB). I limiti prudenziali hanno carattere inderogabile e, in caso di involontario superamento, le banche devono rientrarvi nel minor tempo possibile. Altre specifiche cautele sussistono in caso di acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà. Infine la disciplina è completata dai principi in materia di organizzazione interna. *(pagina 2–3)*

4.5. La definizione di "partecipazione"

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione I, par. 3, Definizioni:

> "Partecipazione": il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole ai sensi delle presenti disposizioni, nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento della banca si accompagni a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari.

Si parla di partecipazione soltanto se il possesso delle azioni (o delle quote) ha come finalità la creazione di un legame durevole con l'impresa di cui si vuole assumere una partecipazione. **Non** rientra nella definizione di partecipazione "il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dalla titolarità del diritto di voto". *(pagina 3)*

4.6. Il limite generale agli investimenti in partecipazioni e immobili

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione II (Limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili), Limite generale:

> Non possono essere acquisite partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili. Il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili è dato dalla differenza tra i fondi propri e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti. Ove, in relazione a eventi particolari, si verifichi una riduzione dei fondi propri di entità tale da comportare il superamento del limite generale, l'organo con funzione di gestione sottopone all'organo con funzione di supervisione strategica un programma che prevede il riallineamento alla presente disciplina nel più breve tempo possibile.

Il limite generale è espresso dalla relazione:

$$Immobili + Partecipazioni \leq Fondi\ Propri$$

Se, in relazione a eventi particolari, una riduzione dei fondi propri comporta il superamento di questo limite, l'organo con funzione di gestione deve redigere e presentare un programma all'organo con funzione di supervisione strategica per il riallineamento nel più breve tempo possibile.

Il vincolo mira a evitare eccessivi immobilizzi nell'attivo delle banche e ha la sua fonte nella disciplina dell'Unione vigente anche prima del 2024.

Modalità di calcolo (Sezione II): ai fini del calcolo del margine disponibile si intendono per "immobili" gli immobili di proprietà (al netto dei relativi fondi di ammortamento) e gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. Sono esclusi gli immobili di proprietà ceduti in locazione finanziaria e quelli acquisiti con i fondi di previdenza del personale.

Vi sono differenze rispetto agli investimenti immobiliari propriamente detti (Parte III, Capitolo 10, Sezione I, par. 3): in quel caso per "immobili" si intendono i beni immobili di proprietà o oggetto di diritto di superficie e quelli rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento oppure giunti a scadenza senza che il locatario abbia esercitato il riscatto; a differenza del Capitolo 1, la definizione non menziona gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. *(pagina 3–4)*

4.7. Il limite delle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie (Art. 89 CRR)

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione III (Limite delle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie), Casi di superamento dei limiti:

> Quando le partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie superano le soglie indicate dall'art. 89, parr. 1 e 2, CRR, si applica l'opzione prevista dall'art. 89, par. 3, lett. a), CRR.

In caso di superamento dei limiti quantitativi previsti per le partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie si ha quindi un rimando diretto all'art. 89 del Regolamento UE 575/2013.

Regolamento 575/2013 UE, Art. 89 (Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario), nel testo vigente dopo il Regolamento UE 2024/1623:

> **Comma 1.** A una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15% del capitale ammissibile dell'ente in un'impresa che non è un soggetto del settore finanziario, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.
>
> **Comma 2.** L'importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1 che supera il 60% del suo capitale ammissibile è soggetto al paragrafo 3.
>
> **Comma 3.** Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2: a) ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250% al maggiore dei seguenti importi (…).

Anche in questo caso riemerge la distinzione fra attività bancarie/finanziarie e attività industriali. Nella versione previgente del comma 1 erano escluse dalla soglia anche le imprese con attività di estensione diretta dell'attività bancaria, servizi ausiliari, leasing, factoring, gestione di fondi comuni d'investimento e di servizi informatici.

La regola generale è che il limite massimo previsto per la detenzione di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie (più precisamente, in imprese che non sono soggetti del settore finanziario) è del **15%** del capitale ammissibile per ciascuna partecipazione, con un limite complessivo del 60%: sopra queste soglie l'acquisizione è comunque permessa, ma con requisiti patrimoniali superiori (fattore di ponderazione del rischio del 1250%, opzione scelta dalla Circolare 285). Nella determinazione di queste percentuali non si tiene conto, ai sensi dell'art. 91 CRR e della Sezione IV, delle partecipazioni acquisite nell'attività di collocamento e garanzia (impegni irrevocabili detenuti per non più di cinque giorni lavorativi) e di quelle in imprese in temporanea difficoltà finanziaria (per la durata del piano, di norma non oltre cinque anni), trattate nelle sezioni seguenti. Le partecipazioni acquisite per recupero crediti restano invece soggette ai limiti. *(pagina 4–5)*

4.8. Partecipazioni acquisite nell'attività di collocamento e garanzia

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione IV (Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti), Attività di collocamento e garanzia:

> Non si computano nel limite generale le azioni e gli altri strumenti di capitale detenuti nell'ambito dell'attività di collocamento di titoli di nuova emissione con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, anche svolta mediante la partecipazione a consorzi, per un periodo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiusura del collocamento stesso. I valori mobiliari rimasti nel portafoglio di proprietà della banca oltre detto periodo, se non classificati nel portafoglio di negoziazione, devono essere computati nei suddetti limiti.

Quando un'impresa opta per un aumento di capitale, in fase di collocamento si affida a più banche. Queste banche costituiscono un **consorzio di collocamento** (al cui interno è identificata una banca capofila) e redigono un contratto che lega l'impresa in questione al consorzio. Bisogna distinguere l'attività di collocamento "semplice" (in cui l'operazione viene ultimata a prescindere dai risultati raggiunti) dal collocamento con garanzia (in cui le banche si impegnano a sottoscrivere le eventuali azioni non collocate). Laddove le banche acquisiscano queste azioni, possono inserirle nel portafoglio di negoziazione oppure mantenerle (nel qual caso sono assoggettate a queste norme di limite). *(pagina 5)*

4.9. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione IV, Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria:

> L'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti e al fine di consentirne il riequilibrio, deve essere valutata con estrema cautela per la complessità e l'elevato grado di incertezza che caratterizzano tali operazioni. In particolare deve essere attentamente verificata la sussistenza di una convenienza economica di tali operazioni. La conversione di crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo. L'intervento delle banche che intendono acquisire partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria deve inquadrarsi in una procedura basata sui seguenti punti: (...).

L'operazione relativa all'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà deve essere valutata con estrema cautela; la banca deve tenere conto di una serie di elementi citati

nelle disposizioni, tra cui la convenienza economica dell'operazione e il fatto che si tratti di una difficoltà riconducibile ad aspetti finanziari e non di mercato. Questa operazione viene valutata tramite la redazione di un **piano di risanamento**, finalizzato a conseguire l'equilibrio economico e finanziario in un periodo di norma non superiore a cinque anni, in cui vengono fatti emergere e valutati tutti questi elementi, che deve successivamente essere approvato dall'organo con funzione di gestione (il CdA o i suoi componenti delegati).

In questo contesto è fatto divieto per la banca di acquisire azioni o altri strumenti della società in difficoltà già in circolazione; è possibile però sottoscrivere azioni di nuova emissione. Quando l'operazione di acquisizione di partecipazioni è svolta da più banche, con l'individuazione di una banca capofila, si parla di **operazione in pool**. *(pagina 5–6)*

4.10. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione IV, Partecipazioni acquisite per recupero crediti:

> L'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice oppure di interessenze detenute dal debitore al fine di recuperare il credito può essere effettuata nel rispetto dei limiti di concentrazione, complessivo e generale, e delle altre condizioni stabilite nel presente paragrafo. Le partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa. Tale intervento deve essere approvato dall'organo con funzione di gestione con una delibera che ne metta in luce la convenienza rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo.

Anche quando la finalità è il recupero crediti, restano applicabili i limiti di concentrazione, complessivo e generale, e l'operazione va giustificata. *(pagina 6)*

4.11. Partecipazioni in banche, imprese finanziarie, assicurative e strumentali: autorizzazioni

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione V (Partecipazioni in banche, in imprese finanziarie, in imprese assicurative e in imprese strumentali), Autorizzazioni:

> L'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia qualora, considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti, la partecipazione: a) superi il 10% dei fondi propri consolidati del gruppo bancario; oppure b) comporti il controllo o l'influenza notevole e l'impresa in cui si intende acquisire la partecipazione sia insediata in uno Stato extracomunitario diverso da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione". c) L'acquisizione di parteci-

pazioni in imprese strumentali è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia nei casi sopra indicati sub b.

La condizione sugli Stati extracomunitari alla lett. b) è nel testo vigente della Circolare.

Criteri di autorizzazione: ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia valuta se la situazione tecnica e organizzativa del richiedente sia tale da sostenere l'acquisizione e se l'ulteriore articolazione organizzativa sia compatibile con le esigenze della vigilanza su base consolidata. L'autorizzazione è negata, in particolare, qualora per effetto della deduzione della partecipazione dai fondi propri o del consolidamento dell'impresa partecipata venga meno il rispetto del requisito patrimoniale complessivo.

Una valutazione particolare è svolta quando l'acquisto della partecipazione comporta l'assunzione del controllo di un'altra impresa: l'autorità verifica non solo la sostenibilità finanziaria dell'investimento, ma anche i rischi aggiuntivi derivanti dall'attività, bancaria o non bancaria, della società partecipata e l'esistenza di eventuali ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata. La valutazione si estende al complesso aziendale che risulta dall'operazione, come avviene nelle fusioni fra banche.

Procedimento e comunicazioni: la richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla banca non appartenente a un gruppo bancario, oppure dalla capogruppo per gli investimenti propri e per quelli delle controllate. Le acquisizioni di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative non soggette ad autorizzazione o comunicazione preventiva ai sensi delle presenti disposizioni, ma che comportino (considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti) il superamento della soglia dell'1% dei fondi propri, sono comunicate alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal perfezionamento dell'operazione.

Nell'ambito delle partecipazioni a valle in imprese finanziarie, l'impostazione è simile a quella dell'art. 19 TUB, che la Circolare lascia comunque ferma per le acquisizioni di una partecipazione o del controllo in una banca o capogruppo; la soglia del 10%, però, è riferita ai fondi propri dell'acquirente e non al capitale della partecipata. *(pagina 6–7)*

4.12. Regole organizzative di governo societario (Sezione VII)

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione VII (Regole organizzative e di governo societario):

> In conformità del principio di sana e prudente gestione, gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono essere orientati all'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, creditizia in particolare. Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie della banca o del gruppo bancario, nel rispetto del principio generale di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alla finalità di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse. A tal fine, l'organo con funzione di supervisione strategica della banca o, nel caso di un

> gruppo bancario, della capogruppo, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, approva le politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. In particolare le politiche interne determinano le strategie della banca o del gruppo bancario in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie. In tale ambito, le decisioni d'investimento e la gestione del portafoglio di partecipazioni [...]

Per evitare che i conflitti di interesse insiti nella concessione di finanziamenti a imprese partecipate dalla banca compromettano la corretta valutazione del merito creditizio, appaiono sufficienti, oltre alle regole di *governance* e sui controlli interni, procedure rigorose e limiti per gli affidamenti ai soggetti collegati. All'organo con funzione strategica è affidato il compito di approvare le politiche interne di gestione del rischio in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie; le disposizioni dell'organo di vertice devono istituire e disciplinare i processi di controllo interni atti a garantire una corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi. *(pagina 7)*

5 | Vigilanza Regolamentare e Governo Societario (Art. 53 TUB)

Fonte: LEGB2_Appunti_05_Vigilanza-Regolamentare-Governo-Societario.pdf — *15 pagine*

5.1. Premessa: conflitti di interesse nelle partecipazioni in imprese non finanziarie

Chiusura del discorso sulle partecipazioni delle banche in imprese non finanziarie.

Le partecipazioni in imprese non finanziarie devono essere orientate al criterio della **redditività al netto del rischio**. Deve inoltre essere individuata la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo dei fondi propri ritenuto accettabile, sia con riferimento al complesso degli investimenti sia alle partecipazioni in singole imprese non finanziarie.

I limiti operativi interni, il sistema dei controlli e le singole scelte di portafoglio devono essere coerenti con le strategie definite dalla banca. Le politiche interne individuano inoltre, in relazione all'attività svolta nel comparto e alle strategie della banca e del gruppo, le altre attività bancarie che possono determinare conflitti d'interesse, e definiscono soluzioni organizzative e di governo societario idonee a prevenire e gestire correttamente detti conflitti.

Il testo prevede la possibilità di **conflitti di interessi** legati a queste partecipazioni: da qui si passa al governo societario.

(Fonte: Circolare 285, Parte Terza, Cap. 1, Sez. VII, testo invariato al 52° aggiornamento del 28 luglio 2026. L'art. 53, comma 1, lett. c), TUB, base legale della disciplina sulle partecipazioni detenibili, è abrogato, dal 9 gennaio 2026, dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208; l'art. 4, comma 7, dello stesso decreto prevede però che, fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative del nuovo art. 57-bis TUB sulle partecipazioni rilevanti, continuino ad applicarsi la versione precedente dell'art. 53 e la relativa disciplina attuativa.) *(pagina 1)*

5.2. Art. 53 TUB, lett. d): il governo societario — evoluzione storica e fonti normative

5.2.1. Il testo della norma

L'art. 53 TUB, alla lettera d), oggi recita:

d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione

La precedente formulazione della lettera d) si riferiva **esclusivamente** all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni: il governo societario e i sistemi di remunerazione/incentivazione sono state aggiunte successivamente.

5.2.2. Evoluzione storica della vigilanza sull'organizzazione interna

Per valutare l'organizzazione interna di una banca, inizialmente le vecchie disposizioni di vigilanza prevedevano come unico strumento un **questionario**, con una serie di domande relative all'organizzazione della banca, che le banche dovevano compilare e inviare a Banca d'Italia (BI) una volta ogni due anni; successivamente BI avrebbe espresso una valutazione da 1 a 5.

Le due modifiche più importanti alle disposizioni di vigilanza sono avvenute:

- nel **1998**, con l'introduzione di un apposito capitolo dedicato ai controlli interni delle banche;
- in attuazione dell'**accordo di Basilea III**, con il quale sono state aggiunte una serie di norme relative alla governance che integrano quelle previste dal diritto comune.

Le regole sui controlli interni sono presenti nelle disposizioni di vigilanza da quando le misure di supervisione prudenziale hanno sostituito quelle di carattere strutturale; le novità più recenti sono l'obbligo per gli organi di vertice di definire un quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio e l'attenzione ai controlli di conformità alla legge. Un corpo ampio e dettagliato di norme sulla *corporate governance* è stato emanato per la prima volta nel 2008 (disposizioni della Banca d'Italia del 4 marzo 2008, n. 26410, più volte modificate), aggiornando le indicazioni già presenti alla luce della riforma del diritto societario del 2003, che ha consentito alle banche di adottare i modelli alternativi, monistico e dualistico. Il numero dei vincoli in materia di governo societario è molto cresciuto: le norme non si limitano a principi generali, ma stabiliscono regole prescrittive su aspetti di dettaglio, come il numero massimo dei membri del consiglio di amministrazione. L'indirizzo, che limita l'autonomia gestionale delle banche, è parte della risposta del legislatore alla crisi finanziaria e comporta un approccio della supervisione più intrusivo nelle scelte imprenditoriali.

5.2.3. Fonti attuali

Attualmente le norme che disciplinano il governo societario sono prevalentemente di **matrice europea**, in particolare il Regolamento 575/2013 UE e le direttive **CRD4** e **CRD5** (a novembre 2026 si aggiunge la **CRD6**, direttiva (UE) 2024/1619, recepita con d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, in vigore dal 9 gennaio 2026). Si è preferito il meccanismo delle direttive perché le banche, essendo società, restano pur sempre parzialmente disciplinate dal diritto commerciale, materia non ancora perfettamente armonizzata a livello europeo.

I controlli sull'organizzazione delle banche sono uno degli strumenti di vigilanza sanciti espressamente dal TUB all'art. 53; fonte importante sono gli artt. 91 ss. della direttiva 2013/36/UE.

Una buona organizzazione dell'impresa bancaria è il perno principale del sistema di controllo dei rischi. Le norme di vigilanza non indicano quale sia l'assetto organizzativo migliore, ma impongono alle banche regole interne, procedure, funzioni dedicate, strutture e risorse per assicurare un adeguato controllo dei rischi. Le regole riguardano tre aspetti dell'organizzazione: il sistema dei controlli interni, la *corporate governance*, i sistemi di remunerazione dei *manager*.

5.2.4. Assenza di una disciplina differenziata per modello organizzativo

Non esiste una disciplina differenziata sulla base del sistema organizzativo adottato dalla banca (**tradizionale, dualistico, monistico**), perché le norme si riferiscono direttamente alle **funzioni** e non al sistema prescelto. Inoltre, se in linea teorica per le discipline non specificate diversamente si applica il diritto comune, alcune previsioni del diritto europeo tendono a rendere gli assetti organizzativi molto diversi da quelli di una società "classica" — un aspetto che dovrebbero tenere bene a mente gli studiosi di diritto commerciale.

La governance di una banca non è come la governance di una qualunque altra società, e lo stesso discorso vale anche per altri ambiti. Ad esempio, a seguito dell'emergenza covid sono state emanate disposizioni straordinarie che prevedevano, tra le altre cose, delle moratorie sui finanziamenti, e ci si chiedeva se gli interessi andassero pagati o meno. Gli studiosi di diritto commerciale affermavano che gli interessi non andassero pagati, appellandosi all'aspetto solidaristico, ma la banca, in quanto società, ha bisogno di quegli interessi. *(pagina 1–2)*

5.3. Circolare 285 — Premessa: finalità e struttura del Capitolo sul governo societario

Riferimento normativo: **Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza)**, Parte I (Recepimento in Italia della CRD4), Titolo IV (Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi), **Capitolo 1** (governo societario), **Sezione I** (Disposizioni preliminari e principi generali), par. 1 (Premessa).

> Efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali; per le banche essi assumono particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento. (…) Le disposizioni di questo capitolo, coerenti con l'evoluzione delle regole, dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale ed europeo, disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale; esse formano parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardante altri aspetti rilevanti dell'organizzazione e del governo societario, quali, ad esempio, i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, i requisiti degli esponenti aziendali, le operazioni con parti correlate e più in generale i conflitti di interesse, la disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché gli

> obblighi di disclosure verso gli investitori e il mercato e la disciplina speciale prevista per le società quotate e per le attività e i servizi di investimento.

La premessa afferma subito che assetti organizzativi efficaci sono essenziali per il perseguimento degli obiettivi aziendali e richiama gli interessi pubblici considerati dall'ordinamento. Rinvia poi alle regole e ai principi elaborati a livello internazionale (Basilea III) ed europeo (CRD4 e CRD5).

> Le disposizioni di questo capitolo si articolano in principi generali e linee applicative. I primi, attraverso norme di carattere generale, fissano gli obiettivi della disciplina rimettendo all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzarli, secondo criteri di proporzionalità che tengono conto della dimensione o della complessità della banca (cfr. par. 4.1 della presente Sezione). Le linee applicative agevolano, su alcuni aspetti specifici della materia, l'attuazione delle norme generali, senza esaurirne il contenuto precettivo; esse sono calibrate sulle caratteristiche organizzative e operative delle diverse tipologie di banche.

Le disposizioni del capitolo si dividono quindi in:

- **principi generali**: fissano gli obiettivi rimettendo agli intermediari le modalità di attuazione, secondo un criterio di **proporzionalità**;
- **linee applicative**: agevolano l'attuazione delle norme generali su aspetti specifici, senza esaurirne il contenuto precettivo.

(pagina 2–3)

5.4. Definizioni: organo di supervisione strategica, di gestione e di controllo

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, Definizioni.

> **Organo con funzione di controllo o organo di controllo**: a seconda del modello di amministrazione e controllo, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione.
>
> **Organo con funzione di gestione**: l'organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica; il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.
>
> **Organo con funzione di supervisione strategica**: l'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società).

Nelle definizioni emerge quanto già detto: si ragiona per **organo** (in base alla funzione svolta) e non per **sistema** adottato dalla banca (tradizionale, dualistico, monistico). Le tre funzioni

— supervisione strategica, gestione, controllo — possono essere attribuite a organi diversi o coincidere a seconda del modello societario, ma la disciplina si applica sempre a quelle funzioni. *(pagina 3)*

5.5. Sezione II — Scelta del sistema di amministrazione e controllo e progetto di governo societario

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, **Sezione II** (Sistemi di amministrazione e controllo e progetto di governo societario), Principi generali.

> In linea teorica non sussiste un'univoca corrispondenza tra le caratteristiche di ciascun modello di amministrazione e controllo e quelle strutturali e operative di ciascuna impresa. Le banche esercitano la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo sulla base di un'approfondita autovalutazione (…). I modelli monistico e dualistico possono anche rispondere alle esigenze di banche che operano in misura rilevante sui mercati internazionali in cui tali modelli sono maggiormente conosciuti ovvero facenti parte di gruppi in cui sono prevalenti tali forme organizzative. (…) Le motivazioni alla base della scelta del modello di amministrazione e controllo — di competenza dell'assemblea dei soci — devono essere rappresentate nell'ambito di un più generale **progetto di governo societario**, illustrativo degli assetti statutari e di organizzazione interna; il progetto è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, con il parere favorevole dell'organo di controllo.

Con la **riforma del diritto societario del 2003** è stata data alle banche la possibilità di adottare liberamente un sistema a scelta fra quello monistico, dualistico e tradizionale. Molte banche optarono per il sistema dualistico per "compiacere" la BCE, che ha sede a Francoforte. Un altro motivo per cui molte banche scelsero il modello dualistico fu che con il doppio consiglio (sorveglianza e gestione) potevano essere impiegate più persone.

Attualmente si specifica che, per una banca, la scelta del modello di amministrazione e controllo si basa su un'approfondita autovalutazione e che le sue motivazioni vanno rappresentate in un **progetto di governo societario**. *(pagina 3–4)*

5.6. Contenuto del progetto di governo societario e deroga per le BCC

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione II, Linee applicative.

> Il progetto di governo societario deve: a) illustrare le ragioni che rendono il modello prescelto il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli; b) descrivere le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa (…); c) fornire, nel caso della capogruppo (…); d) essere redatto e inviato alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia in fase di costituzione della banca, contestualmente alla relativa istanza di autorizzazione, nonché in occasione della modificazione del sistema

> di amministrazione e controllo adottato, unitamente alla richiesta di accertamento relativa alla modifica statutaria.

Questa parte indica il contenuto del progetto di governo societario: motivazione della scelta del modello, struttura organizzativa, elementi specifici per la capogruppo, e modalità/tempi di trasmissione all'autorità di vigilanza.

> Le banche di credito cooperativo non sono tenute alla predisposizione del progetto di governo societario qualora adottino lo statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria o dalla capogruppo, nel caso di gruppi bancari cooperativi, vagliato dalla Banca d'Italia.

La procedura è quindi **semplificata** nel caso delle BCC (banche di credito cooperativo).

Il controllo sul governo societario non avviene più soltanto in occasione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o del provvedimento sulle modifiche statutarie: il progetto di governo societario, in cui le banche illustrano in dettaglio le motivazioni della scelta del modello di amministrazione e controllo, deve essere aggiornato e sottoposto all'autorità competente, ove richiesto. *(pagina 4)*

5.7. Sezione III — Compiti e poteri degli organi sociali

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, **Sezione III** (Compiti e poteri degli organi sociali).

5.7.1. Disposizioni comuni

> Compiti e poteri di amministrazione e di controllo devono essere ripartiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi organi e all'interno di ciascuno di essi, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna.

Il testo precisa che i compiti vanno ripartiti in modo chiaro ed equilibrato fra i diversi organi, evitando concentrazioni di poteri.

5.7.2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione — principi generali

> Un sistema di governo societario efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri, richiede che, nel caso in cui le funzioni di supervisione strategica e di gestione vengano attribuite a organi diversi, siano chiaramente individuati e distinti i compiti e le responsabilità dei due organi, il primo chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e a verificarne nel continuo l'attuazione, il secondo responsabile dell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale.

Si ha un richiamo al **modello dualistico**: il testo non lo nomina, ma l'ipotesi è quella in cui le funzioni siano attribuite a organi diversi, come tipicamente accade con consiglio di sorveglianza

e consiglio di gestione. L'esigenza di distinguere i ruoli vale anche per i componenti dell'organo in cui le due funzioni coincidono.

5.7.3. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione — linee applicative

> a) Gli organi aziendali devono assicurare il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi (…); b) L'organo con funzione di supervisione strategica definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze (…); d) Il contenuto delle deleghe nell'ambito dell'organo con funzione di gestione deve essere determinato in modo analitico ed essere caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio.

5.7.4. Gli indirizzi della disciplina: dialettica interna e segregazione delle funzioni

Le disposizioni di vigilanza sul governo societario, modificate dopo il recepimento del pacchetto *Capital Requirements* del 2013, seguono tre linee guida: la dialettica interna, ottenuta con la distinzione netta fra funzione di supervisione strategica e funzione di gestione; il rafforzamento dell'autonomia dell'organo preposto al controllo interno, referente dell'organo di vigilanza; l'aumento delle regole e dei presìdi che consentono ai membri degli organi di svolgere i compiti in modo efficace e sulla base di informazioni adeguate.

La distinzione fra le due funzioni in senso lato gestionali, «supervisione strategica» e «gestione», vale indipendentemente dal modello di amministrazione e controllo adottato: le funzioni possono essere attribuite a organi diversi, ma le disposizioni citate sopra considerano anche il caso in cui coincidano nello stesso organo. Diverse prescrizioni mirano a una separazione più netta di quella richiesta dal codice civile o dal codice di autodisciplina delle società quotate, per favorire la dialettica aziendale ed evitare la concentrazione di potere in poche mani o in un «capo azienda». La scelta risale alla prima direttiva di coordinamento in materia bancaria (dir. 77/780/CEE), che affermò, sulla base dell'esperienza tedesca del modello dualistico, il principio dei «quattro occhi» (*Vier-Augen-Prinzip*); tende ad accrescere la trasparenza dei processi decisionali e la responsabilizzazione dei componenti degli organi.

Per dare attuazione alla *segregation of duties* la direttiva 2013/36/UE (art. 88) prevede due vincoli:

- il presidente dell'organo di gestione, nella sua funzione di supervisione strategica, non esercita simultaneamente le funzioni di amministratore delegato nello stesso ente, a meno che l'ente lo giustifichi e le autorità competenti lo autorizzino (art. 88, par. 1, lett. e);
- gli enti significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessità delle attività istituiscono un comitato per le nomine, composto da membri dell'organo di

gestione che non esercitano funzioni esecutive (art. 88, par. 2).

Il ruolo neutrale del presidente è una deroga incisiva ai modelli organizzativi diffusi in diversi ordinamenti europei; le disposizioni di vigilanza italiane lo prevedevano già prima del recepimento della direttiva.

Per assicurare la dialettica interna le regole bancarie impongono inoltre che: alcune decisioni strategiche non siano delegabili e siano rimesse al consiglio di amministrazione collegialmente; sia preservato il potere di proposta dei singoli consiglieri, anche nelle materie oggetto di delega; il contenuto delle deleghe sia puntuale; l'attribuzione di compiti di supervisione strategica al consiglio di sorveglianza non comporti ingerenze di quest'ultimo nella gestione. Gli obiettivi strategici non possono essere affidati a scelte autonome dell'amministratore delegato, ma sono discussi e approvati collegialmente. All'organo di gestione la direttiva affida funzioni specifiche: garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e l'osservanza delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti; sorvegliare il processo di informativa e comunicazione; assicurare un'efficace sorveglianza sull'alta dirigenza (art. 88, par. 1, lett. b, c e d). Il comitato nomine tiene conto, per quanto possibile e su base continuativa, della necessità che il processo decisionale dell'organo di gestione non sia dominato da un singolo o da un gruppo ristretto di persone in modo da pregiudicare gli interessi dell'ente nel suo insieme (art. 88, par. 2).

5.7.5. L'autonomia dell'organo di controllo

Per rafforzare l'indipendenza della funzione di controllo interno le norme di vigilanza prevedono che: l'organo di controllo si avvalga dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna siano trasmesse direttamente anche all'organo con funzione di controllo; i suoi componenti non possano assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del gruppo; sussista uno stretto coordinamento fra l'organo di controllo e il soggetto incaricato del controllo contabile; il consiglio di sorveglianza possa procedere ad atti di ispezione e controllo (se la funzione di supervisione strategica è assegnata ad esso, lo statuto prevede che i poteri ispettivi siano esercitati da un comitato costituito all'interno dell'organo); la revoca dei componenti del consiglio di sorveglianza sia debitamente motivata.

L'organo di controllo interno, un tempo identificabile con il solo collegio sindacale, è il referente dell'autorità di vigilanza (art. 52 TUB, disposizione già presente nella legge bancaria del 1936).

(pagina 4–5)

5.8. Sezione IV — Composizione e nomina degli organi sociali: principi generali

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, **Sezione IV** (composizione e nomina degli organi sociali), Principi generali.

Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli

organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione, di gestione o di controllo; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni all'organo, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

I componenti devono quindi essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi delle funzioni che sono chiamati a svolgere, dotati di professionalità adeguata al ruolo, con competenze diffuse e diversificate, e dedicare tempo e risorse adeguate (nel rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi); devono inoltre operare con autonomia di giudizio nell'interesse complessivo della banca. *(pagina 5)*

5.9. Comitati endo-consiliari: nomine, rischi, remunerazioni

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, **Comitati endo-consiliari**.

5.9.1. Disposizioni comuni

Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (…)

Il termine "**endo-consiliari**" si riferisce al fatto che i comitati non sono costituiti da altre persone, ma da consiglieri che vi prendono parte distribuendosi il carico di lavoro. I tre comitati (nomine, rischi, remunerazioni) sono obbligatori nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa; nelle banche intermedie (attivo tra 5 e 30 miliardi di euro) è obbligatorio il solo comitato rischi, mentre nelle banche di minori dimensioni i comitati sono facoltativi e rispondono a concrete esigenze. I tre comitati sono costituiti all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica.

5.9.2. Comitato nomine

> Il comitato svolge funzioni di supporto agli organi con supervisione strategica e di gestione nei seguenti processi: nomina o cooptazione dei consiglieri, (…)

Si tratta di un comitato specifico che, fra le altre cose, supporta l'organo preposto alla **cooptazione** dei consiglieri (la cooptazione è il metodo attraverso cui avviene la selezione e l'elezione dei nuovi membri di un organo collegiale). Si hanno delle deroghe rispetto alle norme di diritto societario comune: il consiglio individua in via preventiva i candidati e il comitato esprime il proprio parere sulla loro idoneità, cioè sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, etc., con un vaglio preventivo dei soggetti che potranno in seguito essere cooptati; il comitato supporta anche la valutazione di idoneità ai sensi dell'art. 26 TUB.

5.9.3. Comitato rischi

> Il comitato rischi svolge funzioni di supporto all'organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni e: individua e propone, avvalendosi del contributo del comitato nomine, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare; esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di audit) e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo indirizzate all'organo; esprime valutazioni e formula pareri all'organo sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale (…).

Si tratta del comitato con le maggiori responsabilità; svolge diverse funzioni fra cui il supporto all'organo con funzione di supervisione strategica e l'esame dei programmi di attività.

5.9.4. Comitato remunerazioni

> Per i compiti del comitato remunerazioni si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione delle banche.

Questo comitato si occupa delle remunerazioni all'interno delle banche. *(pagina 6–7)*

5.10. Sezione V — Funzionamento degli organi, flussi informativi e ruolo del presidente

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, **Sezione V** (funzionamento degli organi, flussi informativi e ruolo del presidente).

5.10.1. Funzionamento degli organi e flussi informativi

> Il funzionamento corretto ed efficiente degli organi richiede non solo una composizione adeguata secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi, ma anche la predisposizione di flussi informativi, procedure, metodi di lavoro, tempistiche delle riunioni, altrettanto adeguati. Assumono quindi particolare rilievo l'individuazione e la for-

malizzazione di prassi operative (procedure di convocazione, periodicità e durata delle riunioni, partecipazione) che assicurino effettività e tempestività all'azione degli organi e dei loro comitati.

Oltre a una composizione adeguata degli organi, il testo richiede flussi informativi, procedure e metodi di lavoro altrettanto adeguati.

5.10.2. Ruolo del presidente — principi generali

Il presidente del consiglio di amministrazione svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri.

5.10.3. Ruolo del presidente — linee applicative

a) Il presidente del consiglio di amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti.

Si riprende il concetto per cui gli esponenti aziendali debbano essere ben informati prima di prendere decisioni e astenersi/rifiutarsi di farlo laddove ritengano di non avere tutte le informazioni necessarie. Le disposizioni sono vere e proprie norme e non semplici "principi", con possibili ripercussioni anche sul piano penale.

Il presidente convoca il CdA per votare, ma deve essere sicuro che ci siano le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole; questo può avvenire inviando flussi informativi regolari agli organi aziendali.

5.10.4. Regole sul funzionamento degli organi e sull'informazione dei componenti

Il terzo indirizzo della disciplina è accrescere l'efficace funzionamento degli organi aziendali e la possibilità per ogni membro di agire sulla base di informazioni adeguate. Le norme bancarie non impongono un regime speciale, ma rendono vincolanti le *best practices* dei codici di *corporate governance* (in primo luogo quelli dell'Ocse e le regole del Comitato di Basilea). Fra le regole:

- limite al numero dei componenti degli organi collegiali, per favorirne l'efficiente funzionamento;
- piani di successione per le posizioni di vertice nelle banche di maggiore dimensione, per garantire la continuità aziendale in caso di cessazione dalla carica;
- limite al numero di incarichi di amministratore ricopribili contemporaneamente da un membro dell'organo di gestione (art. 91 dir. 2013/36/UE; c.d. limite al cumulo degli incarichi);
- costituzione, nelle banche di maggiore dimensione, di tre comitati specializzati (nomine, rischi, remunerazioni) all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica;

- processi di autovalutazione periodica degli organi.

Appositi regolamenti interni definiscono tempi, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi: la circolazione delle informazioni consente ai consiglieri privi di deleghe di agire in modo «adeguatamente informato», come richiedono le disposizioni civilistiche. È una regola di buon governo societario, sottolineata anche dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli organi delle società. *(pagina 7–8)*

5.11. Capitolo 3, Sezione I — Il sistema dei controlli interni: definizione, finalità e principio di proporzionalità

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, **Capitolo 3** (il sistema dei controlli interni), **Sezione I** (Disposizioni preliminari e principi generali), Premessa.

> Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche; esso assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione. Le presenti disposizioni definiscono i principi e le linee guida cui il sistema dei controlli interni delle banche si deve uniformare; in quest'ambito, sono definiti i principi generali di organizzazione, indicati il ruolo e i compiti degli organi aziendali, delineate le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo. (…) Le banche applicano le disposizioni secondo il principio di proporzionalità, cioè tenuto conto del profilo di rischio della banca, della dimensione e complessità operative, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati.

Il sistema dei controlli interni (SCI) viene definito come un elemento fondamentale, necessario ad assicurare che l'attività aziendale risulti in linea con le strategie e le politiche aziendali. Si riprende il **principio di proporzionalità**.

> La presente disciplina: rappresenta la cornice generale del sistema dei controlli aziendali. In materia di istituti di vigilanza prudenziale, essa è integrata e completata dalle specifiche disposizioni previste in materia (…); forma parte integrante del complesso di norme concernenti gli assetti di governo e controllo delle banche (…).

La disciplina non è un elenco esaustivo ma fissa regole minime (il sistema dei controlli interni deve occuparsi almeno di questi due aspetti): è la **cornice generale** del sistema dei controlli e, per gli istituti di vigilanza prudenziale (ICAAP, concentrazione dei rischi, partecipazioni detenibili, etc.), viene integrata e completata dalle specifiche disposizioni di settore; fa inoltre parte del più ampio complesso di norme su governo e controllo delle banche (governo societario, rischi informatici previsti dal DORA, assetti proprietari, requisiti degli esponenti, etc.).

> I presidi relativi al sistema dei controlli interni devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita e formalizzata.

Si specificano quindi tre elementi: (i) tutti i rischi devono essere adeguatamente coperti; (ii) le responsabilità sono rimesse agli organi competenti; (iii) la divisione dei compiti e delle responsabilità deve essere definita chiaramente. *(pagina 8–9)*

5.12. Le finalità del sistema dei controlli interni e il suo ruolo centrale nell'organizzazione

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, par. 6 (Principi generali).

5.12.1. Finalità

> Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità: verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali; contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (**Risk Appetite Framework – "RAF"**); salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; efficacia ed efficienza dei processi aziendali; affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali; prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo); conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne. Il sistema dei controlli interni comprende sistemi informatici e di rete istituiti e gestiti conformemente al DORA e al regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici.

Da notare come fra le finalità esplicitamente richiamate ci sia il coinvolgimento, anche indiretto, in attività illecite (come ad esempio il riciclaggio — qui l'antiriciclaggio è richiamato espressamente tra le finalità dei controlli interni, ma la disciplina specifica è nel d.lgs. 231/2007 e nelle relative disposizioni attuative della Banca d'Italia, a cui rinvia la stessa Circolare 285, Cap. 1, Sez. III, par. 2) e il concetto di "**conformità**" (sostanzialmente la traduzione di "compliance") delle operazioni con la legge, che fa riferimento a una delle funzioni più importanti e innovative. Il testo riportato è quello vigente dopo gli aggiornamenti 2026 della Circolare 285 (51° e 52°, ultimo del 28 luglio 2026); nella versione previgente erano incluse anche "le procedure informatiche" tra le informazioni da rendere affidabili e sicure.

5.12.2. Ruolo centrale nell'organizzazione

> Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale: rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni; orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo; presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza

prudenziale; favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali. Per queste caratteristiche, il sistema dei controlli interni ha rilievo strategico; la cultura del controllo deve avere una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali: non riguarda solo le funzioni aziendali di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale), nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare, gestire i rischi.

5.12.3. Requisiti generali per realizzare l'obiettivo

Per poter realizzare questo obiettivo, il sistema dei controlli interni deve in generale: assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilità del processo di gestione dei rischi e la sua coerenza con il RAF; prevedere attività di controllo diffuse a ogni segmento operativo e livello gerarchico; garantire che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'impresa (agli organi aziendali, se significative) in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi; incorporare specifiche procedure per far fronte all'eventuale violazione di limiti operativi; assicurare che il personale sia portato a conoscenza delle componenti del sistema dei controlli interni e delle principali politiche (in particolare, la politica di compliance), nonché delle modifiche sostanziali a esse apportate.

(pagina 9–10)

5.13. Le tre tipologie di controllo: primo, secondo e terzo livello

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, par. 6 (Principi generali). A prescindere dalle strutture dove sono collocate, si possono individuare tre tipologie di controllo.

5.13.1. Controlli di linea (controlli di primo livello)

Controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del back office; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche.

I controlli di linea sono volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Questo obiettivo può essere raggiunto tramite procedure informatizzate oppure tramite unità dedicate o addetto al back office (esempio: il responsabile di filiale preposto che a fine giornata svolge un'analisi delle operazioni realizzate per verificare che siano state svolte correttamente e/o non vi siano insoluti).

5.13.2. Controlli sui rischi e sulla conformità (controlli di secondo livello)

> Controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. "controlli di secondo livello"), che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro: a) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; b) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; c) la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Questi controlli non possono essere affidati agli stessi soggetti che svolgono i controlli di primo livello. I controlli sui rischi e sulla conformità si occupano del controllo sui rischi (attività di **risk management**) e dei controlli di conformità (**compliance** — dove si parla di autoregolamentazione ci si riferisce al rispetto anche delle circolari interne) su tutti i livelli (esempio: presentazione di un nuovo prodotto → chiedere alla compliance). Questi controlli sono eseguiti da strutture dedicate, distinte e autonome rispetto a quelle produttive.

5.13.3. Revisione interna (controlli di terzo livello)

> Revisione interna (c.d. "controlli di terzo livello"), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e dei sistemi informatici e di rete conformemente al DORA e al regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

L'attività di revisione interna (in inglese, **internal audit** — questa funzione inizialmente veniva definita di "ispettorato interno") è volta a identificare eventuali violazioni delle procedure e della regolamentazione a tutti i livelli, nonché a valutare periodicamente l'affidabilità dell'intero sistema dei controlli interni (funzione di carattere preventivo). Il testo del terzo livello è quello vigente dopo gli aggiornamenti 2026 (51° e 52°); nella versione previgente il testo riportava "e del sistema informativo (ICT audit)", formula sostituita dal rinvio al DORA. *(pagina 10–11)*

5.14. Principi generali di organizzazione: separatezza delle funzioni e gestione delle risorse umane

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, par. 6 (Principi generali).

> Inoltre, le banche rispettano i seguenti principi generali di organizzazione: i processi decisionali e l'affidamento di funzioni al personale sono formalizzati e consentono l'univoca individuazione di compiti e responsabilità e sono idonei a prevenire i conflitti di interessi. In tale ambito, deve essere assicurata la necessaria **separatezza** tra le funzioni operative e quelle di controllo; le politiche e le procedure di gestione delle risorse umane assicurano che il personale sia provvisto delle competenze e della professionalità necessarie per l'esercizio delle responsabilità a esso attribuite.

(pagina 11)

5.15. Sezione II — Il ruolo degli organi aziendali nel sistema dei controlli interni (RAF)

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, **Sezione II** (Il ruolo degli organi aziendali).

5.15.1. Premessa: il Risk Appetite Framework (RAF)

> Le banche assicurano la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni. In tale ambito, formalizzano il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (**Risk Appetite Framework – "RAF"**), le politiche di governo dei rischi, il processo di gestione dei rischi, ne assicurano l'applicazione e procedono al loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze.

Si specifica che le banche debbano formalizzare il **Risk Appetite Framework (RAF)**, ovvero il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio, che fissa ex ante gli obiettivi di rischio/rendimento e i conseguenti limiti operativi (Allegato C); a esso si affiancano le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi.

Il RAF risponde all'esigenza di evitare politiche incontrollate di crescita dei rischi, come verificato durante la crisi finanziaria del 2007-2009: la formalizzazione di un quadro di limiti massimi di rischio che la banca può assumere, tenuto conto della sua struttura organizzativa, favorisce un più efficace esercizio sia dei controlli interni sia di quelli esterni affidati all'autorità di vigilanza. Al vertice del sistema dei controlli interni stanno gli organi della banca, ai quali spetta anche il controllo sull'applicazione di queste regole e il loro riesame periodico.

5.15.2. Organo con funzione di supervisione strategica

> L'organo con funzione di supervisione strategica: **definisce e approva**: a. il modello di business avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati; b. gli indirizzi strategici e provvede al loro riesame periodico, in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo; c. gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi; (…) **approva**: a. la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali; b. il processo di gestione del rischio e ne valuta la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi; (…) **assicura che**: a. la struttura della banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di business adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative; b. il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale siano costantemente uniformati ai

> principi indicati nella Sezione I e che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti e rispettino le previsioni della Sezione III; (…).

I verbi cambiano in relazione a cosa fa l'organo con funzione di supervisione strategica: "**definisce e approva**", "**approva**", "**assicura**". ### Organo con funzione di gestione

> L'organo con funzione di gestione ha la comprensione di tutti i rischi aziendali, inclusi i possibili rischi di malfunzionamento dei sistemi interni di misurazione (c.d. "**rischio di modello**"), e, nell'ambito di una gestione integrata, delle loro interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno. In tale ambito, è in grado di individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la banca.

5.15.3. Organo con funzione di controllo

> L'organo con funzione di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF.

5.15.4. Il coordinamento delle funzioni di controllo

> Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni si basa sulla proficua interazione nell'esercizio dei compiti (d'indirizzo, di attuazione, di verifica, di valutazione) fra gli organi aziendali, gli eventuali comitati costituiti all'interno di questi ultimi, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, le funzioni di controllo.

(pagina 11–13)

5.16. Sezione III — Istituzione delle funzioni aziendali di controllo ed esternalizzazione

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, **Sezione III** (Funzioni aziendali di controllo), Istituzione delle funzioni aziendali di controllo.

> Ferma restando l'autonoma responsabilità aziendale per le scelte effettuate in materia di assetto dei controlli interni, le banche **istituiscono**, secondo quanto di seguito indicato, funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti: i) di conformità alle norme (compliance); ii) di controllo dei rischi (risk management); iii) di revisione interna (internal audit). Per assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo: (…)

Viene usato l'indicativo ("istituiscono") perché non si tratta di una facoltà opzionale: in ogni banca devono essere sempre presenti le funzioni di **compliance**, **risk management** e **internal audit**.

Sono tuttavia **esternalizzabili** i compiti operativi delle funzioni aziendali di controllo, all'interno o all'esterno del gruppo e nel rispetto del principio di proporzionalità (Cap. 3, Sez. IV,

par. 1); restano ferme la responsabilità degli organi aziendali e quella del responsabile della funzione esternalizzata. Le banche più piccole di solito non hanno abbastanza personale da poter dedicare allo svolgimento di queste funzioni (e non potrebbero neanche permetterselo in termini di costi da sostenere), per cui le affidano a soggetti esterni. Ci sono aspetti positivi e negativi derivanti dall'esternalizzazione:

- **aspetti positivi**: i soggetti a cui vengono affidati questi compiti sono probabilmente molto esperti in materia e sarebbero più efficienti del personale di una banca;
- **aspetti negativi**: un soggetto esterno non tiene conto della singola realtà aziendale; per lui ogni banca è solo "numeri".

Nelle BCC i controlli di terzo livello sono quasi sempre esternalizzati e affidati alla capogruppo.

(pagina 13)

5.17. Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo: compliance, risk management, internal audit

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione III, Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo.

5.17.1. Funzione di conformità alle norme (compliance)

> Il **rischio di non conformità alle norme** è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). Poiché il rischio di non conformità alle norme è diffuso a tutti livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative, l'attività di prevenzione deve svolgersi in primo luogo dove il rischio viene generato: è pertanto necessaria un'adeguata responsabilizzazione di tutto il personale.

I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:

- l'ausilio alle strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio rilevato, con possibilità di richiederne l'adozione;
- la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili alla banca e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali; (…).

> Ferme restando le responsabilità della funzione di compliance per l'espletamento dei compiti previsti da normative specifiche (quali, ad es., le discipline in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e di attività di rischio e con-

> flitti di interesse nei confronti di soggetti collegati), altre aree di intervento sono: il coinvolgimento nella valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi nell'ambito del relativo processo di approvazione, secondo quanto previsto nella Sezione II, paragrafo 3) che la banca intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali.

Questa è la definizione di **rischio di compliance**.

La crescita dei controlli di conformità alla legge e ai regolamenti deriva dall'attenzione che le autorità attribuiscono non solo al corretto adempimento degli obblighi della disciplina prudenziale, ma anche al rischio operativo e al rischio di reputazione. Il **rischio operativo** è il rischio di subire perdite derivanti da inadeguatezza o disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni; ne fa parte il **rischio giuridico**, cioè il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti. Il **rischio di reputazione** è il rischio, attuale o prospettico, di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità di vigilanza. La violazione delle regole, anche non specifiche dell'attività bancaria, può accrescere sia il rischio operativo sia quello di reputazione.

5.17.2. Funzione di controllo dei rischi (risk management)

> La funzione di controllo dei rischi ha la finalità di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

La compliance si occupa dei profili giuridici e aziendalistici, mentre il risk management è maggiormente di tipo quantitativo. Tutti i controlli interni sono comunque coordinati fra loro.

5.17.3. Funzione di revisione interna (internal audit)

> In tale ambito, coerentemente con il piano di audit, la funzione di revisione interna: verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva: a. la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale della banca, sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta e la propensione al rischio; tuttavia sono condotti anche accertamenti ispettivi casuali e non preannunciati; b. il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali; c. il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega, e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività; (…).

(pagina 13–14)

5.18. Capitolo 2 — Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, **Capitolo 2** (Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione), Sezione I (Disposizioni di carattere generale).

5.18.1. Fonti normative

> Le presenti disposizioni sono adottate sulla base degli articoli 53 e 67 del Testo Unico Bancario (TUB). Esse danno attuazione alla direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (di seguito, CRD, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, c.d. **CRD V**) relativamente alle previsioni in essa contenute in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, e tengono conto degli indirizzi e dei criteri concordati in sede internazionale, tra cui quelli dell'**EBA** e dell'**FSB**. I sistemi di remunerazione e incentivazione devono essere in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema finanziario nel suo complesso. Nel loro insieme, le best practices e gli orientamenti espressi in ambito internazionale costituiscono indirizzi e criteri interpretativi utili per il corretto recepimento delle disposizioni da parte delle banche (…).

La disciplina dei sistemi di remunerazione e incentivazione rinvia prevalentemente al diritto europeo: il Regolamento 575/2013, la CRD4 e le linee guida emanate dall'EBA. Contano anche le best practices e gli orientamenti espressi in ambito internazionale.

5.18.2. Principi e criteri generali

> Adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione dei consiglieri e del management della banca possono favorire la competitività e il buon governo delle imprese bancarie. La remunerazione, in particolare di coloro che rivestono ruoli rilevanti all'interno dell'organizzazione aziendale, tende ad attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa. Al contempo, i sistemi retributivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi e i valori aziendali, ivi inclusi gli obiettivi di finanza sostenibile che tengono conto, tra l'altro, dei fattori ambientali, sociali e di governance (**ESG**), e con le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca, ivi comprese le strategie di monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati, coerentemente con quanto definito nell'ambito delle disposizioni sul processo di controllo prudenziale.
>
> In particolare, le forme di retribuzione incentivante, basate su strumenti finanziari (es. **stock option**) o collegate alla performance aziendale, devono essere coerenti

> con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (ad es., Risk Appetite Framework – "RAF") e con le politiche di governo e di gestione dei rischi; esse devono tenere inoltre conto del costo e del livello del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese ed essere strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo.
>
> Nella prospettiva di evitare possibili aggiramenti delle presenti disposizioni, le banche assicurano che il proprio personale non sia remunerato o non riceva pagamenti o altri benefici tramite veicoli, strumenti o modalità comunque elusive delle presenti disposizioni, con riguardo, in caso di gruppo, anche alle succursali e filiazioni estere (ovunque insediate). Le banche richiedono al proprio personale, attraverso specifiche pattuizioni, di non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione o su altri aspetti che possano alterare (…)

5.18.3. Fonti, finalità e vincolatività della disciplina

Le politiche di remunerazione del personale più rilevante sono il terzo aspetto degli assetti organizzativi oggetto di particolare attenzione della vigilanza. Le fonti sono la direttiva 2013/36/UE e i *Regulatory Technical Standards* emanati dalla Commissione europea su proposta dell'EBA. La direttiva (UE) 2019/878 ha introdotto la possibilità per gli Stati di stabilire norme meno rigorose per le banche di piccole dimensioni, per le quali le misure risultano eccessivamente onerose.

Le politiche di retribuzione incentivanti adottate prima della crisi finanziaria avevano contribuito alla crescita non controllata dei rischi: gli amministratori puntavano ad aumentare i profitti di breve termine per beneficiare di meccanismi incentivanti, basati su strumenti finanziari (ad esempio *stock options*) o collegati alla performance aziendale, in conflitto con l'interesse a una sana e prudente gestione nel lungo periodo. Per evitare il conflitto di interessi la normativa europea ha fissato limiti precisi alle remunerazioni incentivanti e regole di governance perché la remunerazione dei *top manager* sia oggetto di una valutazione approfondita e trasparente da parte degli organi competenti, con modalità di calcolo e di corresponsione correlate ai risultati della gestione di lungo periodo.

La vincolatività delle regole è rafforzata dall'art. 53, comma 4-*sexies*, TUB, che prevede la nullità di qualunque patto o clausola non conforme. Per favorire la trasparenza le banche hanno obblighi informativi puntuali verso le autorità e il mercato; i compensi dei membri degli organi e delle altre figure apicali sono pubblicati sul sito web della banca.

5.18.4. Personale più rilevante e ruolo dell'assemblea

Il personale più rilevante comprende le figure aziendali in grado di incidere sul profilo di rischio della banca: sicuramente i membri degli organi societari e gli altri soggetti dell'alta amministrazione, come il direttore generale. L'EBA ha emanato norme puntuali per l'individuazione dei *risk-takers*.

All'assemblea è attribuito un ruolo cruciale, per favorire la consapevolezza e il controllo degli azionisti in funzione complementare al controllo pubblico esterno. Oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi da essa nominati, l'assemblea approva:

- le politiche di remunerazione e incentivazione degli organi e del restante personale;
- i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (*stock options*);
- i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;
- la remunerazione per particolari cariche dei membri del consiglio di sorveglianza.

Compiti importanti spettano al comitato remunerazioni e agli altri organismi di controllo interno, i cui membri non possono godere di remunerazioni incentivanti.

5.18.5. Vincoli alla struttura della remunerazione

Per allineare gli incentivi agli interessi di lungo termine della banca la parte variabile della remunerazione è strettamente collegata alla performance aziendale. Fra le regole principali:

- bilanciamento fra componente variabile e componente fissa, con rapporto tra variabile e fisso non superiore al 100%;
- componente variabile parametrata a indicatori di performance e misurata al netto dei rischi;
- periodo di valutazione della performance almeno annuale, ma preferibilmente pluriennale;
- pagamento differito, almeno in parte (40%), per un periodo non inferiore a 4-5 anni (almeno 5 anni per le banche significative);
- meccanismi di correzione *ex post* (*malus* o *claw back*), che possono ridurre o azzerare la parte variabile, soprattutto in caso di risultati gestionali significativamente inferiori agli obiettivi stabiliti o negativi.

Analoghi principi valgono per i trattamenti pensionistici e per i compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o della cessazione anticipata dalla carica (*golden parachutes*), che devono essere collegati alla performance realizzata e ai rischi assunti dalla persona e dalla banca. L'EBA chiede inoltre alle banche di adottare *gender neutral remuneration policies*, per limitare le discriminazioni nelle politiche di remunerazione delle donne. *(pagina 14–15)*

5.19. Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

Fra le disposizioni prudenziali rientrano le regole sulle operazioni con i «soggetti collegati», volte a evitare il rischio che questi ultimi influenzino le scelte gestionali. Potrebbero essere compromesse l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni sulla concessione di finanziamenti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse.

5.19.1. Soggetti collegati e parti correlate

I «soggetti collegati» sono una «parte correlata» e i soggetti a essa connessi in virtù di legami societari o familiari. Le «parti correlate» sono, in primo luogo, gli esponenti aziendali, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca, in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente ad altri, o un'influenza notevole. Sono parti correlate anche le società o imprese controllate o sottoposte a influenza notevole da parte della banca o di una società del gruppo bancario. Le regole attribuiscono un peso particolare ai conflitti di interesse che possono emergere nei confronti di imprese collegate, specie di natura industriale, verso le quali la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

5.19.2. Presidi

Contro questi rischi sono previsti limiti quantitativi agli affidamenti, nonché regole procedurali e organizzative:

- **limiti quantitativi**, rapportati al patrimonio, alle attività di rischio della banca o del gruppo bancario verso i soggetti collegati; sono differenziati per tipologia di soggetti collegati, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei rischi, e i crediti e le altre attività di rischio verso i soggetti collegati non possono comunque superare il 20% del patrimonio individuale della banca; per i maggiori rischi di conflitto nelle relazioni banca-industria, i limiti sono più stringenti per le parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie;
- **regole procedurali** per l'assunzione di attività di rischio, anche per ottemperare all'art. 136 TUB, che impone speciali cautele per le obbligazioni assunte dalla banca o da altra società del gruppo verso gli esponenti della banca e delle società del gruppo; le banche quotate sono soggette anche alle regole Consob in attuazione dell'art. 2391-*bis* c.c. su interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate, per cui le disposizioni di vigilanza prevedono criteri omogenei a quelli Consob, così che le due normative si possano rispettare con un solo procedimento deliberativo; in entrambe le discipline gli amministratori indipendenti hanno un ruolo rilevante nel processo decisionale;
- **regole sui controlli interni** che attribuiscono compiti e responsabilità agli organi aziendali per prevenire e gestire i conflitti di interesse, con obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

6 | Vigilanza regolamentare: i poteri di intervento della Banca d'Italia (art. 53-bis TUB)

Fonte: LEGB2_Appunti_06_Vigilanza-Regolamentare-Poteri-di-Intervento.pdf — *3 pagine*

6.1. Circolare 285: sistema informativo e continuità operativa (cenni conclusivi sul governo societario)

Chiude la trattazione dei sistemi di remunerazione e incentivazione una precisazione: tali sistemi non sono di per sé dannosi e, se adeguati, possono favorire la competitività e il buon governo delle imprese bancarie (Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 5). Resta però fermo l'obbligo, per le banche, di richiedere al personale con specifiche pattuizioni di non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione che possano alterare o vanificare ("inficiare") gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retributivi.

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte I (Recepimento in Italia della CRD4), Titolo IV (Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi), Capitolo 4 — Il sistema informativo. A seguito del forte sviluppo della tecnologia, la Banca d'Italia (BI) ha avvertito la necessità di regolamentare anche il sistema informativo delle banche. Nel testo vigente il capitolo non contiene più regole proprie sul rischio informatico: rinvia al regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e ai relativi atti delegati e conserva le disposizioni specifiche sui servizi di pagamento (testo vigente dopo il 51° aggiornamento della Circolare 285, atto di emanazione del 3 febbraio 2026; nella versione previgente il capitolo dettava regole che le banche dovevano seguire per minimizzare il rischio informatico e un piano di azione predisposto dall'organo con funzione di gestione e approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica). BI considera essenziale presidiare in via preventiva questi rischi.

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte I (Recepimento in Italia della CRD4), Titolo IV (Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi), Capitolo 5 — La continuità operativa. Il capitolo tratta la continuità operativa, da intendersi come corollario di un corretto utilizzo del sistema informativo (testo riordinato dal 51° aggiornamento: per la continuità operativa delle TIC rinvia all'art. 11 del regolamento (UE) 2022/2554, DORA).

La Circolare 285 contiene le norme di recepimento della direttiva 2013/36/UE e rinvia al regolamento (UE) n. 575/2013 per la disciplina dei principali istituti di vigilanza, laddove gli ordinamenti nazionali non abbiano discrezionalità; contiene inoltre la disciplina delle misure di vigilanza prudenziale non armonizzate. *(pagina 1)*

6.2. Art. 53-bis TUB: origine, finalità e principio di proporzionalità dei poteri di intervento

Origine della norma. In attuazione della CRD4, il comma 3 dell'art. 53 TUB (relativo agli interventi di BI di carattere specifico) è divenuto un articolo a sé stante: l'art. 53-bis TUB. Il testo di legge, previgente come vigente, non elenca obiettivi dei poteri di intervento: la finalità generale è nell'art. 5 TUB (sana e prudente gestione, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia). Le tre finalità seguenti corrispondono a quelle che la Circolare 269 assegna all'azione di intervento di vigilanza e restano valide come finalità sottese ai poteri:

- garantire la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, sanando eventuali gestioni aziendali problematiche[1];
- garantire il rispetto della normativa vigente;
- prevenire eventuali deterioramenti tecnici[2].

Il principio di proporzionalità. Vige tuttora il principio per cui gli interventi di BI devono essere proporzionali alla valutazione complessiva della banca. Nell'esercizio dei propri poteri, BI deve tenere conto di elementi:

- di natura **oggettiva**: gli strumenti affidati a BI sono molteplici, ma occorre individuare quale sia il più adatto al caso concreto;
- di natura **soggettiva**: la scelta dello strumento va rapportata anche alla banca su cui verrà usato, basandosi sulle capacità dimostrate dagli esponenti aziendali nel corso degli anni e sulle loro potenziali abilità "ricettive" (cioè la capacità di recepire e dare seguito alle indicazioni di vigilanza).

La scala di valutazione BI (punteggio da 1 a 4) e la gradualità degli interventi. BI, tramite proprie valutazioni, attribuisce a ogni banca meno significativa un punteggio che va da 1 a 4 (per le banche significative la valutazione prudenziale spetta alla BCE: Reg. (UE) n. 1024/2013, art. 4, par. 1, lett. f), e art. 6, parr. 4-6). Gli interventi devono essere proporzionati a tale punteggio:

- **Punteggio 1 o 2**: BI si limita solitamente ad atti di *moral suasion* (sotto forma di "chiacchiere") oppure all'invio di lettere nelle quali vengono fatte emergere le anomalie rilevate,

[1] Se nell'ambito della vigilanza informativa/ispettiva emergessero dei problemi, BI ha l'obbligo di intervenire adottando provvedimenti che sanino queste anomalie.

[2] Da notare come si tratti, in tutti e tre i casi, di interventi di carattere preventivo.

invitando la banca ad agire per risanare la situazione[3]. Questi interventi sono considerati di vigilanza "leggera" e non trovano un riscontro normativo specifico nel TUB (la Circolare 269 li inquadra come interventi preventivi: "richiami, inviti o raccomandazioni"): nulla vieta a BI di inviare lettere (la libertà di corrispondenza è peraltro un principio sancito anche a livello costituzionale) o di approcciarsi verbalmente agli esponenti aziendali.

- **Punteggio più elevato (ad es. 3)**: con un punteggio pari a 4 la Circolare 269 prevede un'azione molto incisiva (controlli intensificati e, di norma, interventi correttivi; per le banche, se la situazione è fortemente deteriorata, misure di intervento precoce ex artt. 69-noviesdecies e 69-vicies-semel TUB), non automaticamente la liquidazione coatta amministrativa; con un punteggio pari a 3, invece, BI necessita di strumenti più forti e incisivi, quelli sanciti e descritti dall'art. 53-bis TUB (testo vigente della Circolare 269, Modulo Azione di vigilanza, Livello 1, Capitolo 1, par. 1.2: nessun automatismo tra punteggio e azione, perché interventi correttivi sono possibili anche con punteggio 2, se singoli profili sono sfavorevoli, e già al punteggio 3 sono richiamati lettere, convocazione degli esponenti e accertamenti ispettivi).

(pagina 1–2)

6.3. Art. 53-bis, comma 1: i poteri di intervento specifico di BI (lettere a-e)

Il comma 1 dell'art. 53-bis TUB elenca i poteri che la Banca d'Italia può esercitare nei confronti delle banche vigilate.

a) Convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche. Questa lettera introduce una deroga rispetto al diritto comune: nelle società sottoposte alla disciplina ordinaria, il CDA è convocato dal presidente (art. 2381 c.c., salvo diversa previsione dello statuto) e non da un'autorità esterna come BI. L'intervento del tribunale, su richiesta dei soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e un decimo nelle altre (art. 2367 c.c.), riguarda invece la convocazione dell'assemblea, non del consiglio. La norma in esame attribuisce a BI la possibilità di convocare amministratori e sindaci, singolarmente o collegialmente; la convocazione dell'organo collegiale come tale, con ordine del giorno fissato, è oggetto delle lett. b) e c). A seguito della CRD4 i "dirigenti" del testo previgente sono diventati il "personale", con un'estensione della platea convocabile.

b) Ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni. BI può, ad esempio tramite l'invio di una lettera, ordinare la convocazione degli organi, fissarne l'ordine del giorno e proporre l'assunzione di determinate decisioni. Esempio: nel caso di una banca ritenuta ormai incapace di sopravvivere in autonomia, e non esistendo più la fusione coatta come strumento di intervento,

[3] Il termine *invita* non è usato casualmente: quando BI *invita* una banca, la sta di fatto obbligando; se invece *prega* una banca di fare qualcosa, le sta chiedendo di fare qualcosa a titolo di "favore" (ad esempio si può pregare una banca di compilare un questionario).

BI può ordinare la convocazione del CDA fissando come ordine del giorno il progetto di fusione con una determinata banca.

c) Procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche, quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b). Se gli organi non danno seguito a quanto richiesto ai sensi della lettera b) (ad esempio ignorano la lettera con cui veniva richiesta la convocazione del CDA), BI può procedere direttamente alla convocazione dei suddetti organi.

d) Adottare, per le materie indicate nell'art. 53 comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario, riguardanti anche:

- l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi;
- la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale;
- il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio;
- con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
- la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale;
- per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la possibilità di fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;
- l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance;
- l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività.

(Elenco secondo il testo vigente dal 9 gennaio 2026, d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, art. 1, comma 1, lett. o): il requisito di fondi propri aggiuntivi era già stato inserito dal d.lgs. 182/2021, mentre le aggiunte su depositi, rischi ESG e cripto-attività sono del 2025.)

BI può quindi adottare, per le materie già previste dall'art. 53 comma 1 (misure generali), provvedimenti specifici nei confronti di una singola banca. Per non falsare la competizione all'interno del sistema, questi interventi devono sempre essere adeguatamente motivati e possono essere adottati solo in chiave restrittiva. Il testo originario dell'articolo era molto più sintetico ("provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1"): gli esempi concreti degli ambiti a cui questa modalità di intervento può riferirsi sono stati aggiunti per gradi (d.l. 297/2006 per la restrizione delle attività e i divieti di operazioni e di distribuzione di utili, d.lgs. 239/2010 per il divieto di pagare interessi, l. 217/2011 per i limiti alle remunerazioni), mentre la CRD4 (d.lgs. 72/2015) ha esteso i destinatari a una o più banche o all'intero sistema bancario.

e) Disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la

rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. Questa lettera, particolarmente innovativa e introdotta nel 2015 a seguito della CRD4, prevede il c.d. potere di ***removal***, ovvero il potere di rimozione degli esponenti aziendali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa. La rimozione può riguardare il singolo o più esponenti, ma non l'intero organo[4]. La lettera richiama espressamente l'art. 26 TUB: la rimozione non occorre se sono venuti meno i requisiti previsti da quell'articolo (onorabilità, professionalità, ecc.), salvo che sussista urgenza di provvedere. Questa norma segna in parte un cambio di impostazione nell'esercizio della vigilanza: il potere di *removal* viene infatti esercitato da BI secondo principi di discrezionalità amministrativa nei confronti di quei soggetti che BI non ritiene adeguati, anche qualora essi possiedano tutti i requisiti previsti dalla legge[5].

6.3.1. Misure correttive, Srep e poteri dell'art. 53-bis

L'analisi delle informazioni comunicate dalle banche (analisi «cartolare») spetta alla BCE per le banche significative e alla Banca d'Italia per quelle meno significative. Si svolge secondo il *Supervisory Review and Evaluation Process* (Srep), che mira a formulare un giudizio complessivo sulla banca e ad attivare, ove necessario, le opportune misure correttive. Per la Banca d'Italia le modalità sono illustrate nella Circolare 285 e nella Circolare 269 del 2008 (*Guida per l'attività di vigilanza*), che delinea principi e linee guida dell'attività di vigilanza per garantire la coerenza dei comportamenti e rendere più trasparente l'azione amministrativa. Dal 2018 le disposizioni sono state aggiornate per adeguare le prassi italiane alla metodologia Srep del meccanismo di vigilanza unico per le banche *less significant*, adattamento di quella usata dalla BCE per le *significant* che tiene conto del principio di proporzionalità.

- **Base normativa.** Secondo l'art. 104 della direttiva 2013/36/UE e l'art. 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, l'autorità di vigilanza può richiedere alle banche una pluralità di interventi, che si intensificano al peggiorare delle condizioni dell'intermediario: dalla richiesta di rafforzamento patrimoniale fino a provvedimenti molto incisivi, come la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di determinate operazioni, anche societarie, e il divieto di distribuire utili. L'art. 104 è recepito dall'art. 53-bis, comma 1, lett. d), TUB; la lett. e) (rimozione di uno o più esponenti aziendali), introdotta nel 2015 per recepire le direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE, attribuisce un potere prima non previsto dall'ordinamento italiano.
- **Rapporto con l'intervento precoce.** I poteri si sovrappongono in parte a quelli di intervento precoce, affidati alle stesse autorità dalla direttiva 2014/59/UE, che nella fase pre-crisi attribuisce anche la rimozione di uno o più esponenti. La linea di confine tra misure correttive e misure di intervento precoce non è netta: la scelta degli strumenti più idonei nel caso concreto è affidata alla discrezionalità dell'autorità.

[4] In linea teorica BI potrebbe anche rimuovere l'intero organo, ma dovrebbe farlo con un apposito provvedimento per ciascuno degli esponenti; nella disciplina dell'amministrazione straordinaria (art. 70 TUB, scioglimento degli organi) e dell'intervento precoce (art. 69-vicies-semel TUB, rimozione e rinnovo di tutti i componenti degli organi) si prevede invece la possibilità di rimuovere l'organo in blocco.

[5] Per certi versi si va anche a ridurre la libertà dell'imprenditore, non lasciandolo completamente libero di scegliere gli esponenti aziendali.

- **Carattere ordinario dei poteri.** Dopo la crisi finanziaria questi poteri possono essere adottati anche se non ricorrono circostanze eccezionali e la banca non è prossima al dissesto; la richiesta di requisiti patrimoniali più elevati dei minimi europei può essere effettuata in via ordinaria. Prima della crisi misure simili erano adottate solo in presenza di gravi carenze patrimoniali e finanziarie: il modello di vigilanza è oggi più intrusivo nelle scelte gestionali.
- **Limite dell'art. 104-bis della direttiva 2013/36/UE** (CRD V, 2019). Il requisito di fondi propri aggiuntivo può essere imposto per coprire i rischi incorsi da singoli enti a causa della loro attività, compresi quelli che rispecchiano l'impatto degli sviluppi economici e di mercato sul profilo di rischio del singolo ente. Le misure correttive rispondono alla situazione specifica di una banca e non possono essere applicate in modo generalizzato di fronte a un mercato avverso, perché l'autorità svolgerebbe un ruolo regolamentare che non le spetta.
- **Secondo pilastro.** Le richieste di patrimonializzazione ai sensi dell'art. 104 sono affidate a scelte discrezionali delle autorità e costituiscono misure di «secondo pilastro» di Basilea; i requisiti patrimoniali minimi, di «primo pilastro», sono negoziati dai rappresentanti dei paesi aderenti al Comitato di Basilea e definiti direttamente dall'accordo.
- **Fase di dialogo.** Le misure correttive non conseguono immediatamente allo Srep e alla comunicazione dei risultati: segue un dialogo con la banca sulla situazione, sulle criticità emerse e sulle possibili misure, per iscritto (scambio di lettere) o oralmente (incontri con il *management*). La BCE può richiedere documenti e organizzare audizioni con gli esponenti aziendali (art. 11 del regolamento (UE) n. 1024/2013). La Banca d'Italia ha poteri ulteriori: oltre a chiedere documenti o convocare gli esponenti, può forzare gli intermediari ad assumere decisioni gestionali, convocando gli organi gestionali con ordine del giorno fissato per proporre determinate decisioni e procedendo direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato. Per la convocazione degli organi l'art. 53-bis, comma 1, conferma una disposizione vigente fin dall'emanazione del TUB nel 1993.

(pagina 2–3)

6.4. Art. 53-bis, comma 2: estensione del potere di convocazione ai soggetti che ricevono funzioni esternalizzate

Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali (testo vigente dopo il d.lgs. 182/2021, art. 1, comma 13, lett. b), che ha soppresso le parole "essenziali o importanti").

Il potere di BI di convocare personale viene così esteso anche a soggetti terzi che normalmente non sarebbero sottoposti all'attività di vigilanza, ma che svolgono per conto della banca funzioni aziendali affidate in outsourcing, senza più la limitazione alle sole funzioni essenziali o importanti.

(pagina 3)

7 | La Vigilanza Ispettiva

Fonte: LEGB2_Appunti_07_Vigilanza-Ispettiva.pdf — *9 pagine*

7.1. Introduzione: la vigilanza ispettiva

L'ultima forma di vigilanza che rimane da analizzare, dopo la vigilanza regolamentare e quella informativa, è quella **ispettiva**. Questa forma di vigilanza si caratterizza per un maggiore potere autoritativo delle autorità di vigilanza, ma affinché possa funzionare bene è necessario che sia fortemente integrata anche con le altre forme di vigilanza (regolamentare e informativa).

Non ci sono stati grandi cambiamenti nel TUB rispetto alla precedente legge bancaria a livello contenutistico, anche se alcuni mutamenti linguistici sono rilevanti, come si vedrà nell'analisi dell'art. 54 TUB.

Le ispezioni sono controlli effettuati dall'autorità di vigilanza presso le sedi della banca, in genere negli uffici dove è insediata la direzione generale. Consentono di osservare in modo diretto aspetti della gestione che non sono facilmente valutabili attraverso i controlli basati sulle informazioni ricevute dagli intermediari, come il corretto funzionamento dell'organizzazione aziendale o le prassi correnti nel governo dell'azienda; servono inoltre a controllare l'esattezza dei dati inviati dagli intermediari all'organo di vigilanza.

Lo scambio di informazioni tra vigilanza informativa e vigilanza ispettiva è cruciale per controlli efficaci: sia le ispezioni generali a carattere periodico sia quelle effettuate quando la situazione della banca presenta squilibri rilevanti sono preparate dagli ispettori in collaborazione con gli uffici che svolgono in via ordinaria la vigilanza informativa. In alcuni casi è proprio la vigilanza informativa a evidenziare carenze gestionali che impongono una verifica presso la sede della banca. *(pagina 1)*

7.2. Art. 54 TUB, comma 1: il potere ispettivo di Banca d'Italia

Art. 54 TUB, comma 1: *"La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari."* (Testo vigente dopo il d.lgs. 182/2021, in vigore dal 30 novembre 2021, che ha soppresso le parole «essenziali o importanti».)

Il primo comma è brevissimo, ma è l'unico a riferirsi all'attività di vigilanza esercitata nei confronti delle banche italiane. Prevede espressamente anche le ispezioni presso i soggetti verso

cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, senza più la limitazione a quelle essenziali o importanti.

Le differenze lessicali rispetto alla precedente legge bancaria sono significative:

- *"Disporre" vs "effettuare".* Nella precedente legge bancaria si utilizzava l'espressione "potrà **disporre** ispezioni" (art. 31, comma 2, r.d.l. 375/1936, riferito all'Ispettorato), lasciando intendere in qualche modo che questa attività fosse delegabile. Per fugare ogni dubbio, nella nuova formulazione dell'art. 54 si stabilisce che "Banca d'Italia può **effettuare** ispezioni": il legislatore ha quindi preferito mettere in chiaro che l'attività ispettiva non può essere delegata in alcun modo e può essere svolta soltanto da BI. *(Non si tratta di un cambiamento superfluo perché esistono Paesi come il Regno Unito in cui la Bank of England non realizza ispezioni perché stringe accordi con società di revisione a cui delega di svolgere anche l'attività ispettiva — a tutti gli effetti un outsourcing.)*
- *"Funzionari" vs "dipendenti".* Nella precedente legge bancaria (stesso art. 31, comma 2: ispezioni "a mezzo di funzionari") si sanciva che l'attività di vigilanza poteva essere svolta dai **funzionari**; attualmente questa può essere affidata ai **dipendenti**. I funzionari sono caratterizzati da un certo grado (ad esempio quadro o dirigente), mentre con il termine dipendente si fa riferimento a una categoria molto più ampia di soggetti. *(Adesso, come in passato, si creano dentro BI dei gruppi ispettivi, con la differenza che in passato il capogruppo era almeno un funzionario, mentre adesso la legge non pone requisiti di grado; la Guida di vigilanza richiama il grado, ad esempio, per individuare, se la lettera di incarico tace, il sostituto del capo-gruppo.)*
- *Natura non facoltativa dell'attività.* Anche se viene utilizzata l'espressione "può effettuare", questo non significa che si tratti di un'attività di vigilanza facoltativa: la vigilanza ispettiva è infatti al pari delle altre attività di vigilanza. Il verbo "potere" riguarda la libertà affidata a BI nel determinare tempi e modalità con cui effettuare ispezioni e accertamenti: BI è libera nella determinazione delle modalità di accertamento.

Per la determinazione delle modalità concrete attraverso cui svolgere l'attività ispettiva, BI si avvaleva (e si avvale tutt'ora) della **"Guida per l'attività ispettiva"**, cioè un documento riservato i cui contenuti non erano noti all'infuori di BI stessa; attualmente però tutta questa segretezza è venuta meno ed è aumentata la trasparenza verso l'esterno in merito ad alcuni aspetti (la parte ispettiva è oggi pubblica nella Guida per l'attività di vigilanza, Circolare 269 del 7 maggio 2008).

Le ispezioni sono libere nel metodo, data l'assenza di riferimenti espliciti nella legge, ma devono avvenire nel rispetto dei principi che regolano l'azione amministrativa. Per uniformare l'azione di vigilanza, la Banca d'Italia ha stabilito nella Guida per l'attività di vigilanza (circ. 269 del 2008, parte III) «percorsi di analisi» (Pda) dettagliati, articolati per aree di indagine coerenti con l'approccio seguito dal sistema di analisi aziendale nella vigilanza cartolare e con le caratteristiche degli intermediari. *(pagina 1–2)*

7.3. Tipologie di ispezioni: la classificazione tradizionale

Secondo i vecchi schemi le ispezioni venivano distinte in due macrocategorie (normalmente combinate come periodiche-generale e straordinarie-settoriali):

- **Ispezioni periodiche e ispezioni straordinarie**: tutte le banche sono sottoposte periodicamente ad ispezioni; le banche di dimensioni più piccole (o anche le BCC e le BP) vengono sottoposte ad accertamento ispettivo in media ogni **4 anni**, le banche di maggiori dimensioni ogni **6/7 anni**. Le ispezioni straordinarie sono invece ispezioni realizzate con una cadenza inferiore. Le ispezioni (periodiche o straordinarie che siano), proprio perché vengono svolte a distanza di anni per la stessa banca, possono durare anche mesi, per dare modo ai dipendenti di ottenere tutte le informazioni di cui necessitano. Le banche hanno un incentivo a collaborare in queste ispezioni perché "ricevere" un'ispezione è comunque oneroso in termini di tempo e personale che bisogna dedicare ai dipendenti di BI.
- **Ispezioni generali e ispezioni settoriali**: le ispezioni generali mirano a un'analisi delle attività della banca nel suo complesso, mentre quelle settoriali si focalizzano su un certo aspetto. Un tempo le ispezioni erano quasi tutte generali; attualmente è aumentato il numero di ispezioni settoriali, soprattutto per osservare il rispetto (o meno) di normative più delicate, come la trasparenza verso clienti o quelle inerenti al riciclaggio. Negli ultimi anni stanno prendendo sempre più piede le attività di **follow up**: se a seguito di un'ispezione BI ha espresso delle costatazioni e ha obbligato la banca in questione a prendere delle misure, è probabile venga organizzata un'ispezione straordinaria per verificare che effettivamente la banca stia agendo come le è stato imposto.

Normalmente le ispezioni periodiche sono di tipo generale, quelle straordinarie invece sono settoriali.

Preavviso: quando le ispezioni sono svolte da BI, questa non fornisce un preavviso su quando potrebbe avvenire; la BCE tende invece a informare preventivamente: le ispezioni *in loco* sono condotte previa notifica all'autorità di vigilanza nazionale, ma i suoi funzionari possono accedere ai locali della banca anche senza preavviso (art. 12 reg. (UE) n. 1024/2013). Si ricorda che, come disposto dall'art. 4, comma 3, TUB (e non dall'art. 7, che riguarda il segreto d'ufficio), le norme sulla trasparenza amministrativa (legge 241/1990) si applicano in quanto compatibili. Il motivo per cui BI preferisce l'effetto sorpresa ha perso un po' di significato nel tempo: prima ci si recava subito alla cassa per vedere se ci fossero cose anomale, e se una banca avesse saputo dell'ispezione in anticipo avrebbe agito per evitare di essere scoperta. Oggi si possono fare verifiche sul sistema informatico su cui sono registrate tutte le operazioni, e il contante in cassa è sempre meno: l'effetto sorpresa conta meno. *(pagina 2)*

7.4. Art. 54 TUB, commi 2-4: la cooperazione con le autorità estere

Comma 2: *"La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio*

di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche." (Nei commi 2 e 3 il testo vigente dice «dell'Unione europea» al posto di «comunitario», dopo il d.lgs. 182/2021.)

In questo comma si sancisce il principio per cui, pur esistendo l'*home country control*, le autorità di vigilanza devono collaborare fra loro (**principio di leale collaborazione**). BI, invece di recarsi personalmente nel Paese dell'Unione europea in questione, può richiedere che l'autorità di vigilanza di quel Paese svolga per lei l'attività di vigilanza ispettiva. La locuzione "ovvero concordare altre modalità delle verifiche" si riferisce a quei casi in cui l'Italia necessiti di svolgere attività di vigilanza ispettiva in uno di quei paesi in cui la stessa è delegabile (come nel caso della Bank of England, già citato, che però dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea rientra tra gli Stati terzi del comma 4).

Comma 3: *"Le autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche."*

In questo comma si esprime lo stesso concetto descritto nel comma precedente ma "rovesciandolo" all'Italia: sono le autorità estere che possono ispezionare succursali di proprie banche stabilite in Italia, previa informazione a BI.

Comma 4: *"A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori."*

In questo caso si specifica che la collaborazione è facoltativa ("può concordare") e comunque possibile solo a condizioni di **reciprocità** con il Paese terzo in questione (cioè fuori dall'Unione Europea). *(pagina 2–3)*

7.5. La prassi operativa: le nuove tipologie di ispezione (disposizioni di vigilanza)

Fonte: Parte III (Altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Capitolo 8 (Vigilanza ispettiva), Sezione I (Disposizioni di carattere generale), Premessa.

"Le ispezioni della Banca d'Italia sono volte ad accertare che l'attività dei soggetti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. In particolare, l'attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell'intermediario controllato ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla governance e sui controlli interni. La frequenza e la tipologia delle ispezioni sono determinate sulla base di una pianificazione annuale e possono essere distinte in:

- *ispezioni a "spettro esteso", che esaminano la complessiva situazione aziendale;*
- *ispezioni "mirate", rivolte a determinati settori di attività, aree di rischio o profili gestionali;*

- *ispezioni "tematiche", riguardanti aspetti di carattere generale rilevanti per l'intero sistema creditizio e finanziario;*
- *ispezioni di "follow-up", per la verifica dello stato di realizzazione di misure correttive richieste dalla Vigilanza o promosse dagli stessi intermediari;*
- *ispezioni di "compliance", che verificano il rispetto delle normative in materia di tutela delle relazioni con la clientela, di usura e di contrasto al riciclaggio.*

Ai fini della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche, i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e i soggetti ai quali le une e gli altri abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti." (La Circolare 285 conserva l'espressione «essenziali o importanti», che il d.lgs. 182/2021 ha invece soppresso nell'art. 54, comma 1, TUB.)

Cambia la **terminologia**: da ispezioni generali a "spettro esteso" e da settoriali a "mirate", con l'aggiunta delle ispezioni tematiche (categoria che nello schema tradizionale non esisteva). La Guida per l'attività di vigilanza, nel testo attuale, tratta le ispezioni "tematiche" come un tipo particolare di "mirate" e distingue invece per materia (prudenziale, di tutela, antiriciclaggio), senza la categoria "compliance" della Circolare 285. *(pagina 3)*

7.6. Svolgimento degli accertamenti: soggetti, poteri e fasi dell'ispezione

Fonte: Parte III (Altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Capitolo 8 (Vigilanza ispettiva), Sezione II (Disciplina degli accertamenti), Svolgimento degli accertamenti.

"Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta. Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'azienda ispezionata. Gli accertamenti nei confronti di banche o di soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti sono svolti, di norma, presso gli uffici della direzione generale: gli ispettori, qualora lo ritengano necessario ai fini dell'indagine, possono recarsi anche presso le dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero."

Le disposizioni di vigilanza dicono poco sulle modalità con cui viene svolta l'attività ispettiva, ma, come detto, col tempo BI è diventata più trasparente sulle prassi adottate. Di seguito le fasi tipiche del processo, ricostruite dalla prassi.

1. Pianificazione. Il primo passo spetta alle autorità di vigilanza, che predispongono un **piano ispettivo**; in questo piano si decide chi sono gli intermediari che subiranno un'ispezione e di quale tipo (generale o settoriale). *(Ovviamente il piano può essere rivisto, ad esempio si possono inserire ispezioni straordinarie.)*

2. Conferimento dell'incarico. Segue il conferimento dell'incarico al (o ai) dipendente designato per l'ispezione. *(In caso di banca accentrata l'incarico è affidato dal governatore di BI o da un membro del direttorio; in caso di banca decentrata, da una filiale provinciale di BI.)* In caso di ispezioni generali l'incarico è di norma affidato a un gruppo ispettivo (almeno due

dipendenti) e non a una persona singola. Questo conferimento dell'incarico altro non è che una lettera nella quale si sancisce che il dipendente X andrà a svolgere un'ispezione nella banca Y, ed è a tutti gli effetti un ordine di incarico.

3. Criteri di designazione del personale. Due regole orientative guidano la scelta dei dipendenti da assegnare:

- evitare persone che abbiano già dei pregiudizi: si evitano, ad esempio, dipendenti che già svolgano un'attività di vigilanza informativa nei confronti di quella banca;
- puntare a un'**eterogeneità delle competenze** nella costituzione del gruppo (una persona con maggiori competenze in ambito legale, un'altra con maggiori competenze nella lettura dei bilanci, ecc.).

Non avere pregiudizi non significa però essere poco informati sulla banca che si andrà a ispezionare: una volta ricevuta la lettera di incarico, il gruppo ispettivo inizia la **fase di pre-ispezione**, nella quale si valutano una serie di documenti (fra cui lo SREP, la valutazione annuale precedente di BI, i rapporti ispettivi precedenti, ecc.).

4. Svolgimento dell'ispezione: criteri modulari. Durante l'ispezione vera e propria si seguono criteri modulari, cioè si analizzano prima una serie di documenti più generici (i verbali delle riunioni del CdA, i verbali delle riunioni del collegio, il registro degli esposti), e poi ci si focalizza su aspetti più quantitativi, come ad esempio i crediti erogati o le attività di investimento. A prescindere da cosa si va ad analizzare nello specifico, bisogna anche tenere a mente l'ambiente in cui si svolge l'ispezione: i dipendenti devono capire se le persone con cui stanno interloquendo siano o meno affidabili.

5. Redazione del rapporto. Quando l'ispezione è stata conclusa si può procedere alla redazione del rapporto ispettivo; per evitare però che le valutazioni delle banche differiscano in relazione a chi svolge l'ispezione, è necessario avere un confronto con il capo dell'amministrazione centrale di BI che si occupa della vigilanza ispettiva. *(pagina 4–5)*

7.7. Struttura del rapporto ispettivo

Nello schema tradizionale i rapporti ispettivi si dividono in due parti:

- una **parte aperta**, che verrà consegnata alla banca ispezionata, a sua volta divisa in:
  - **costatazioni**, nelle quali vengono fatti emergere veri e propri rilievi che potrebbero portare all'erogazione di sanzioni;
  - **ulteriori osservazioni**, dove sono riportate cose che non costituirebbero sanzioni ma di cui comunque BI vuole informare la banca;
- una **parte chiusa**, che rimane a BI, a sua volta divisa in:
  - **riclassificazione di alcune voci di bilancio e di matrice** (relazioni di carattere tecnico di poche pagine in cui si riportano alcuni schemi che permettono di avere un quadro della banca);
  - un **giudizio sugli esponenti bancari e sulle prospettive della banca**. *(Lo schema è oggi cambiato: il rapporto consegnato alla banca si articola in "obiettivi*

> *dell'ispezione", "considerazioni di sintesi" e "analisi delle risultanze" (rilievi e analisi di contesto), mentre un documento separato, i "Riferimenti Tecnici per la Vigilanza", resta alla sola struttura di vigilanza.)*

Per la consegna della parte aperta, BI organizza un'apposita riunione.

La parte aperta è destinata agli organi aziendali: fa conoscere loro le carenze rilevate, nell'ottica del dialogo con gli organi gestionali, e comunica gli eventuali fatti sanzionabili, che danno origine a uno specifico procedimento in contraddittorio con gli interessati. La parte chiusa, detta anche «riferimenti riservati», è destinata agli uffici della Vigilanza e contiene la valutazione degli ispettori sulla situazione aziendale; può contenere anche informazioni su fatti censurabili in sede penale, per i quali, in virtù dell'art. 7 TUB sul segreto d'ufficio, spetta esclusivamente al governatore riferire all'autorità giudiziaria competente.

Nel rapporto ispettivo la **prima pagina** è dedicata ai dati identificativi della banca: il nome della banca, il codice ABI, la data di inizio e chiusura dell'ispezione e quali sono gli ispettori.

Di seguito si analizzano due rapporti ispettivi: uno un po' più datato e uno più recente.

(pagina 5)

7.8. Rapporto Ispettivo N.1 — Parte Aperta: costatazioni

Il primo rapporto analizzato riguarda una banca in gravissima difficoltà, poi commissariata durante lo svolgimento stesso dell'ispezione. Di seguito i passaggi testuali della parte aperta (costatazioni), con il relativo commento esplicativo.

Il contesto e la debolezza strutturale

> *"In un contesto segnato da forti esternalità di carattere economico-ambientale nonché in presenza di un difficoltoso affermarsi di logiche genuinamente imprenditoriali da parte degli enti di riferimento proprietario, l'evoluzione gestionale della banca si è nel tempo allontanata da sentieri virtuosi per assumere, come già rilevato nel precedente accertamento ispettivo, connotati di crescente debolezza strutturale, da ultimo sfociati in gravi squilibri delle coordinazioni tecniche e nella dispersione del posizionamento sul mercato. Oltre ai richiamati vincoli esterni, la determinante di siffatto stato di cosa, che tra l'altro rende l'azienda possibile di esclusione dal sistema di garanzia dei depositi, va ricondotta alla insufficienze dell'azione svolta dagli Organi amministrativi, direzionali e di controllo cui, sino alle recenti decisioni di ricambio, è stata affidata la conduzione dell'impresa. Da stigmatizzare nell'ordine: (…)"*

Le costatazioni procedono dal generale al particolare: BI parte dalle questioni più generali (il contesto in cui la banca opera) e passa poi a quelle più specifiche inerenti alla situazione della banca. Gli elementi che emergono sono:

1. la **non indipendenza** della banca: le forti esternalità esterne (enti di riferimento proprietario) non sono un fattore positivo; si specifica fin da subito che la banca non è ancora entrata nell'ottica che le banche sono imprese a tutti gli effetti (ci si trovava nella fase di

passaggio dalla precedente legge bancaria al TUB), a causa dei soci più forti, e che si sta allontanando da sentieri virtuosi;
2. la **recidiva**: viene appositamente ribadito, per esprimere la gravità della situazione, che questo rilievo era stato fatto emergere anche durante la scorsa ispezione;
3. la **debolezza strutturale**, derivante da gravi squilibri delle coordinazioni tecniche e perdite di quote di mercato. *(L'utilizzo del termine "grave" non è casuale: BI lo utilizza laddove ritiene che la banca potrebbe essere sottoposta a una procedura di crisi, cioè amministrazione straordinaria (art. 70 TUB: "gravi perdite del patrimonio") o liquidazione coatta amministrativa (art. 80 TUB).)*
4. un richiamo alla possibilità di **esclusione dal sistema di garanzia dei depositi**.

La politica allocativa e la gestione dei rischi

> *"La politica allocativa attuata, dimentica dei principi di prudenza costituiti dal frazionamento e dall'attenta selezione dei rischi, tanto da spingere la concentrazione e il grado di illiquidità del portafoglio prestiti al punto da compromettere la stabilità dell'intermediario."*

Si fa riferimento alla scorretta modalità di gestione dei rischi: la banca non ha posto abbastanza attenzione nella selezione dei rischi, finendo per sviluppare un'elevata **concentrazione** in un certo settore (nel caso concreto, il settore degli appalti pubblici), rischiando di compromettere l'intera stabilità dell'intermediario (il problema è legato alla difficoltà di liquidare le posizioni assunte).

Gli indirizzi strategici

> *"Gli indirizzi strategici perseguiti, frutto di prospettive di breve periodo e volti alla conservazione di schemi tradizionale, pur al cospetto di sollecitazioni di mercato, ad evidenza implicanti: ridefinizione dei moduli produttivi e commerciali per il miglioramento qualitativo, ricerca di nuovo fonti di reddito, dinamiche più tempestive e rigorose nel contenimento dei costi."*

Ancora una volta si accusa la banca di non aver tenuto conto, nel passaggio dalla precedente legge bancaria al TUB, del cambiamento del contesto normativo. Si ha un richiamo all'importanza di una gestione non improntata solo al breve periodo ma anche al medio-lungo termine. *(Al tempo di questo rapporto ispettivo non esisteva ancora l'organo con funzione di supervisione strategica.)*

L'assetto organizzativo

> *"L'approccio adottato in materia organizzativa, riflesso di processi di mediazione tra istanze sovente particolaristiche, in luogo della realizzazione di un disegno organico. Né è scaturita un'architettura non priva di elementi di incoerenza, spesso pletorica e talvolta carente, fondata sulla frammentazione dei compiti senza l'ausilio di fasi di coordinamento e di trasparenza nei compiti, poco orientata alla vendita, alla valutazione dei risultati, e, soprattutto, scarsamente presidiata sotto il profilo dei controlli interni."*

BI fa riferimento anche alle anomalie riscontrate a livello organizzativo: la confusione interna non rendeva capace di distinguere chi facesse cosa, perché in alcuni ambiti vi era carenza di circolari interne, in altri ve ne erano fin troppe. Visto il richiamo esplicito ai controlli interni, l'internal auditor sarà stato punito severamente.

I coefficienti patrimoniali prudenziali

> *"Nel merito dei lineamenti tecnici, deve in primo luogo rilevarsi lo sfaldamento della base patrimoniale, quale in chiusura di sopralluogo emerge dal dato netto stimato in sede ispettiva (- 60 mld di Lire) contro un importo di 910 mld di Lire. Le rettifiche apportate attengono per 710 mld di Lire a svalutazioni su crediti."*

In questa parte BI inizia a occuparsi dei coefficienti (ratios) patrimoniali prudenziali; il termine **sfaldamento** è riferito a una grave perdita di patrimonio *(se non fosse stata così grave, avrebbe utilizzato termini meno perentori come "progressiva riduzione").* Emerge una differenza enorme fra quanto dichiarato dalla banca e quanto rilevato in sede ispettiva: **-60 miliardi di Lire** (dato netto stimato in sede ispettiva) contro **910 miliardi di Lire** dichiarati. Le rettifiche apportate, pari a **710 miliardi di Lire**, si riferiscono alla loro trasformazione in perdite su crediti netti.

> *"Dimensione dei termini del degrado ora manifestatosi si ottiene, per altra via, dal confronto fra l'azzeramento del coefficiente di solvibilità al dicembre '95 e il valore del 9,41% segnalato alla fine dell'anno precedente. Rispetto alla soglia obiettivo del 10%, sanzionata con finalità prudenziale nel giugno '92, detto consultivo comporta: (…)"*

Il **coefficiente di solvibilità** è passato in un anno da **9,41%** a **0** (azzeramento a dicembre '95). Inoltre, come già richiamato in precedenza, anche la scorsa ispezione non era andata particolarmente bene, e per questo BI aveva optato per una misura di carattere specifico nei confronti di questa banca, modificando la soglia da rispettare per il coefficiente di solvibilità, portandola dall'**8% al 10%** (richiamo all'art. 53-bis, comma 1, lett. d, TUB, numerazione attuale dopo il d.lgs. 72/2015, già art. 53, comma 3, lett. d; il provvedimento del giugno '92 è però anteriore al TUB, in vigore dal 1° gennaio 1994). A seguito dell'ispezione era emerso che il coefficiente di solvibilità della banca era del 9,41% (ennesima violazione).

La redditività

> *"Indicazioni del pari critiche rinvengono dal disgregarsi dell'attitudine aziendale al profitto, stretta da deficit di periodo ormai sistematici (…)"*

Si vuole far emergere che, a prescindere dalla situazione patrimoniale, la banca non sta neanche più riuscendo a generare reddito.

Gli interessi fittizi

> *"L'esponenziale ampliarsi degli impieghi produttivi di competenze meramente scritturali."*

Questa frase indica il problema principale della banca: le **competenze meramente scritturali**. La banca in questione iscriveva a bilancio interessi fittizi. La modalità con cui venivano contabilizzati questi interessi fittizi sempre crescenti è piuttosto semplice:

1. Un'impresa edile **A** richiede un finanziamento di **100 euro** alla banca per la realizzazione di un complesso turistico e la banca glielo concede *(tralasciando un'istruttoria per nulla adeguata, in cui non si considerava la capacità di rimborso del soggetto, se avesse ottenuto o meno l'autorizzazione per poter edificare, la forma tecnica di finanziamento più adeguata, ecc.)*.
2. Dopo un po' di tempo la banca si rende conto che l'impresa A non riuscirà a restituire la somma prestata; per evitare di passare l'esposizione a sofferenza, banca e impresa si accordano per la costituzione di un'altra impresa **B** (con gli stessi soci di A), che chiederà un finanziamento di **120 euro** per la costruzione di un complesso turistico.
3. La società B copre il debito di A (i 100 euro di finanziamento) più gli interessi maturati nel tempo (**20 euro**, cifra inventata ma esemplificativa).
4. Lo stesso procedimento viene poi ripetuto con le società C, D, E, ecc., generando una catena di finanziamenti sempre crescenti che occultano il deterioramento reale dei crediti.

L'istruttoria del fido e il valore commerciale vs. il valore di realizzo

> *"E invero, l'attività istruttoria appare incompleta e superficiale, sia nelle proposte promananti dalle ramificazioni periferiche, di rado suffragate da analisi consone, sia nello scrutinio affidato agli uffici centrali, sovente ripetitivo e acritico. In concreto, il prioritario metro di giudizio si è fondato sulla consistenza dei patrimoni apprezzati solo nel presunto valore commerciale e non in quello di realizzo."*

Vengono espressi dei rilievi anche in merito alla modalità con cui erano gestite le pratiche di fido, con riferimento a una pratica particolarmente scorretta nel contesto bancario: utilizzare il **valore commerciale** nelle valutazioni piuttosto che il **valore di realizzo**. *(Quando un cliente offre in garanzia un certo bene, la banca necessita di far realizzare una perizia per poterne determinare il valore; la banca poi dovrà tener conto non del valore commerciale del bene in questione, ma di quanto riuscirà a ottenere in caso di vendita dello stesso — appunto il valore di possibile realizzo, sempre molto più basso del valore commerciale.)*

Precisazione sulla natura dell'ispezione

> *"Le ispezioni di vigilanza non sono ragguagliabili ad una revisione contabile e, quindi, il presente fascicolo non ha alcun valore a tale effetto."*

Il rapporto precisa appositamente che l'azione di vigilanza ispettiva non è equiparabile a una **revisione contabile**.

La consegna del rapporto: il commissariamento in corso d'ispezione

> *"Il contenuto del presente fascicolo viene portato, in data odierna, a conoscenza del Commissario straordinario e del Comitato di Sorveglianza."*

Normalmente il rapporto viene consegnato alla banca (in particolare al presidente del CdA e al presidente del Collegio Sindacale); in questo caso, a seguito della situazione disastrosa della banca, la banca è stata **commissariata mentre era ancora in atto l'ispezione**, e infatti il verbale è stato direttamente consegnato al commissario straordinario e al comitato di sorveglianza. *(pagina 5–8)*

7.9. Rapporto Ispettivo N.1 — Parte Chiusa

Nella parte chiusa, come visto, si ha una riclassificazione di alcune voci di bilancio e di matrice, su cui viene assegnato un giudizio (nel caso di questa banca, tutti sfavorevoli) e una valutazione anche sugli esponenti (altrettanto sfavorevole).

In un'altra tabella sono definite, in colonna, le sofferenze, gli incagli e le perdite, e in riga si specifica la valutazione fornita dalla banca sull'esposizione e il giudizio di BI in sede ispettiva. *(Il documento fonte non riporta i valori numerici di questa tabella: se ne descrive solo la struttura.)*

Nella parte finale, oltre a un riassunto conclusivo in cui si ribadisce lo stato pessimo della banca, si specifica che lo spettro degli strumenti a disposizione per poter intervenire è **"ampio e non preclusivo"**, cioè si può utilizzare qualunque strumento. *(pagina 8–9)*

7.10. Rapporto Ispettivo N.2 — Parte Aperta: la centralità della governance

Il secondo rapporto analizzato, più recente del primo, si apre con un giudizio complessivo netto:

> *"L'accertamento ha fatto emergere risultanze in prevalenza sfavorevoli."*

Già questa introduzione non lascia presagire nulla di buono.

> *"Il sistema di governo e controllo aziendale è affetto da significative disfunzioni (…). Detto sistema, infatti, si presenta opaco, con riferimento agli assetti proprietari. Elementi di scarsa trasparenza si sono palesati nelle informative fornite all'Organo di Vigilanza."*
>
> *"L'Amministratore Delegato e socio di riferimento accentra in sé responsabilità e di controllo (…); Il consiglio di amministrazione non fornisce un adeguato contributo dialettico (…); il collegio sindacale non ha assicurato un'adeguata sorveglianza (…), l'internal auditor (…)"*

A differenza del primo rapporto ispettivo analizzato (dove il primo argomento trattato era il contesto esterno), in questo la **governance** è il primissimo argomento. La situazione di questa banca è particolarmente grave a causa di un socio forte divenuto contemporaneamente amministratore delegato, presidente e direttore generale; gli altri organi (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, internal auditor) non sono stati comunque molto d'aiuto, non fornendo gli opportuni contrappesi.

All'epoca di questa ispezione (precedente al 2015) non esisteva ancora il **potere di removal**: l'unica strada perseguibile per BI era il **commissariamento**. Sapendo che il problema principale di questa banca era questo socio molto forte, sarebbe stata una soluzione molto più comoda la rimozione del singolo soggetto, piuttosto che la caduta di interi organi sociali a seguito del commissariamento — soluzione che, all'epoca, non era però disponibile. *(pagina 9)*

7.11. Le ispezioni nel Meccanismo di vigilanza unico

- **Ripartizione di competenze.** Nell'ambito del Mvu le ispezioni sulle banche significative spettano alla BCE, quelle sulle banche meno significative alla Banca d'Italia.
- **Poteri della BCE.** Ai sensi dell'art. 12 reg. (UE) n. 1024/2013 la BCE può condurre ispezioni *in loco* presso banche e altri soggetti per i quali svolge i compiti di autorità competente, previa notifica all'autorità di vigilanza nazionale. I suoi funzionari possono accedere ai locali della banca anche senza preavviso; i funzionari dell'autorità nazionale competente hanno diritto di prendere parte alle ispezioni. Le autorità nazionali assistono la BCE, che può incontrare ostacoli nell'ordinamento nazionale, e se un soggetto si oppone all'ispezione prestano l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale.
- **Pianificazione.** La divisione Ispettorato della BCE è responsabile della pianificazione annuale delle ispezioni *in loco*. Il gruppo di vigilanza congiunto (Jst) stabilisce l'esigenza di un'ispezione e la pianifica in stretta cooperazione con la divisione Pianificazione e coordinamento della BCE.
- **Composizione del gruppo ispettivo.** Dimensioni, capacità, competenze e livello gerarchico sono stabiliti per ogni singola ispezione. La BCE seleziona il personale in stretta cooperazione con le autorità nazionali; il capo del gruppo (capo missione) e gli ispettori sono nominati dalla BCE, previa consultazione delle autorità nazionali. I membri del Jst possono partecipare in veste di ispettori ma non di capi missione, per garantire che le ispezioni siano condotte in modo indipendente. La BCE può ricorrere a esperti esterni, specie per banche di paesi in cui, anche prima del Mvu, le ispezioni non erano condotte da personale dell'autorità di vigilanza.
- **Relazione finale.** Il gruppo ispettivo redige una relazione scritta, firmata dal capo missione e inviata al Jst e alle autorità nazionali competenti; il Jst, sulla base della relazione, enuclea le raccomandazioni necessarie. Prima di inviare relazione e raccomandazioni alla banca è prevista, di norma, una riunione con gli esponenti aziendali per discutere i risultati.

8 | La disciplina sanzionatoria bancaria

Fonte: LEGB2_Appunti_08_Disciplina-Sanzionatoria.pdf — *4 pagine*

8.1. Introduzione: quando e come interviene Banca d'Italia

Se il rapporto ispettivo presenta pochissime costatazioni o non ne presenta affatto (cosa impossibile) non è necessario prendere alcuna misura; se invece sono state riscontrate più irregolarità o la situazione della banca risulti gravemente compromessa, Banca d'Italia (BI) è tenuta ad intervenire tramite l'erogazione di sanzioni o anche con misure più incisive.

Le sanzioni sono trattate negli articoli finali del TUB (art. 144 e seguenti); alcuni articoli sono stati aggiunti a seguito del recepimento della CRD4 (Capital Requirements Directive IV).

Le sanzioni vengono erogate normalmente al termine dell'attività ispettiva, ma non è l'unico momento in cui possono essere utilizzate:

- se BI è certa che nell'ambito della **vigilanza informativa** siano state commesse violazioni, procede **direttamente** all'erogazione della sanzione (cioè avvia il procedimento senza attendere l'ispezione: restano comunque la contestazione degli addebiti e il contraddittorio dell'art. 145 TUB);
- negli altri casi preferisce **attendere l'esito dell'ispezione**, solo per avere maggiore certezza.

(pagina 1)

8.2. Il quadro sanzionatorio del TUB

Il TUB punisce con sanzioni penali (artt. 130-140-bis) poche fattispecie: la violazione delle riserve di attività; l'assunzione di obbligazioni verso la propria banca da parte degli esponenti, in violazione delle procedure del TUB; le false indicazioni nelle domande di autorizzazione e nelle comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti (artt. 139, comma 2, e 140, comma 2: arresto fino a tre anni), mentre la sola omissione o violazione degli obblighi è un illecito amministrativo (artt. 139, comma 1, e 140, comma 1: da 5.000 euro a 5 milioni, per le società da 30.000 euro fino al 10% del fatturato) (Testo vigente; gli appunti indicavano come reato, «nei casi gravi», anche l'omissione); il mendacio bancario (false informazioni per ottenere credito) e il falso interno (omissioni o dati falsi nell'istruttoria per far ottenere credito a terzi). Le altre violazioni danno luogo, in massima parte, a sanzioni amministrative pecuniarie, previste fin dalla legge bancaria del 1936.

Le sanzioni amministrative rispettano il principio di tipicità e richiedono procedure speciali a tutela del sanzionato. Rilevano le violazioni, dolose o colpose, sia delle norme di legge sia delle disposizioni, generali o particolari, delle autorità di vigilanza: non vale la responsabilità oggettiva, ma l'autorità non deve dimostrare concretamente la colpa. Le sanzioni sono pecuniarie (per le società il massimo è rapportato al fatturato), alternative (art. 144-bis) e accessorie (art. 144-ter, comma 3).

8.3. Art. 144 TUB — Altre sanzioni amministrative alle società o enti

Comma 1. (Testo vigente dopo i d.lgs. 182/2021 e 116/2024.) Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato; nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:

In questo caso si utilizza la **tecnica del richiamo**: nelle lettere successive dello stesso comma si richiamano direttamente tutte le discipline che potrebbero essere soggette a violazione e comporterebbero una sanzione. Fra gli articoli richiamati si hanno:

- l'art. **18** (società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento);
- l'art. **51** (vigilanza informativa);
- l'art. **53** (vigilanza regolamentare).

Comma 8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali. (Comma autoesplicativo. Elenco delle lettere aggiornato dal d.lgs. 116/2024, che ha aggiunto la lettera e-ter.)

Comma 9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate **fino al doppio** dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. (Comma autoesplicativo.) *(pagina 1–2)*

8.4. Art. 144-bis TUB — Ordine di porre termine alle violazioni

Comma 1. (Testo vigente dopo il d.lgs. 116/2024, che ha esteso l'ordine alla lettera e-ter; nella versione previgente era richiamata la sola lettera a.) Per le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, lettere a) ed e-ter), quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Banca d'Italia può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell'ente una sanzione consistente nell'**ordine di eliminare le infrazioni**, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

In questo articolo si definisce una misura alternativa: a seguito di una violazione caratterizzata da scarsa offensività o pericolosità (ad esempio una violazione di una certa soglia per un ammontare molto contenuto e per un periodo di tempo piuttosto ristretto), BI, invece di erogare una sanzione, può applicare una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni. La misura è detta *cease and desist order*.

Comma 2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, la Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144, comma 1; l'importo delle sanzioni è aumentato **sino a un terzo** rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144. (Comma autoesplicativo.) *(pagina 2)*

8.5. Art. 144-ter TUB — Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale

Comma 1. (Testo vigente dopo i d.lgs. 182/2021 e 116/2024; nella versione previgente era richiamata la sola lettera a.) Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettere a) ed e-ter), e comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro** nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: (…)

Le sanzioni sono state inasprite nei confronti degli esponenti aziendali e restano previste anche verso il personale (già punibile prima del d.lgs. 72/2015, quando l'art. 144, comma 1, colpiva soltanto esponenti e dipendenti con una sanzione da euro 2.580 a 129.110). La sanzione amministrativa pecuniaria va da 5.000 a 5 milioni di euro: cifre volutamente elevate, perché dovrebbero costituire un disincentivo (deterrente).

Nel testo vigente la banca non risponde più in solido della sanzione irrogata ai responsabili né è tenuta a esercitare il regresso nei loro confronti: l'art. 145, comma 10, che lo prevedeva, è stato abrogato dal d.lgs. 72/2015, e il comma 11 esclude oggi l'applicazione dell'art. 6 della l. 689/1981 (solidarietà dell'ente per la sanzione dovuta dal suo dipendente o rappresentante). Nel regime previgente, detto **azione surrogatoria**, per le sanzioni erogate nei confronti del personale la

banca aveva l'obbligo di esperirla; se il soggetto non era in grado di pagare la propria sanzione, la banca poteva sostituirsi a lui ma doveva poi farsi restituire la somma "anticipata". Il testo previgente parlava in realtà di responsabilità solidale della banca con obbligo di esercitare il regresso verso il responsabile.

Il regolamento sul MVU prevede come destinatarie delle sanzioni solo le persone giuridiche; l'ordinamento italiano conserva la sanzione delle persone fisiche e del personale, che incide sul patrimonio di chi gestisce e controlla l'intermediario e può avere un effetto deterrente più forte.

La sanzione accessoria si applica solo alle persone fisiche, in ragione della gravità della violazione, ed è l'interdizione dalle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del TUB, del TUF, del codice delle assicurazioni o presso fondi pensione, per non meno di sei mesi e non più di tre anni (art. 144-ter, comma 3). *(pagina 2)*

8.6. Art. 144-quater TUB — Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalità di mora

Comma 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo, la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili; d-bis) pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza; (…)

In questo comma si specificano i criteri che vengono tenuti in considerazione nella determinazione delle sanzioni (testo vigente dopo il d.lgs. 208/2025, che ha esteso i criteri alle penalità di mora, ha riformulato la lettera d e ha aggiunto la lettera d-bis).

Il TUB indica come criteri anche le precedenti violazioni, il pregiudizio recato a terzi, il livello di cooperazione del responsabile e le potenziali conseguenze sistemiche della violazione (art. 70 dir. 2013/36/UE). La CRD VI (2024) aggiunge le sanzioni penali già irrogate per la stessa violazione, in applicazione del divieto di *bis in idem*, che la Corte di giustizia estende alle sanzioni amministrative a «colorazione penale». *(pagina 3)*

8.7. Art. 144-septies TUB — Applicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU

Comma 1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del **MVU** (Meccanismo di Vigilanza Unico).

Comma 2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d'Italia può applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente **su richiesta della BCE**, quando ricorre una o più delle seguenti condizioni: (…)

Questo articolo ripartisce il potere sanzionatorio fra BCE e BI: BI applica le sanzioni solo su richiesta della BCE e solo se la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione europea direttamente applicabili (lett. a), se la sanzione è diretta a persone fisiche (lett. b) o se ha natura non pecuniaria (lett. c); la procedura segue l'art. 145 (comma 3). Per le violazioni di atti dell'Unione direttamente applicabili la BCE sanziona invece direttamente enti creditizi e società di partecipazione finanziaria (art. 18, par. 1, reg. UE 1024/2013), e per le violazioni dei propri regolamenti e decisioni l'applicazione delle sanzioni è riservata alla BCE (comma 5). (La regola per cui la BCE deve rivolgersi a BI vale solo per i casi del comma 2.)

La ripartizione segue la distinzione fra banche significative e meno significative (art. 18 reg. UE 1024/2013; artt. 122 ss. reg. quadro BCE n. 468/2014):

- la BCE sanziona le banche significative per la violazione di atti europei direttamente applicabili e, sia le significative sia le meno significative, per la violazione di regole o decisioni proprie; applica solo sanzioni pecuniarie, solo alla banca (non alle persone fisiche), fino a due volte i profitti ottenuti o le perdite evitate oppure al 10% del fatturato complessivo annuo;
- la Banca d'Italia sanziona le banche significative solo su richiesta della BCE, per le persone fisiche, per le violazioni di norme nazionali (comprese quelle di recepimento di direttive) e per le misure non pecuniarie, e le meno significative di propria iniziativa; se nel diritto dell'Unione manca una base adeguata, la BCE può chiedere alle autorità nazionali di avviare il procedimento (art. 18, par. 5);
- la Banca d'Italia mantiene piena potestà sanzionatoria, su tutte le banche, nelle materie estranee ai compiti di vigilanza della BCE (correttezza e trasparenza, antiriciclaggio).

(pagina 3)

8.8. Art. 145 TUB — Procedura sanzionatoria

Comma 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia, contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

Questo comma è stato modificato più volte, ma la modifica più importante risale alla **legge 262/2005** (la legge sulla tutela del risparmio). Se BI rileva anomalie tali da giustificare una sanzione, prima deve avviare un autonomo procedimento amministrativo, che si apre con una lettera di contestazione nei confronti della banca e delle persone coinvolte, con l'indicazione della violazione, delle disposizioni violate e delle norme sanzionatorie (l'entità della sanzione compare

solo nella proposta motivata al Direttorio e nel provvedimento finale: Provvedimento Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, sez. II, parr. 1.2-1.4). I soggetti interessati, entro trenta giorni, possono presentare deduzioni o richiedere un'audizione personale.

Dopo la legge sul risparmio la sanzione non viene più erogata dal **MEF**[1] ma **da BI stessa**. Una possibile critica è che in ambito sanzionatorio si lascia a BI un potere piuttosto ampio; un contrappeso è che la potestà sanzionatoria è stata affidata a un ufficio indipendente.

Nella procedura della Banca d'Italia l'istruttoria spetta a un'unità responsabile dei procedimenti sanzionatori, che propone al Direttorio l'irrogazione della sanzione o l'archiviazione e notifica la proposta agli interessati, i quali possono presentare ulteriori osservazioni (nuova fase di contraddittorio). La decisione spetta al Direttorio, che le valuta: istruttoria e decisione sono separate.

Comma 4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla **corte di appello di Roma**. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

Questo comma è anomalo ed è stato contestato in passato per le numerose eccezioni al diritto comune che introduce:

1. nonostante il provvedimento provenga da una pubblica amministrazione, si viene reindirizzati verso un giudice **civile**;
2. si parla esplicitamente di **corte di appello** (e non di tribunale), quindi ci si trova già nel secondo grado di giudizio;
3. non si applica il principio di competenza territoriale, perché si specifica chiaramente che la corte di appello debba essere di **Roma**.

Le spiegazioni fornite a queste eccezioni sono:

- alla seconda eccezione: le autorità che erogano la sanzione (MEF prima e BI dopo) sono considerate in un certo qual modo già un primo grado di giudizio;
- alla terza eccezione: si è preferito evitare che gli addetti alla consulenza di BI viaggiassero in tutta Italia (è quindi una norma di favore).

La competenza della corte d'appello di Roma, confermata nel 2014, deroga alla regola generale della competenza del Tribunale amministrativo del Lazio sui provvedimenti della Banca d'Italia; è una scelta del legislatore, che ha affidato il riesame a una corte da tempo specializzata, già competente secondo la legge bancaria del 1936. I provvedimenti sanzionatori della BCE sono impugnabili davanti al Tribunale dell'Unione europea e, in appello, alla Corte di giustizia.

(pagina 3–4)

[1] Il MEF decideva con decreto motivato "sulla base della proposta" di BI (art. 145, commi 1 e 2, nel testo anteriore alla l. 262/2005), proposta che non veniva quasi mai disattesa.

8.9. Misure di enforcement (penalità di mora)

Per assicurare il rispetto delle regole nel MVU sono previste misure di *enforcement* (in italiano «coercitive»): in caso di violazione protratta di un regolamento o di una decisione, la BCE può irrogare una penalità di mora, fino al 5% del fatturato medio giornaliero per ogni giorno di infrazione (art. 9 reg. UE 1024/2013; art. 129 reg. quadro BCE n. 468/2014; reg. 2532/98/CE). La CRD VI impone agli Stati membri di introdurla, per la persona giuridica (fino al 5% del fatturato giornaliero medio) e per la persona fisica (fino a 50.000 euro), per ogni giorno di violazione; nel testo vigente dell'art. 144-quater i criteri di determinazione si applicano anche alle penalità di mora (v. sopra).

9 | Altre forme di vigilanza: modificazioni statutarie, fusioni e scissioni, cessione di rapporti giuridici, tutela della concorrenza

Fonte: LEGB2_Appunti_09_Altre-Forme-di-Vigilanza.pdf — *7 pagine*

9.1. Introduzione: gli altri poteri di vigilanza

Oltre ai tre poteri "classici" di vigilanza (informativa, regolamentare, ispettiva), il TUB ne prevede altri, disciplinati dagli articoli 56, 57 e 58. Questi articoli esistevano già nella precedente legge bancaria: l'art. 56 è rimasto invariato dal 1994, mentre gli artt. 57 e 58 sono stati modificati più volte, da ultimo dal d.lgs. 208/2025 (recepimento della CRD VI), le cui nuove regole su fusioni, scissioni e cessioni si applicano però solo dopo le disposizioni attuative della Banca d'Italia (vedi sotto).

> *Nota: esisteva in più, in linea teorica, anche un potere relativo alla concorrenza attribuito a Banca d'Italia (BI), ma non è mai stato inserito effettivamente all'interno del TUB (era nell'art. 20, comma 2, della l. 287/1990, poi abrogato: vedi la sezione finale).*

(pagina 1)

9.2. Art. 56 TUB: modificazioni statutarie

Comma 1: *La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.*

Nella vecchia legge bancaria era previsto che, laddove una banca avesse voluto modificare il proprio statuto, avrebbe dovuto far autorizzare queste modifiche dall'autorità di vigilanza; inoltre, nel caso delle banche pubbliche, le modifiche erano approvate dal Ministro del Tesoro. Attualmente non esiste più questa differenza fra banche pubbliche e private e non si utilizza più il verbo "autorizzare" ma "accertare". La relazione accompagnatoria al TUB spiega il cambio di terminologia: è solo una modifica formale e non sostanziale: l'accertamento, nella pratica, è un'autorizzazione, ma si vuole far emergere l'autonomia imprenditoriale della banca. L'autorità

di vigilanza si limita solo a verificare che le modifiche statutarie non contrastino con la sana e prudente gestione.

Comma 2: *Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.*

Il comma 2 riprende lo stesso concetto espresso nell'art. 14 TUB: se fra i documenti necessari per iniziare l'attività bancaria vi era anche lo statuto, questo era già stato accertato, e lo stesso vale per le sue modifiche.

Disposizioni secondarie e prassi applicativa. Ulteriori informazioni si trovano nel Titolo III, Capitolo 1 della circolare 229 (in larga parte sostituita da altre fonti, ma con i Capitoli 1, 4 e 5 del Titolo III ancora applicabili). Prima del 2007 le disposizioni di vigilanza prevedevano che:

1. il CDA predisponesse il progetto relativo alle modificazioni statutarie, con informativa preventiva a BI solo per le modifiche più rilevanti;
2. fosse convocata l'assemblea per la votazione;
3. il verbale dell'assemblea fosse trasmesso a BI entro 10 giorni;
4. BI valutasse le modifiche già approvate e rilasciasse il provvedimento di accertamento, necessario per iscrivere la delibera nel registro delle imprese.

Con il provvedimento del 21 marzo 2007, lo stesso che ha facilitato l'apertura degli sportelli bancari, BI ha semplificato la procedura: l'accertamento è ora solo anteriore alla deliberazione assembleare, e la sua efficacia è condizionata alla conformità della delibera al progetto esaminato. Il progetto di modifica va comunicato a BI prima della presentazione in assemblea; BI rilascia il provvedimento di accertamento entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, e la conformità richiesta riguarda anche le eventuali osservazioni formulate da BI. Gli amministratori commettono un'irregolarità se convocano l'assemblea per votare una modifica statutaria senza previo accertamento di BI (fanno eccezione le modifiche delle BCC conformi agli "statuti tipo", soggette solo a un'attestazione di conformità successiva). Non c'è più un provvedimento di BI a posteriori, ma la conformità resta verificata: è competenza primaria del notaio, la controlla anche la Filiale di BI per segnalare difformità, e BI può comunque indagare con la vigilanza informativa o ispettiva.

Nella pratica la richiesta di modifica si invia con un documento a due colonne (statuto vecchio e nuovo), con segnalazioni grafiche delle differenze. *(pagina 1–2)*

9.2.1. Competenza della BCE, aumenti di capitale e BCC

Il potere di accertamento sulle modifiche statutarie non è previsto dal diritto dell'Unione, neppure dopo la modifica della dir. 2013/36/UE del 2024: sul piano formale il provvedimento spetta quindi a BI. Poiché la valutazione attiene alla vigilanza prudenziale, per una banca «significativa» BI deve chiedere il parere della BCE e attenersi al suo giudizio; fra gli oggetti principali della valutazione ci sono gli assetti organizzativi, materia rimessa alla BCE per le banche «significative» dal reg. (UE) n. 1024/2013.

Quando la modifica statutaria ha per oggetto un aumento di capitale, la decisione di vigilanza sulla capitalizzazione ricade sostanzialmente nelle competenze della BCE per le banche da essa direttamente vigilate: spetta alla BCE valutare la conformità dell'aumento di capitale di una banca «significativa» ai criteri di gestione sana e prudente. BI richiede alla banca un'informativa preventiva almeno 60 giorni prima che l'argomento sia sottoposto all'assemblea, con informazioni sulle modalità e sui tempi di attuazione, sugli obiettivi perseguiti e sugli effetti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, importanti ai fini del controllo continuo della situazione tecnica della banca.

Per le BCC il controllo sullo statuto ha un significato peculiare: l'art. 35, comma 2, TUB prevede che gli statuti contengano le norme relative all'attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri della capogruppo ai sensi dell'art. 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

9.3. Ripasso: la disciplina generale delle modificazioni statutarie (diritto societario)

Questa disciplina va ripassata autonomamente, insieme a quella sull'opposizione dei creditori alla fusione, trattata con l'articolo successivo (art. 57 TUB).

Costituisce modificazione dello statuto di una società per azioni ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale, come ad esempio l'introduzione o la soppressione di clausole preesistenti.

Le modifiche statutarie rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci in sede straordinaria (anche se, in alcuni casi, lo statuto può attribuire la facoltà di modifica anche all'organo amministrativo). La delibera di modificazione viene adottata con le maggioranze previste in via generale per l'assemblea straordinaria. Le delibere modificative, per quanto non siano più pedissequamente sotto il controllo giudiziario, lo sono in via eventuale e facoltativa.

Ai sensi dell'art. 2436 c.c., il notaio verbalizza la delibera dell'assemblea e, chiuso il verbale, verifica l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge; entro trenta giorni ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese, contestualmente al deposito. *(pagina 2)*

9.4. Art. 57 TUB: fusioni e scissioni

Gli articoli sulle fusioni delle BCC e delle BP, questo articolo e le disposizioni di vigilanza mostrano un chiaro *favor* del legislatore per le operazioni di aggregazione. La vecchia legge bancaria prevedeva però un potere in più, oggi scomparso: la **fusione coatta** (BI aveva la possibilità di ordinare a due banche di fondersi). Il TUB non contiene più questo istituto, perché significherebbe non riconoscere l'autonomia imprenditoriale delle banche; BI può comunque convocare l'assemblea inserendo come ordine del giorno la proposta di fusione fra due banche (art. 53-bis).

Comma 1: *La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte*

banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'articolo 14. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Qui si torna a parlare di **autorizzazione** invece che di accertamento. A seguito dell'entrata in vigore del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), si è previsto che l'autorizzazione non è necessaria laddove venga rilasciata dalla BCE. Il decreto legislativo richiamato (d.lgs. 356/1990) riguarda la ristrutturazione della banca pubblica e la disciplina del gruppo creditizio, oggi bancario.

(Testo anteriore al d.lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, che ha riscritto i commi 1 e 2: BI autorizza le fusioni con incorporante banca italiana e le scissioni con scissa banca italiana, secondo i criteri prudenziali del nuovo comma 1-bis, e il comma 1-quater vieta l'atto prima dell'autorizzazione. Per l'art. 4, comma 6, del decreto le novità valgono solo dopo le disposizioni attuative di BI (art. 57, comma 4-bis), che al 6 novembre 2026 non risultano emanate (consultazione chiusa il 20 settembre); fino ad allora si applica la versione qui riportata.)

Comma 2: *Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1.*

Comma identico, nella logica, a quello dell'articolo precedente (art. 56).

Comma 3: *Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.*

Si tratta di una deroga al diritto comune, che dimezza (e oltre) il termine di opposizione previsto per i creditori alla fusione: un altro esempio del *favor* legislativo già citato in apertura.

(pagina 2–3)

9.5. Ripasso: la disciplina dell'opposizione dei creditori alla fusione

L'art. 2503 c.c. stabilisce che l'attuazione della fusione non può avere luogo prima che siano decorsi **60 giorni** dalla data in cui risulta essere stata iscritta, presso l'ufficio del Registro delle Imprese territorialmente competente, la decisione di fusione dell'ultima società partecipante. Tale termine è, tuttavia, ridotto alla metà, e quindi a **30 giorni**, nel caso in cui alla fusione non partecipino società il cui capitale è rappresentato da azioni (art. 2505-quater c.c.).

Nel corso dei predetti periodi, i creditori delle singole società partecipanti possono opporsi all'operazione straordinaria di fusione deliberata dai soci, innanzi al competente Tribunale, il quale può comunque disporre che la fusione abbia luogo qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, ovvero qualora la società partecipante alla fusione nei cui confronti è stata formulata opposizione presti idonee garanzie.

Se, per effetto della fusione, uno o più soci di una delle società partecipanti perdono la posizione di socio illimitatamente responsabile e diventano soci a responsabilità limitata (come nel caso di una s.n.c. che partecipa ad una fusione con società risultante o incorporante s.r.l. o s.p.a.), la mancata opposizione dei creditori sociali alla fusione **non libera automaticamente** l'ex socio dalla illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui si perfeziona la fusione. È necessario, ai fini della liberazione del socio dalle obbligazioni sociali anteriori alla fusione, che vengano rispettate le disposizioni dell'art. 2500-quinquies c.c. in materia di trasformazione societaria. Tale norma prevede infatti che la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, "se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione": il consenso si presume espresso se il perfezionamento dell'operazione viene comunicato ai creditori sociali con raccomandata con avviso di ricevimento (o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento) ed entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione non sopravvenga il diniego espresso della liberazione dei soci da parte dei creditori sociali.

L'obbligo dell'attesa dei predetti termini (60 o 30 giorni, a seconda del capitale delle società partecipanti) può essere superato qualora consti il consenso dei creditori di ciascuna società partecipante. Anche senza il consenso dei creditori, ciascuna società partecipante può derogare ai termini in uno di questi modi alternativi:

- procedendo al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso alla fusione;
- depositando presso un istituto di credito una somma di denaro corrispondente all'ammontare dei crediti vantati verso la società dai creditori che non hanno manifestato il loro consenso alla fusione.

L'art. 2503 c.c. prevede, inoltre, che l'attesa non sia necessaria quando la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. è redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione, la quale asseveri sotto la propria responsabilità che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori (la garanzia è rappresentata dal deposito presso un istituto di credito o da un'adeguata fideiussione bancaria). *(pagina 3–4)*

9.6. Approfondimenti sull'art. 57 TUB: accertamento vs autorizzazione, fusioni miste e caso applicativo

Perché "autorizzare" e non "accertare". In questo caso non si può usare il termine "accertare" e il TUB usa il verbo "autorizzare": laddove si tratti di una fusione per unione, il risultato finale è la costituzione di una nuova società (nuova società vuol dire nuova banca, e questo comporta la necessità di una nuova autorizzazione); laddove invece si tratti di una fusione per incorporazione, non si è di fronte ad una nuova banca, ma le modifiche sono tali per cui è comunque necessaria un'autorizzazione.

Fusioni, scissioni e competenza della BCE. Le fusioni e le scissioni comportano quasi

sempre una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (o la revoca di un'autorizzazione, nella fusione per incorporazione fra due banche) oppure un cambiamento negli assetti proprietari della banca: questi provvedimenti sono di esclusiva competenza della BCE e sono rimessi a una «procedura comune» con le autorità nazionali per la valutazione dei presupposti.

Fusioni "a cui prendono parte" le banche, non "tra" banche. Il testo non parla di fusioni tra banche, ma di fusioni a cui prendono parte le banche: è quindi possibile che vi siano anche fusioni fra banche e non banche (ad esempio con intermediari finanziari). Lo stesso discorso vale anche nel caso di scissioni; il principio guida resta sempre la sana e prudente gestione. Le operazioni fra banche e non banche sono rilevanti purché diano luogo comunque a un intermediario bancario; l'incorporazione di una banca da parte di un intermediario non bancario ne comporta l'estinzione ed è soggetta ad altri tipi di controllo da parte delle autorità di vigilanza.

Il progetto industriale (moral suasion). Le istruzioni di vigilanza (Circolare 229, Titolo III, Capitolo 4, ancora applicabili) prevedono che il CDA presenti, nell'istanza di autorizzazione, anche un documento che analizza i vantaggi e i costi che la banca si aspetta dall'operazione di fusione (o scissione), per verificarne la convenienza economica. Questa valutazione spetta alle imprese coinvolte e può essere svolta con un progetto industriale che faccia emergere i profili economici e le fasi in cui si dovrà articolare il processo di concentrazione. Le disposizioni dicono che la redazione del progetto è opportuna ma non obbligatoria; nella pratica è come se lo fosse, trattandosi di un atto di *moral suasion*.

Oggetto e limiti del controllo. Nell'autorizzare fusioni e scissioni l'autorità verifica, alla luce delle indicazioni fornite dalle imprese, i riflessi dell'operazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sugli aspetti organizzativi. L'operazione non deve comportare gravi squilibri negli assetti tecnici delle banche coinvolte né compromettere il rispetto delle regole prudenziali, come quelle sull'adeguatezza patrimoniale, sulla concentrazione dei rischi, sull'organizzazione amministrativo-contabile e sulla trasformazione delle scadenze. L'autorità non può esprimere giudizi sulla convenienza economica dell'operazione né riferiti al sistema creditizio nel suo complesso.

Procedimento e concorrenza. L'autorizzazione è condizione per l'iscrizione del progetto di fusione o scissione nel registro delle imprese: precede quindi la pubblicazione del progetto e l'approvazione da parte delle società partecipanti. Resta ferma la disciplina civilistica delle fusioni, con la sola eccezione della riduzione a 15 giorni del termine per l'opposizione dei creditori (art. 2503, comma 1, c.c.). Le concentrazioni fra banche sono soggette anche a un distinto vaglio sui profili di concorrenza.

Esempio: la cessione di azienda SPA a una BCC (2004). Nel 2004 un'azienda bancaria costituita in forma di SPA fu ceduta a una BCC. Non sarebbe stato possibile realizzare una fusione per incorporazione perché, nonostante l'art. 36 TUB consenta le fusioni "miste" (fra BCC e SPA), la risultante della fusione deve comunque essere una SPA (testo vigente; in passato poteva risultare anche una banca popolare). Anche laddove fosse stato possibile perseguire questa strada, la BCC difficilmente avrebbe accettato: in caso di incorporazione sarebbero stati

"presi" anche i soci della SPA, e per una BCC (in cui il voto è capitario) questo avrebbe potuto significare alterare gli equilibri interni. *(pagina 4)*

9.7. Art. 58 TUB: cessione dei rapporti giuridici

Questo istituto torna utile in diversi contesti, anche nelle crisi bancarie: nella vicenda di Veneto Banca la cessione è avvenuta verso Intesa Sanpaolo, ma con la disciplina speciale dell'art. 3 del d.l. 99/2017, che esclude l'applicazione dell'art. 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, TUB (resta ferma la conservazione di privilegi e garanzie del comma 3). Anche questo articolo era presente nella vecchia legge bancaria, ma era organizzato diversamente.

Comma 1: *La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.*

Le tre ipotesi presentate in questo comma riguardano:

1. la cessione di **aziende** a banche (art. 2555 c.c.: l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa);
2. la cessione di **rami d'azienda** (ad esempio sportelli);
3. la cessione di **rapporti giuridici** individuabili in blocco (ad esempio, cedere tutte le posizioni relative al leasing perché non si vuole più operare in tale settore).

I «beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» non sono una pluralità di beni legati da un qualsiasi vincolo oggettivo, ma un complesso di beni che incide sull'organizzazione o sulla struttura dell'azienda bancaria: devono avere rilevanza funzionale rispetto all'esercizio dell'attività bancaria, anche se non sono idonei a svolgerla in via autonoma.

In questo caso non si parla di autorizzazione (né di accertamento), ma si afferma che BI emana istruzioni (contenute anch'esse nella Circolare 229, Titolo III, Capitolo 5). Il TUB afferma però che, a loro volta, le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione da parte di BI. Fino al 2026 le istruzioni, come semplificate dal provvedimento del 5 dicembre 2007, richiedevano l'autorizzazione della banca cessionaria quando, fra soggetti non appartenenti allo stesso gruppo bancario, il prezzo di cessione superava il **10%** del patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo cessionari (sopra il 5%, anche infragruppo, restava la comunicazione successiva).

(Regime superato. Il d.lgs. 208/2025 ha tolto dal comma 1 il potere di prevedere l'autorizzazione e ha introdotto l'art. 58-bis (comunicazione preventiva dei trasferimenti rilevanti di attività o passività), ma per l'art. 4, comma 8, solo dopo le disposizioni attuative di BI. Intanto il provvedimento di BI del 22 luglio 2026, in vigore dal 31 luglio, ha abrogato nella Circolare 229 l'autorizzazione per le cessioni di maggiore rilevanza, sostituita da una comunicazione preventiva con congruo anticipo; resta la comunicazione successiva nei casi già previsti.)

Comma 2: *La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca*

d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

È dunque la banca **cessionaria** a dare notizia dell'avvenuta cessione. Cosa succedeva, nel regime con autorizzazione (fino al provvedimento del 22 luglio 2026), se si realizzava una cessione soggetta ad autorizzazione senza averla ottenuta? In questo articolo manca un comma come quello dell'articolo precedente (art. 57), che specifichi che non si può dare corso all'operazione senza autorizzazione. Violato l'art. 58, l'operazione era **inefficace** per il diritto comune (non invalida, perché restava valida, ma non produceva gli effetti); l'art. 58 non figura fra le disposizioni elencate dall'art. 144, comma 1, lett. a), nel testo vigente.

> *Nota: nel regime previgente questo significava che l'autorizzazione poteva anche essere successiva e l'operazione poteva essere sanata.*

Comma 3: *I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.*

In caso di cessione di rapporti bancari si ha quindi anche la cessione di tutte le garanzie connesse (ad esempio, la cessione di un mutuo ipotecario porta con sé anche l'ipoteca).

(pagina 5–6)

9.7.1. Pubblicità ed effetti della cessione

L'art. 58 detta una regolamentazione specifica sulla pubblicità dell'operazione e sugli effetti della cessione rispetto alle cause di prelazione esistenti a favore del cedente, ai crediti, ai debiti e ai contratti ceduti. Diversamente da fusioni e scissioni, la norma non rinvia espressamente al codice civile per colmare le lacune; le disposizioni civilistiche sulla cessione di azienda che non contrastino con la disciplina speciale bancaria possono comunque applicarsi quando la cessione riguarda una fattispecie qualificabile come azienda ai sensi del codice.

9.8. La tutela della concorrenza e i poteri di Banca d'Italia: evoluzione storica

Resta da ricostruire l'evoluzione dei poteri assegnati a BI in materia di tutela della concorrenza.

La legge antitrust (287/1990). La tutela della concorrenza è stata introdotta in Italia, prendendo spunto da Europa e Stati Uniti, con la legge 287/1990 (la cosiddetta legge antitrust). La legge disciplina tre fattispecie:

- le **intese** (accordi fra imprenditori volti a ridurre o falsare la concorrenza);
- l'**abuso di posizione dominante** (comportamenti sleali derivanti da un posizionamento sul mercato che portano ad una distorsione della concorrenza);
- le **concentrazioni** (fusioni fra imprese che, aumentando sensibilmente la loro quota di mercato, potrebbero mettere in atto comportamenti tali da falsare la concorrenza).

Nota: laddove più imprese caratterizzate da elevate quote di mercato vogliano realizzare una fusione, visto il potenziale rischio di concentrazione, è necessario ricevere un'autorizzazione da parte dell'autorità competente.

La legge 287/1990 istituì anche un'apposita autorità amministrativa indipendente (come BI, CONSOB, ecc.): l'**AGCM** (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

La deroga per le banche (art. 20, comma 2, legge 287/1990). La legge 287/1990 prevedeva, all'art. 20 comma 2, una deroga alla disciplina comune, assegnando i poteri in materia antitrust relativi alle banche non all'AGCM ma a **BI** (l'AGCM avrebbe fornito soltanto pareri non vincolanti; la scelta finale sarebbe spettata sempre a BI).

Nota: la ratio dietro questa scelta era che si riteneva che BI conoscesse molto meglio dell'AGCM il settore bancario.

I due problemi emersi con il TUB. A seguito dell'entrata in vigore del TUB, quella disciplina fece emergere due ordini di problemi:

1. *La ripartizione delle competenze*: assegnare i poteri antitrust a BI per le banche era più semplice da sostenere prima della despecializzazione, ma cosa sarebbe successo laddove una banca avesse commerciato, tramite i propri sportelli, un prodotto assicurativo?
2. *I criteri utilizzati*, potenzialmente in conflitto fra loro. Un esempio è quello della **Banca Popolare di Sassari**: questa banca era particolarmente in difficoltà e si tentò una fusione con il Banco di Sardegna. Dal punto di vista della sana e prudente gestione non vi erano problemi (una banca sana ne ingloba una in difficoltà); dal punto di vista della disciplina antitrust, questa fusione era invece un problema enorme, visto che le due banche in questione detenevano le maggiori quote di mercato (per di più in un'isola, quindi in un mercato geograficamente chiuso). Nonostante l'AGCM avesse espresso parere negativo sul progetto di fusione, BI decise comunque di autorizzarla.

Prevenzione di intese e abusi di posizione dominante. Negli anni in cui i poteri nell'ambito della tutela della concorrenza erano assegnati a BI, questa operò anche per prevenire intese e abusi di posizione dominante: ad esempio, durante un'ispezione, un funzionario di BI trovò il verbale di un'assemblea, a cui avevano partecipato esponenti di tutte le banche, nella quale si era tentato di concordare condizioni economiche da proporre a livello nazionale.

Il caso delle NUB. BI usò i poteri antitrust anche per giudicare la compatibilità (o meno) delle NUB.

Nota: le NUB (Norme Uniformi Interbancarie) sono circolari predisposte dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), finalizzate a regolarizzare e standardizzare i rapporti fra banche e clienti.

Nel 1994 BI affermò che le NUB non creano in alcun modo un'intesa anticoncorrenziale, perché prive di valore vincolante (le banche possono scegliere se rispettarle o meno). In generale, però, sono ammesse solo NUB di carattere giuridico o tecnico, perché il vantaggio tratto dal cliente

è superiore al danno che ne subisce; le NUB con contenuto economico, o giuridiche ma con un risvolto economico, sono invece illegittime.

La riforma del 2005 e l'abrogazione della deroga. Successivamente, anche perché ci si era resi conto di essere l'unica nazione ad aver adottato questa scelta, la legge sulla tutela del risparmio (262/2005, art. 19, comma 11) abrogò l'art. 20 comma 2 della legge antitrust, riportando i poteri esclusivamente in capo all'AGCM.

Il tema delle concentrazioni: art. 19, commi 12 e 13, l. 262/2005 (abrogati). Un'altra disciplina della legge sulla tutela del risparmio, l'art. 19 commi 12 e 13 (abrogati dal d.lgs. 303/2006), riguardava ancora le concentrazioni. Quando più banche realizzano una fusione, bisogna considerare sia profili riconducibili ad un'analisi di sana e prudente gestione (di competenza delle autorità di vigilanza), sia profili relativi ai possibili risvolti derivanti da concentrazioni (di competenza dell'autorità antitrust).

> *Nota: ciò vale ovviamente per banche di maggiori dimensioni, per cui si rischia una concentrazione delle quote di mercato, non per qualunque operazione di fusione.*

L'art. 19 sanciva che, per le operazioni soggette sia all'autorizzazione di BI (art. 19 TUB) sia a quella antitrust (art. 6 l. 287/1990), in particolare le acquisizioni di controllo di banche, le due autorità si accordassero per il rilascio di un unico atto (cioè un provvedimento congiunto). Il problema sorgeva nel momento in cui una delle due autorità non era favorevole all'operazione: l'inesistenza dell'atto (in quanto mai "pubblicato") implicava anche l'inoppugnabilità dello stesso. Per questo motivo, il legislatore ha successivamente optato per l'abrogazione dei commi 12-14 dell'art. 19, prevedendo il rilascio di due provvedimenti distinti (nuovo art. 20, comma 5, l. 287/1990). *(pagina 6–7)*

10 | La vigilanza su base consolidata e i gruppi bancari

Fonte: LEGB2_Appunti_10_Vigilanza-Consolidata-e-Gruppi-Bancari.pdf — *3 pagine*

10.1. Introduzione: vigilanza su base consolidata vs vigilanza sui gruppi bancari

Nel TUB il legislatore ha trattato prima la vigilanza sulla singola banca (artt. 51 e seguenti) e poi quella sui gruppi bancari e la vigilanza consolidata.

Bisogna tenere a mente l'assenza di identità fra la **vigilanza su base consolidata** (in senso stretto) e la **vigilanza sui gruppi bancari**: la prima infatti è una disciplina più generica che include anche la seconda (la riprova è nell'art. 65 TUB).

- La **Sezione I** è dedicata alla vigilanza sui gruppi bancari;
- la **Sezione II** è dedicata alla vigilanza consolidata;
- la **Sezione III** (art. 69.3, impresa madre intermedia) è stata aggiunta dal d.lgs. 182/2021.

(pagina 1)

10.1.1. Fondamento della vigilanza consolidata

- Il gruppo è un insieme di società giuridicamente distinte, unite da legami di controllo e gestite come un'unica impresa; di norma ha struttura piramidale, con la capogruppo al vertice che esercita direzione e coordinamento su tutte le società.
- La separazione dei patrimoni non esclude la trasmissione dei rischi alla banca: possibile responsabilità patrimoniale della controllante per via giurisprudenziale, danno reputazionale, dubbi dei depositanti sulla solvibilità, copertura delle perdite delle controllate da parte della capogruppo.

10.2. Art. 59 TUB: Definizioni

Comma 1: Ai fini del presente capo:

- a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23;
- b) per "società finanziarie" si intendono le società indicate nell'art. 4, par. 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

(Testo vigente dal 30 novembre 2021, dopo il d.lgs. 182/2021; nella versione previgente le società finanziarie erano definite in base all'attività esercitata in via esclusiva o prevalente, fra cui l'assunzione di partecipazioni «aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia».)

L'articolo contiene alcune definizioni, delle quali interessano solo le prime due. La definizione di **controllo** rinvia direttamente all'art. 23 TUB. Il controllo dell'art. 23 persegue finalità diverse da quello dell'art. 2359 c.c., pur richiamato fra le ipotesi incluse: il codice civile individua il potere di influenzare la volontà dell'assemblea, la norma bancaria il potere di influenzare in modo stabile la gestione dell'impresa, con presunzioni ulteriori. *(pagina 1)*

10.3. Art. 60 TUB: Composizione del gruppo bancario

Comma 1: Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie da questa controllate.

Comma 2: Capogruppo del gruppo bancario è alternativamente:

- a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo;
- b) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, non controllata a sua volta da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell'insieme delle società controllate vi siano solo banche italiane, oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, oppure la Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata;
- c) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca italiana.

(Testo vigente: il comma 2 è stato introdotto dal d.lgs. 182/2021, in vigore dal 30 novembre 2021 e applicabile dal 14 luglio 2022, data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d'Italia (art. 3, comma 6, d.lgs. 182/2021; 39° aggiornamento della Circ. 285); nel comma 1 il d.lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, ha soppresso il riferimento alle società strumentali nel comma 1; l'art. 59 continua però a definirle e la Circolare 285 (aggiornamento 50, anteriore al decreto) le tratta come categoria autonoma ancora ricompresa nel gruppo: non vanno date per uscite dal perimetro. Il testo previgente aveva un solo comma, con due ipotesi alternative.)

La disciplina sul gruppo bancario è nata con la legge Amato del '90 e successivamente il legislatore l'ha estesa verso altri soggetti. Il codice civile non conosce la fattispecie del gruppo di società: fino alla riforma del 2003 non ne riconosceva la gestione unitaria e anche ora ne ammette i poteri in modo limitato, mentre il TUB attribuisce alla capogruppo la gestione accentrata anche oltre il diritto societario.

La lettera a e la lettera b del comma 2, se confrontate, presentano due possibilità su chi possa essere capogruppo (la lettera c copre la holding con sede in Italia che rientra nella vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione europea e controlla almeno una banca italiana):

- la **lettera a** parla di una banca italiana: se una banca italiana è capogruppo, allora si tratta necessariamente di un gruppo bancario (ipotesi di tipo qualitativo);
- la **lettera b** stabilisce invece che si può avere un gruppo bancario anche quando la capogruppo non è una banca italiana ma una società di partecipazione finanziaria (o finanziaria mista), con sede in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea; in tal caso la società deve controllare in via esclusiva o principale[1] società bancarie e finanziarie e rispettare una delle tre condizioni elencate nella lettera (solo banche italiane fra le controllate; attivo delle banche italiane maggiore di quello delle banche controllate in ciascun altro Stato dell'Unione; Banca d'Italia altrimenti nominata autorità di vigilanza consolidata). Nella versione previgente, al posto di questo requisito, si richiedevano almeno una banca italiana controllata e partecipazioni rilevanti in società bancarie e finanziarie (inizialmente ci furono dei problemi per far quadrare questa disciplina delle partecipazioni con quella dell'art. 61 TUB comma 2; per evitare tanti problemi quest'ultimo è stato direttamente abrogato).

(pagina 1–2)

10.3.1. Capogruppo e società di partecipazione finanziaria

- Può essere capogruppo di un gruppo bancario solo una banca, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, purché ricorrano le condizioni dell'art. 60, comma 2.
- **Società di partecipazione finanziaria**: società che ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni di controllo prevalentemente in campo finanziario, fra le quali vi sia almeno una banca; sono escluse le holding cui fanno capo prevalentemente imprese industriali. **Società di partecipazione finanziaria mista**: società che detengono il controllo di banche, imprese di investimento e imprese di assicurazione.

[1] Il controllo "in via esclusiva o principale" discende dalla definizione europea di società di partecipazione finanziaria (art. 4, par. 1, punto 20, CRR) ed è precisato nelle disposizioni di vigilanza (Circ. 285, Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sez. II, par. 1.2): la condizione risulta soddisfatta al superamento di uno degli indicatori fra attivo di bilancio, patrimonio netto, ricavi e personale, quando il rapporto tra il valore riferito alle banche e alle società finanziarie controllate e il valore riferito alla società e a tutte le società ed enti da essa controllati è superiore al 50 per cento. Questo è il regime in vigore dal 14 luglio 2022 (39° aggiornamento della Circolare 285); il criterio previgente della "rilevanza determinante" era soddisfatto se il rapporto tra l'attivo delle banche, delle società finanziarie e strumentali partecipate e l'attivo della capogruppo e di tutte le società partecipate era superiore al 40 per cento, con le imprese di assicurazione assimilate a quelle finanziarie.

- Se la capogruppo è una holding con sede in Italia o in un altro Stato dell'Unione, il gruppo è considerato italiano quando le banche italiane rappresentano una componente importante dell'insieme delle società.
- La holding, per assumere il ruolo di capogruppo, deve essere autorizzata: l'autorità verifica gli stessi requisiti previsti per le banche in materia di esponenti aziendali e di partecipanti al capitale, e che l'articolazione del gruppo non ostacoli la vigilanza consolidata. Nel diritto UE (dir. 2019/878/UE) l'«approvazione» non è concessa se i dispositivi interni e la distribuzione dei compiti non sono adeguati ed efficaci per coordinare tutte le filiazioni, prevenire o gestire i conflitti infragruppo e far rispettare le politiche stabilite a livello di gruppo.
- Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia; la vigilanza può spettare alla BCE se si tratta di «gruppo vigilato significativo».

10.4. Art. 61 TUB: Capogruppo

Comma 1: La capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario, assicurando, tra l'altro, il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.

In questo comma si attribuiscono alla capogruppo la direzione e il coordinamento del gruppo e la responsabilità del rispetto della disciplina bancaria su base consolidata; chi possa essere capogruppo lo stabilisce ora l'art. 60, comma 2. (Testo vigente dopo il d.lgs. 182/2021, che ha riscritto anche la rubrica, oggi «Ruolo della capogruppo», con la stessa data di applicabilità indicata per l'art. 60. La versione previgente si limitava a ribadire chi può essere capogruppo.)

Comma 3: Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo.

In questo comma si specifica che, laddove una banca sia una capogruppo, nei suoi confronti resta ferma la disciplina prevista per tutte le altre banche e si aggiungono queste norme. Il secondo periodo, che affidava alla Banca d'Italia l'accertamento dello statuto della capogruppo e delle sue modificazioni, è stato abrogato dal d.lgs. 182/2021: per la capogruppo bancaria l'idoneità delle clausole statutarie è valutata nel procedimento dell'art. 56 TUB, per la holding in quello di autorizzazione ad assumere il ruolo di capogruppo (Circ. 285, Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sez. VI, par. 1).

Comma 4: La capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata.

(Testo vigente dopo il d.lgs. 182/2021; nella versione previgente si parlava invece di «istruzioni» della Banca d'Italia e di «vigilanza consolidata».)

In questo comma si specifica che, oltre alla classica attività di direzione e coordinamento (presente anche nel diritto comune), la capogruppo ha altri compiti: quando si costituisce un gruppo bancario, infatti, la capogruppo diventa un anello di congiunzione fra le autorità di vigilanza e i soggetti appartenenti al gruppo (in caso di inadempimenti della capogruppo, questa ne risponde). *(pagina 2)*

10.4.1. Natura della direzione e coordinamento

- La capogruppo è il referente dell'autorità di vigilanza per tutto ciò che attiene alla vigilanza consolidata, nell'ordinamento nazionale e in quello europeo. Se al vertice vi è una società diversa da una banca, questa è sottoposta a un regime equivalente a quello delle banche (richieste di informazioni, provvedimenti particolari, compresa la rimozione di esponenti aziendali, ispezioni): nell'ordinamento italiano dal 1990 (legge Amato), nel diritto UE dal 2019.
- L'art. 61, comma 4, non si limita a riconoscere la legittimità della direzione e coordinamento (come l'art. 2497 c.c.), ma la rende obbligatoria ai fini dell'esecuzione delle disposizioni di vigilanza: il modello di gruppo bancario è necessariamente accentrato.
- Secondo l'interpretazione prevalente l'attività non è né pubblicistica né meramente esecutiva: è attività d'impresa, con valutazioni discrezionali degli amministratori della capogruppo sulle modalità attuative delle disposizioni di vigilanza. Non è priva di limiti e non afferma la prevalenza dell'interesse del gruppo su quello delle controllate; la capogruppo resta soggetta all'art. 2497 c.c., e la responsabilità verso soci e creditori delle controllate è valutata alla luce delle disposizioni di vigilanza e dei vantaggi compensativi della partecipazione al gruppo.

10.5. Art. 65 TUB: Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata

Comma 1: Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) società appartenenti a un gruppo bancario;
- b) società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
- c) società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca.

(Testo vigente dal 9 gennaio 2026, dopo il d.lgs. 208/2025, che ha anche sostituito la rubrica con «Ambito della vigilanza su base consolidata»; nella versione previgente la Banca d'Italia «esercita la vigilanza» e le società erano «bancarie, finanziarie e strumentali». Il comma prosegue con le lettere h, i, i-bis e i-ter.)

Da questo comma si evince che la vigilanza consolidata si riferisce non solo ai gruppi bancari

(lettera a) ma anche ad altri soggetti (lettere b e c); ai sensi degli articoli successivi si riprendono gli istituti della vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva. *(pagina 2–3)*

10.5.1. Ulteriori soggetti e poteri

- Oltre ai soggetti delle lett. a)-c), l'ambito della vigilanza consolidata ai fini informativi e ispettivi comprende (lett. h)-i-ter)): le società che controllano almeno una banca; le società diverse da quelle bancarie e finanziarie, se controllate da una singola banca o se società del gruppo, o soggetti che controllano almeno una banca, vi detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo; le holding esentate dal ruolo di capogruppo; le società incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale del reg. (UE) n. 575/2013.
- Alcuni di questi soggetti devono fornire informazioni, anche periodiche, altri solo a richiesta; tutti possono essere ispezionati, ma le ispezioni sulle società diverse da quelle bancarie e finanziarie servono solo a verificare l'esattezza dei dati forniti per il consolidamento.
- La vigilanza sul gruppo si esercita con disposizioni indirizzate alla capogruppo ma riferite al gruppo nel suo complesso: adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, organizzazione e controlli interni, altre aree della vigilanza regolamentare (art. 67 TUB). Se la capogruppo non è una banca, l'autorità ha nei suoi confronti gli stessi poteri di intervento previsti per le banche; dopo il recepimento della dir. 2019/878/UE può imporre anche misure di secondo pilastro su base consolidata, comprese misure aggiuntive di capitale e di liquidità.

10.5.2. Vigilanza consolidata in ambito UE

- Se capogruppo e società del gruppo hanno sede in più Stati dell'Unione, l'autorità competente (*consolidating supervisor*) è individuata secondo l'art. 111 dir. 2013/36/UE: per la capogruppo banca, l'autorità che l'ha autorizzata; per la holding con più banche in Stati diversi, l'autorità dello Stato in cui sono insediate la capogruppo e almeno una banca, altrimenti quella che ha autorizzato la banca con il totale di bilancio più elevato.
- Nel MVU la vigilanza consolidata spetta alla BCE per i «gruppi vigilati significativi» (stessi criteri delle banche significative) e alle autorità nazionali per gli altri.
- Se due banche dell'Unione fanno capo a un gruppo con impresa madre extra-UE, è richiesta un'impresa madre intermedia nell'Unione, salvo che le attività totali del gruppo estero nell'Unione siano inferiori a 40 miliardi di euro.

11 | La disciplina della crisi bancaria

Fonte: LEGB2_Appunti_11_Disciplina-della-Crisi.pdf — *12 pagine*

11.1. Evoluzione storica della disciplina della crisi bancaria

In tutti gli ordinamenti esiste una disciplina speciale per la crisi delle banche, dal momento che a queste non possono essere applicate le norme di diritto comune.

La **vecchia legge bancaria** prevedeva due istituti:

- l'**amministrazione straordinaria**, utilizzata in situazioni ritenute *gravi*;
- la **liquidazione coatta amministrativa**, utilizzata in casi ritenuti di *eccezionale gravità*.

A seguito della seconda direttiva banche, il TUB — non essendo ancora all'epoca armonizzata a livello europeo la disciplina sulla crisi — aveva ripreso esattamente gli stessi istituti della precedente legge bancaria (restavano comunque evidenti problematiche di carattere interpretativo e applicativo).

I cambiamenti più rilevanti sono avvenuti a seguito della ricezione della **direttiva 2014/59/UE**, rubricata come **BRRD** (*Banking Recovery and Resolution Directive*), che ha permesso di armonizzare la disciplina europea in merito alla gestione delle crisi; il legislatore ha aggiunto numerosi articoli ed è stato creato un apposito corpo normativo.

Nonostante la vecchia legge bancaria prevedesse soltanto due istituti veri e propri, in realtà le modalità e gli strumenti attraverso cui le autorità di vigilanza potevano (e possono) operare erano molti di più (fusioni fra banche, scissioni, cartolarizzazioni, etc.). Si considerano qui due esempi: il **Decreto Sindona** e la **crisi del Banco di Napoli**.

Il Decreto Sindona. È un esempio dei numerosi mezzi effettivamente a disposizione delle autorità di vigilanza: una misura *ad hoc* adottata per evitare il fallimento di una banca. Con questo decreto si garantiva alle banche che avessero aiutato ad evitare il fallimento di un istituto la possibilità di ottenere un finanziamento agevolato da parte di Banca d'Italia (BI). Lo strumento venne adottato negli anni in cui era ancora presente una vigilanza di tipo strutturale e non era stata ancora disciplinata adeguatamente la materia degli aiuti di Stato.

Il decreto fu emanato nel 1974 dal ministro del Tesoro per la crisi della banca gestita da Michele Sindona. A differenza dell'*Emergency Liquidity Assistance* (ELA), che presuppone una banca solvibile ma illiquida, il finanziamento *ex* decreto Sindona era concesso a banche insolventi. Non è più utilizzato perché contrasta con l'art. 123 del Trattato UE, che vieta alle banche centrali di concedere facilitazioni creditizie al settore pubblico.

La crisi del Banco di Napoli. Caso più recente, relativo all'ex istituto bancario più grande del Mezzogiorno. Non potendo adottare misure come quelle del Decreto Sindona (ci si trovava già nel contesto della vigilanza strutturale), le autorità italiane chiesero alla Commissione europea una deroga su alcune discipline (come quelle sugli aiuti di Stato) per poter evitare il fallimento della banca, risanarla e renderla appetibile per il mercato. La Commissione europea, anche alla luce di un'analoga richiesta mossa dalle autorità francesi a causa del fallimento di una loro banca di grandi dimensioni, decise di accettare la proposta dell'Italia.

Le misure concretamente adottate per evitare il fallimento del Banco di Napoli furono numerose e in sequenza:

1. sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero del Tesoro;
2. "alleggerimento" dell'istituto delle posizioni a sofferenza, gestite da una società costituita appositamente, la **SGA**[1];
3. emissione di obbligazioni.

Per rendere appetibili le obbligazioni — dal momento che le banche concorrenti non avrebbero voluto sottoscrivere obbligazioni di un loro competitor — il governo utilizzò anche il Decreto Sindona. A seguito di questi interventi la crisi venne superata con successo.

Quello del 1996 è l'ultimo salvataggio importante in Italia: la ricapitalizzazione del Tesoro fu preceduta da un piano di ristrutturazione, la SGA (Società per la gestione delle attività) operò come *bad bank* e la Banca d'Italia intervenne ai sensi del decreto Sindona per coprire le perdite sugli attivi ceduti alla SGA; nel 1997 la banca fu acquisita da un altro gruppo bancario.

Prima della BRRD, per le banche non sistemiche, la soluzione preferita era la cessione di attività e passività a un intermediario *in bonis*, spesso con la liquidazione coatta amministrativa della società originaria, ridotta a «scatola vuota»: sopportavano le perdite solo gli azionisti, mentre i creditori, salvo rare eccezioni, non le subivano. Gli strumenti di gestione della crisi bancaria mirano a evitare le esternalità negative (panico, instabilità sistemica), non alla massima soddisfazione dei creditori. L'amministrazione straordinaria era pensata per le crisi reversibili, la liquidazione coatta amministrativa per quelle irreversibili.

Fino alla crisi del 2007-2009 l'Italia aveva regole speciali per la crisi delle banche dal 1936, mentre altri paesi, come il Regno Unito (nel 2009), le hanno introdotte solo dopo. La dir. 2001/24/CE prevedeva il riconoscimento reciproco delle procedure e l'*home country control* (la crisi è gestita secondo la disciplina dello Stato di origine, per tutti i beni e rapporti della banca ovunque ubicati nell'Unione), senza armonizzare la disciplina delle crisi. *(pagina 1)*

11.2. La BRRD e la riforma del Titolo IV del TUB

La BRRD ha preso posizione sulle modalità di gestione di una crisi bancaria. Durante la crisi del 2008 moltissimi Paesi, tra cui Germania e Regno Unito, avevano utilizzato strumenti volti ad aiutare le proprie banche in difficoltà — l'Italia soltanto con l'art. 12 del d.l. 185/2008,

[1] Questa società, per aggirare un limite sull'emissione di obbligazioni, venne costituita come società di diritto inglese (che non prevede tale limite) invece che italiano (dove il limite corrisponde al doppio del capitale sociale).

che autorizzava il MEF a sottoscrivere strumenti finanziari emessi dalle banche, dal momento che quella crisi era partita da un uso scorretto di strumenti derivati — sostanzialmente aiuti di Stato.

A seguito di quella crisi si è deciso che, se la banca è un'impresa a tutti gli effetti, non può essere lo Stato a supportare i rischi di un'eventuale crisi (anche perché ciò spingerebbe verso comportamenti di *moral hazard*), ma devono essere i creditori ad assumersi il rischio (tranne casi molto particolari) — il principio del **bail-in**.

La BRRD è stata recepita il **16 novembre 2015** con l'adozione di due decreti legislativi:

- il **d.lgs. 181/2015**, che ha modificato il TUB (soprattutto il Titolo IV, a partire dagli artt. 69-bis e seguenti);
- il **d.lgs. 180/2015**, che ha introdotto la disciplina delle risoluzioni.

Osservando il panorama europeo, la maggior parte dei paesi prevedeva già misure per i casi di crisi irreversibili (in Italia, ad esempio, era già in vigore la liquidazione coatta), ma molti paesi erano carenti in termini di misure per le crisi meno gravi. In Italia esisteva già l'amministrazione straordinaria, e tale misura venne ritenuta così valida dall'UE che si decise di trarne spunto per creare una disciplina concettualmente simile a livello europeo.

Oltre alle situazioni più gravi, la BRRD si è concentrata anche su meccanismi di natura preventiva: la vigilanza prevede infatti non solo interventi *ex-post* ma anche *ex-ante*, e per questo sono state introdotte misure preliminari per affrontare le potenziali crisi prima che si presentino.

Successivamente è stata emanata anche una **BRRD II** (direttiva (UE) 2019/879, recepita tramite d.lgs. 193/2021), che ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina delle crisi.

Per analizzare la disciplina delle crisi nel TUB occorre fare riferimento al **Titolo IV**. Inizialmente rubricato "disciplina delle crisi", il Titolo IV è oggi rubricato come "misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa". Il primo articolo del titolo era l'art. 70 TUB (ancora oggi riferito all'amministrazione straordinaria), a cui sono stati progressivamente aggiunti numerosi altri articoli.

11.2.1. Le novità della disciplina europea

Il corpus normativo del 2014 comprende la dir. 2014/59/UE (modificata dalla dir. 2019/879/UE), il reg. (UE) n. 806/2014 (Meccanismo di risoluzione unico e Fondo di risoluzione unico, modificato dal reg. (UE) 2019/877).

Restano fermi la gestione delle procedure da parte di autorità amministrative e non giudiziarie e presupposti che non si riducono all'insolvenza. Le novità sono:

- gli aiuti pubblici diventano una risorsa di ultima istanza, soggetta a numerose condizioni; la comunicazione della Commissione europea del 2013 li ammette solo con la condivisione delle perdite (*burden sharing*) da parte di azionisti e creditori subordinati;

- il *bail-in*: le autorità possono svalutare azioni e altre passività della banca in crisi e convertire crediti in azioni; sono esclusi solo i depositi fino a 100.000 euro, sicché sono coinvolti anche i depositanti con più di 100.000 euro;
- la Commissione europea, come autorità della concorrenza, assume un ruolo cruciale e le norme sono più rigide, con minori margini di discrezionalità per le autorità.

11.2.2. I presupposti della disciplina della crisi

Né il TUB del 1993 né la legge bancaria del 1936 definivano la crisi, e una nozione precisa manca anche oggi. Nella direttiva e nel regolamento Mru il presupposto delle misure straordinarie di prevenzione, come la sostituzione degli amministratori, è il «significativo deterioramento della situazione finanziaria» della banca; il presupposto delle misure di gestione della crisi, come la risoluzione, è il «dissesto o rischio di dissesto» (*failing or likely to fail*). «Dissesto» è usato come sinonimo di crisi nel primo considerando della direttiva ed è nozione molto più ampia di «insolvenza», presupposto delle procedure fallimentari. Una banca è in dissesto se:

- viola, o vi sono elementi oggettivi che nel prossimo futuro violerà, i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione (ad esempio perché ha subito o rischia di subire perdite che la privano dell'intero patrimonio o di un importo significativo);
- le sue attività sono, o nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passività;
- non è, o nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i debiti o le altre passività in scadenza;
- necessita di sostegno finanziario pubblico straordinario, esclusi i casi in cui lo Stato interviene per rimediare a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria.

Il dissesto non è l'unico presupposto della gestione della crisi: le autorità devono valutare anche se siano ragionevolmente prospettabili misure alternative, di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, che evitino il dissesto in tempi ragionevoli; la loro discrezionalità è molto ampia. La crisi sistemica è definita dall'art. 2 della dir. 2014/59/UE come «una perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale».

11.2.3. Le autorità competenti

La scelta di attivare le misure di risanamento o di intervento precoce spetta all'autorità di vigilanza competente: la BCE per le banche significative, la Banca d'Italia per quelle meno significative. Per le banche significative alla BCE spetta anche accertare che la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto (*failing or likely to fail*): questa decisione segna il passaggio dalla fase di pre-crisi alla risoluzione, di competenza del Comitato di risoluzione unico o delle autorità nazionali di risoluzione.

In Italia la Banca d'Italia è insieme autorità di vigilanza, di risoluzione e di liquidazione; la funzione di risoluzione è affidata a un'Unità di risoluzione e gestione delle crisi, istituita per assicurarne l'autonomia (la direttiva richiede di separare vigilanza e risoluzione con accorgimenti

strutturali, senza precludere alla risoluzione l'accesso alle informazioni della vigilanza). Il ministro dell'Economia e delle Finanze approva il provvedimento della Banca d'Italia che dispone l'avvio della risoluzione ed emana il decreto di liquidazione coatta amministrativa; non emana più il decreto di amministrazione straordinaria, che spetta alla sola autorità di vigilanza competente. *(pagina 2)*

11.3. I piani di risanamento (artt. 69-quater, 69-sexies, 69-octies TUB)

Questi articoli si collocano nel **Capo 01-I**, relativo ai piani di risanamento: siamo in una parte del TUB dedicata alle **banche sane**, in un momento in cui non vi è ancora alcuna crisi in atto.

11.3.1. Art. 69-quater TUB: Piani di risanamento

Comma 1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

Commento. Le banche devono dotarsi di un piano di risanamento: si tratta di uno strumento di natura preventiva che indica cosa farebbe una banca e quali misure adotterebbe laddove si trovasse in una situazione di crisi.

Comma 5. Il piano di risanamento è approvato dall'organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia per le valutazioni di cui all'articolo 69-sexies. Il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

Commento. Il piano deve essere approvato dall'organo amministrativo e sottoposto a BI. Il riesame avviene almeno con cadenza annuale, ma la frequenza può aumentare a seguito di un mutamento nella struttura giuridica, organizzativa o nella situazione patrimoniale della banca.

11.3.2. Art. 69-sexies TUB: Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo

Comma 1. La Banca d'Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati comunitari in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformità dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.

Commento. Trovandoci ancora in un contesto non di crisi, sono le autorità competenti degli

Stati membri a valutare completezza e adeguatezza dei piani.

Comma 2. Il piano di risanamento è trasmesso all'autorità di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.

Commento. L'elemento interessante di questo comma è il richiamo alle autorità di risoluzione: a seguito della BRRD sono state istituite le **autorità di risoluzione**. In Italia l'autorità di risoluzione è la stessa Banca d'Italia, oppure il Comitato di Risoluzione Unico per i soggetti di sua competenza (art. 1, comma 1, lettera a-bis, TUB; art. 3 d.lgs. 180/2015); la funzione è esercitata da un'unità separata dalla vigilanza e posta alle dirette dipendenze del Direttorio, l'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi, che ha sostituito la Divisione Situazioni Straordinarie.

11.3.3. Art. 69-octies TUB: Misure attuative dei piani di risanamento

Comma 1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze è comunicata senza indugio alla Banca d'Italia.

Commento. Laddove la situazione dovesse effettivamente peggiorare, si darà attuazione a quanto previsto nel piano di risanamento; ciò può significare sia l'adozione di determinate misure, sia l'astenersi dall'adottarne altre.

11.3.4. I piani di risanamento e di risoluzione nel sistema europeo

I piani sono una novità della direttiva: non si redigono quando la banca è già in difficoltà, ma devono essere pronti anche per banche in ottimo stato di salute. Sono aggiornati ogni anno e in ogni caso di riorganizzazione dell'attività e sono predisposti anche dai gruppi. I piani di risanamento sono redatti dalle singole banche, sono dettagliati, basati su ipotesi realistiche e applicabili in una serie di scenari validi e rigorosi, e tengono conto dell'importanza sistemica della banca o del gruppo e della possibilità di ricorrere al sostegno di altre componenti del gruppo. I piani di risoluzione sono invece predisposti dalle autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni delle banche e con la collaborazione delle autorità di vigilanza. *(pagina 2–3)*

11.4. Il sostegno finanziario di gruppo (artt. 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-sexiesdecies TUB)

Il **Capo 02-I** è relativo al sostegno finanziario di gruppo: disciplina la possibilità per cui, in caso di necessità, si possa attivare un sostegno finanziario da parte dell'intero gruppo bancario.

11.4.1. Art. 69-terdecies TUB: Autorizzazione dell'accordo

Comma 1. Il progetto di accordo è sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche dell'Unione europea aderenti all'accordo, in con-

formità delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea (testo vigente dopo il d.lgs. 182/2021; nella versione previgente: «banche comunitarie»).

11.4.2. Art. 69-quaterdecies TUB: Approvazione dell'accordo da parte dell'assemblea dei soci e concessione del sostegno

Comma 1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell'articolo 69-terdecies è sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell'organo amministrativo sull'interesse della società ad aderire all'accordo, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'accordo produce effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il progetto.

Commento. Si stabilisce che il progetto di accordo, già autorizzato da BI, debba essere approvato dall'**assemblea straordinaria** dei soci (e non da quella ordinaria, come ci si potrebbe aspettare).

11.4.3. Art. 69-sexiesdecies TUB: Opposizione della Banca d'Italia e comunicazioni

Comma 1. La delibera di concessione del sostegno è trasmessa alla Banca d'Italia, che può vietare o limitarne l'esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all'articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte. *(pagina 4)*

11.5. I presupposti dell'intervento precoce (artt. 69-octiesdecies e 69-vicies-semel TUB)

L'intervento precoce limita l'autonomia gestionale della banca ben prima del «dissesto». L'autorità di vigilanza può imporre misure correttive se verifica anomalie gestionali (mancato rispetto delle regole prudenziali, scelte non coerenti con la situazione della banca, persistente mancata redditività), come il divieto di distribuzione degli utili e la convocazione degli organi sociali. Le misure di intervento precoce, adottate nella fase che precede la risoluzione, consistono in gran parte in richieste agli organi aziendali di attivarsi o di cambiare strategia o struttura; si sovrappongono in parte alle misure correttive, con una graduazione che va dai cambiamenti nell'organizzazione interna (misure correttive) alla rimozione di un amministratore (intervento precoce).

Le misure più gravi, *extrema ratio* per evitare la crisi, sono la rimozione dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione, ammessa in una situazione di pre-crisi: «significativo deterioramento» della situazione finanziaria oppure gravi violazioni o irregolarità, se le misure attuate non bastano. Per recepire le norme europee sono stati inseriti nel TUB l'art. 53-bis (rimozione di uno o più esponenti la cui permanenza in carica pregiudica la sana e prudente gestione) e la rimozione collettiva degli organi (art. 69-vicies-semel). L'alta dirigenza comprende le persone che esercitano funzioni esecutive e sono responsabili della gestione quotidiana, rispondendo

all'organo di gestione: nell'ordinamento italiano il direttore generale, i vicedirettori generali, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente al consiglio di amministrazione.

11.5.1. Art. 69-octiesdecies TUB: Presupposti

Comma 1. La Banca d'Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle società indicate agli articoli 69.1 e 69.2 (società di partecipazione finanziaria e finanziaria mista):

- **a)** le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;
- **b)** la rimozione degli esponenti di cui all'articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella lettera a), o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione.

(Testo vigente dopo il d.lgs. 182/2021 e il d.lgs. 208/2025; nella versione previgente la norma era riferita alle sole banche e capogruppo e non conteneva i presupposti della lettera a del comma 1.)

Commento. Con questo articolo si passa da un contesto di assenza di crisi della banca ad uno in cui la banca inizia ad avere qualche difficoltà. La lettera a) rimanda a un articolo che prevede l'attuazione del piano di risanamento; la lettera b) rimanda a un articolo che prevede il potere di rimozione degli esponenti.

11.5.2. Art. 69-vicies-semel TUB: Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza

Comma 1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Si applica il comma 4 dell'articolo 70 (testo vigente dopo il d.lgs. 208/2025; nella versione previgente: «delle banche e delle società capogruppo di un gruppo bancario», e così per i commi 3 e 4).

Commento. Il potere di *removal* presentato in questo contesto è più incisivo di quello descritto ai sensi dell'art. 53-bis TUB: in questo caso è data a BI la possibilità di disporre la rimozione di **tutti** i componenti degli organi con funzione di amministrazione e controllo. BI può quindi disporre lo scioglimento dell'intero organo.

Comma 3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia può inoltre ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza della società di cui al comma 1.

Commento. Viene data a BI anche la possibilità di ordinare la rimozione di funzionari dell'alta dirigenza (come, ad esempio, il direttore generale).

Comma 4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società.

Commento. Si specifica che la nomina dei nuovi componenti deve essere effettuata dall'organo competente, ma deve essere approvata da BI. *(pagina 4–6)*

11.6. Amministrazione straordinaria — versione originaria (art. 70 TUB, vecchio testo)

Comma 1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:

- **a)** risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;
- **b)** siano previste gravi perdite del patrimonio;
- **c)** lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

Commento. In questa versione la procedura viene disposta dal **Ministro del Tesoro**, su proposta di BI, e vengono inserite le condizioni a), b) e c); oggi la condizione a) è confluita nell'articolo 69-octiesdecies (comma 1, lettera b), mentre la b) e la c) restano nell'art. 70, comma 1.

- La **lettera a)** fa riferimento a gravi irregolarità o violazioni (da confrontare con le differenze rispetto all'art. 52 TUB) delle disposizioni legislative (TUB o altre leggi primarie), amministrative (non riferite al CdA, ma a BI, che è una pubblica amministrazione) o statutarie. L'aggettivo *gravi* è centrale: si vedrà come esso si contrapponga a *eccezionale gravità*, requisito della liquidazione coatta amministrativa.
- La **lettera b)**, a differenza della lettera a) che si occupa di profili legali, fa riferimento all'aspetto patrimoniale; in questo caso l'intervento ha carattere anticipatorio, perché si utilizza il termine *previste*.
- Per quanto attiene alla **lettera c)**, resta discusso se questi organi abbiano facoltà di richiedere l'avvio della procedura solo per quanto previsto ai sensi delle lettere a) e b) o anche per altri motivi (resta comunque un dubbio piuttosto teorico: perché l'organo dovrebbe volere l'amministrazione straordinaria per altri motivi?).

Comma 2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese (…).

Commento. Si specifica che viene sospesa anche l'assemblea.

Comma 5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali, la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ai sei mesi.

Commento. Si specifica la durata della procedura: un anno (salvo termine più breve previsto dal decreto o da BI), con possibilità di proroga di sei mesi.

Comma 6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.

Commento. Questo comma lascia a BI quasi carta bianca: si parla di proroghe al plurale, quindi possono essere anche più di una, ma possono essere disposte solo per adempimenti connessi alla chiusura della procedura, le cui modalità di esecuzione BI abbia già approvato. *(pagina 5–7)*

11.7. Organi e poteri della procedura di amministrazione straordinaria (artt. 71, 72, 76 TUB)

11.7.1. Art. 71 TUB: Organi della procedura

Comma 1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia nomina: **a)** uno o più commissari straordinari; **b)** un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

I commissari e il comitato sono nominati con provvedimento dell'autorità di vigilanza competente: la Banca d'Italia per le banche meno significative, la BCE per le banche significative.

11.7.2. Art. 72 TUB: Poteri e funzionamento degli organi straordinari

Comma 1. Salvo che non sia diversamente specificato all'atto della nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto della banca. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, può stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione.

Comma 1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria, ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione (…).

Comma 2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

(Testo vigente dopo il d.lgs. 37/2004 e il d.lgs. 181/2015; nella formulazione originaria del 1993 i commissari esercitavano «le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi» e il comitato «sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo».)

Commento. Da questi commi si evince come i commissari vadano a sostituire l'organo amministrativo della banca e il comitato quello di controllo. A questi organi vengono però assegnati anche tutti i poteri necessari per l'esecuzione della procedura stessa, come ad esempio l'accertamento della situazione aziendale. I soggetti nominati per queste procedure non sono di regola dipendenti diretti di BI, ma persone di sua fiducia (ex dipendenti, professori universitari, etc.); fa eccezione il commissario provvisorio, che BI può scegliere tra i propri funzionari (art. 71, comma 5).

La procedura di amministrazione straordinaria può concludersi in due modi:

1. i commissari ritengono che la situazione sia sanabile e, a seguito dell'intervento, restituiscono la banca risanata;
2. se la situazione è più grave del previsto, si procede con la **liquidazione coatta amministrativa** (o, se ricorre l'interesse pubblico di cui all'art. 20, comma 2, d.lgs. 180/2015, con la risoluzione).

11.7.3. Art. 76 TUB: Gestione provvisoria (articolo attualmente abrogato)

Comma 1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

Commento. Questo articolo, attualmente abrogato, prevedeva la possibilità per BI di disporre, in casi di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumessero i poteri di amministrazione della banca. Il potere risultava sensato perché in precedenza tali misure erano disposte dal MEF, per cui in caso di urgenza BI aveva comunque facoltà di intervenire; visto che attualmente i poteri sono completamente affidati a BI, questo articolo non trova più ragion d'essere. *(pagina 6–7)*

11.8. Liquidazione coatta amministrativa — versione originaria e organi della procedura (artt. 80, 81, 86, 87, 90 TUB)

11.8.1. Art. 80 TUB: Liquidazione coatta amministrativa (vecchia versione)

Comma 1. Il Ministro del Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 70 siano di

eccezionale gravità.

Commento. Il passaggio da amministrazione straordinaria a liquidazione coatta amministrativa non dipende da un mutamento qualitativo, ma quantitativo: non si parla più solo di *gravità*, ma di *eccezionale gravità*. Il legislatore, tuttavia, non ha mai definito i concetti di gravità ed eccezionale gravità (né si è giunti a un'opinione condivisa in giurisprudenza); il giudizio ultimo sulla procedura con cui procedere spetta a BI (normalmente si tende prima a procedere con l'amministrazione straordinaria, e solo in casi estremi si ricorre alla liquidazione coatta). Oggi l'art. 80, comma 1, TUB (testo vigente dopo il d.lgs. 181/2015 e il d.lgs. 193/2021) attribuisce al MEF, su proposta della Banca d'Italia, la liquidazione coatta quando ricorrono i presupposti dell'art. 17 d.lgs. 180/2015 (dissesto o rischio di dissesto, assenza di misure alternative) ma non quelli dell'art. 20, comma 2, per la risoluzione (interesse pubblico); il testo non richiama più l'«eccezionale gravità».

In questo comma si specificava che il decreto comportava **sia** la revoca dell'autorizzazione **sia** la liquidazione coatta amministrativa (oggi l'art. 80, comma 1, non menziona più la revoca, che in caso di liquidazione coatta è disposta dalla BCE su proposta della Banca d'Italia: art. 14, comma 3-ter, nel testo applicabile fino all'11 gennaio 2027; dopo, art. 14, comma 3-bis, lett. c-bis, «sentita la Banca d'Italia o su sua proposta»); resta discusso se la procedura possa essere disposta (o possa essere ritenuta tale) anche laddove si abbia solo la revoca dell'autorizzazione o solo la disposizione della liquidazione. In passato sono avvenute entrambe le situazioni:

- vi è stato un solo caso di revoca dell'autorizzazione senza disposizione della liquidazione coatta amministrativa: una banca siciliana che era stata autorizzata da BI ma, prima dell'inizio delle operazioni, BI stessa aveva revocato l'autorizzazione dopo aver scoperto che i soci della banca erano tutti indagati dalla commissione antimafia;
- capitano più spesso casi di disposizione della procedura di liquidazione coatta senza revoca dell'autorizzazione (ad esempio nei casi delle *banche di fatto*).

11.8.2. Art. 81 TUB: Organi della procedura

Comma 1. La Banca d'Italia nomina: **a)** uno o più commissari liquidatori; **b)** un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voto il proprio presidente.

Commento. Da notare come in questa procedura si specifichi che si tratti di **commissari liquidatori** (e non straordinari).

11.8.3. Art. 86 TUB: Accertamento del passivo

Comma 1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera

raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore (…) (testo vigente; nella versione previgente: la sola «raccomandata con avviso di ricevimento»).

11.8.4. Art. 87 TUB: Opposizioni allo stato passivo

Comma 1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8 (testo vigente; nella versione previgente il termine decorreva soltanto dal ricevimento della «raccomandata»).

11.8.5. Art. 90 TUB: Liquidazione dell'attivo

Comma 2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere attività e passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (…). Si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo.

Commento. Nell'esecuzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa questo articolo ha un peso pratico: il richiamo diretto all'art. 58 TUB spiega perché molte liquidazioni coatte si svolgano in tempi brevissimi. Alcune liquidazioni possono essere svolte anche in un fine settimana, purché BI si sia già preventivamente accordata con l'istituto verso cui avverranno le cessioni dell'azienda e dei rapporti giuridici.

A livello di legislazione italiana si sono verificati cambiamenti che riguardano l'impossibilità di procedere ancora con questo *modus operandi*: a seguito della digitalizzazione delle operazioni, gli sportelli non costituiscono più una forma di vantaggio competitivo ma una voce di costo, per cui è più difficile trovare acquirenti.

11.8.6. Caratteri generali della liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa è lo strumento, alternativo alla risoluzione, per le crisi irreversibili. Rientra fra le procedure ordinarie d'insolvenza ai sensi della direttiva (procedure collettive che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore), ha presupposti più ampi della sola insolvenza e mira all'uscita ordinata della banca dal mercato e alla sua cancellazione dall'albo e dal registro delle imprese. Resta nel TUB perché il legislatore italiano ha dedicato un nuovo testo alle sole disposizioni sulla risoluzione.

Dalla data del decreto del ministro dell'Economia, su proposta della Banca d'Italia, cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari. Dall'insediamento degli organi della procedura o, al più tardi, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data del decreto (Testo

vigente: art. 83, comma 1; gli appunti riportano il terzo giorno) sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi, e non possono essere promosse o proseguite azioni, neppure di cognizione, né atti di esecuzione forzata o cautelare, salvo quelle previste dalla procedura, come le opposizioni allo stato passivo. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca ed esercitano le azioni a essa spettanti; il comitato di sorveglianza li assiste, ne controlla l'operato e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge.

L'accertamento del passivo e la liquidazione dell'attivo seguono regole sostanzialmente assimilabili a quelle della legge fallimentare, cui il TUB in molti casi rinvia. Le opposizioni allo stato passivo si propongono con ricorso al presidente del tribunale della sede legale; contro la sentenza sono ammessi appello e ricorso per Cassazione, anche da parte dei commissari. La liquidazione dell'attivo può avvenire con la vendita dei singoli beni o in modo aggregato, con la cessione in blocco di attività e passività, di rami d'azienda e di rapporti giuridici individuabili in blocco, che è l'ipotesi più utilizzata per una banca. La procedura si chiude per riparto integrale dell'attivo ai creditori (l'eventuale residuo attivo è attribuito ai soci prima della cancellazione dal registro delle imprese) oppure con un concordato con i creditori, istituto mai applicato finora. La Banca d'Italia, come Unità di risoluzione, promuove l'avvio del procedimento, può emanare direttive ai commissari liquidatori, autorizza l'azione di responsabilità contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo e supervisiona la procedura e la cessione in blocco. *(pagina 7–9)*

11.9. Amministrazione straordinaria — versione riformata dalla BRRD (art. 70 TUB, nuovo testo)

L'articolo non è stato stravolto rispetto alla versione precedente, ma alcuni cambiamenti sono significativi.

Comma 1. La Banca d'Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all'art. 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio, ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

Commento. In questo caso si prevede che sia **BI** (e non più il MEF) a disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. Come accennato in precedenza, i presupposti per l'amministrazione straordinaria sono in larga parte gli stessi: quello delle gravi irregolarità o violazioni è stato "spostato" in un altro articolo (il 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), che aggiunge il caso del deterioramento particolarmente significativo della situazione della banca o del gruppo), mentre le gravi perdite e l'istanza motivata restano nell'art. 70, comma 1.

Comma 5. L'amministrazione straordinaria dura sino ad un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine più breve. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo sino ad un anno, anche per più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Commento. Il nuovo comma 5 ha previsto un cambiamento nella durata della procedura: l'amministrazione può durare sino ad un anno (come nella versione precedente), ma possono essere disposte più proroghe, senza limite quantitativo previsto, purché continuino a sussistere i presupposti di cui al comma 1. Ci si può chiedere se, a seguito di più di una proroga, non ci si trovi di fronte a una situazione di *eccezionale gravità* piuttosto che di semplice *gravità*.

Comma 6 (abrogato). Il comma relativo alle proroghe tecniche è stato abrogato; a seguito della modifica del comma precedente, BI non aveva più bisogno di questo ulteriore potere[2].

11.9.1. Caratteri generali dell'amministrazione straordinaria

Nella disciplina europea, se la rimozione dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione è ritenuta insufficiente, l'autorità può nominare amministratori temporanei in sostituzione o in affiancamento dell'organo di amministrazione. L'Italia ha conservato l'amministrazione straordinaria, aggiornandola, e ha affiancato ai commissari straordinari il commissario in affiancamento (art. 75-bis); la normativa italiana è stata il modello delle norme europee. Questi provvedimenti restano nel TUB perché sono strumenti dell'autorità di vigilanza, e non di risoluzione, per difficoltà superabili senza interventi radicali.

L'amministrazione straordinaria comporta lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e la sospensione delle funzioni dell'assemblea; questa è ritenuta compatibile con il principio della direttiva che lascia impregiudicati i diritti degli azionisti, perché non incide sostanzialmente sui poteri dell'assemblea: se occorrono decisioni di sua competenza, come un aumento di capitale, essa va convocata per deliberare.

L'autorità di vigilanza può attribuire ai commissari solo determinati poteri e stabilire speciali limitazioni al mandato. I commissari possono promuovere, se ne ricorrono i presupposti, l'azione di responsabilità contro i disciolti organi amministrativi e di controllo, il direttore generale e il soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione. In circostanze eccezionali possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere e la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti: misura molto grave per i depositanti, assunta in casi rari. Se non è possibile tornare alla normalità, la procedura è una fase di vaglio delle soluzioni al dissesto. L'autorità di vigilanza decide discrezionalmente sulla procedura, può revocare o sostituire gli organi straordinari e dare loro istruzioni; autorizza la sospensione dei pagamenti, l'azione di responsabilità contro gli ex amministratori e le azioni civili contro gli organi straordinari. *(pagina 9–10)*

11.10. Il commissariamento leggero: art. 75-bis TUB (Commissari in temporaneo affiancamento)

Comma 1. La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all'articolo 70, può nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari,

[2]Siamo davvero così sicuri che la banca sia ancora considerata un'impresa a tutti gli effetti se sussiste la possibilità di poterla sottoporre indefinitamente a una procedura disposta da una pubblica amministrazione?

specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l'assunzione di determinati atti o decisioni.

Commento. Questo articolo è una novità rispetto all'impianto originario: se sussistono gli stessi presupposti dell'art. 70 (quelli per l'amministrazione straordinaria), BI ha la facoltà di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione, anziché sospendere quest'ultimo. L'articolo è stato inserito prevedendo che possano esistere situazioni di difficoltà non direttamente attribuibili alla banca, per cui l'affiancamento dei commissari agli organi rappresenta una soluzione meno "traumatica" rispetto alla sospensione.

Per la direttiva, all'atto della nomina l'autorità specifica ruolo, doveri e poteri dell'amministratore temporaneo, con gli eventuali obblighi dell'organo di amministrazione di consultarlo o di ottenerne il consenso prima di specifiche decisioni; la nomina dura al massimo un anno e lascia impregiudicati i diritti degli azionisti. *(pagina 10)*

11.11. I provvedimenti straordinari verso banche italiane e comunitarie (artt. 78 e 79 TUB)

Fra gli articoli relativi all'amministrazione straordinaria e quelli relativi alla liquidazione coatta amministrativa sono stati introdotti due articoli (78 e 79), inseriti in una sezione rubricata **"Provvedimenti straordinari"**. Poiché entrambi gli articoli si riferiscono a una situazione per la banca sicuramente problematica, ma non tale da essere definita di crisi, probabilmente sarebbe stato più sensato collocarli prima dell'amministrazione straordinaria ma dopo gli strumenti di carattere preventivo.

11.11.1. Art. 78 TUB: Banche autorizzate in Italia

Comma 1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche di Stato terzo, anche per insufficienza di fondi (testo vigente dal 9 gennaio 2026, d.lgs. 208/2025; nella versione previgente: «banche extracomunitarie»).

Commento. Fra i poteri inseriti in questo comma vi è quello di vietare nuove operazioni o di ordinare la chiusura di succursali, di cui BI, negli ultimi anni, ha in effetti leggermente abusato, soprattutto a seguito di violazioni di norme "sensibili" come quelle relative al riciclaggio. In questo comma non si specifica nulla circa il termine del divieto.

11.11.2. Art. 79 TUB: Banche comunitarie

Comma 1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all'autorità competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne dà comunicazione a tale autorità per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se

sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine, alla Commissione europea e all'ABE.

Commento. Come noto, BI non gode di poteri diretti nei confronti delle banche comunitarie, perché vige il principio dell'**home country control**; tuttavia, se sussistono ragioni di urgenza, BI può adottare le misure necessarie per la tutela dei depositanti. Viene appositamente specificato che queste misure debbano essere *necessarie*, non soltanto utili. Le eventuali misure adottate devono essere comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine, alla Commissione europea e all'EBA.

Comma 2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine e all'ABE.

Commento. Nei casi esplicitamente previsti da questo comma, BI può adottare ulteriori misure laddove ritenga che quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine manchino o risultino inadeguate. Anche in questo caso le eventuali misure adottate devono essere comunicate all'autorità dello Stato d'origine e all'EBA.

Comma 3. Quando i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato d'origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia può ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

Commento. Laddove lo ritenga necessario, BI può rivolgersi direttamente all'EBA che, fra le altre cose, si occupa anche di dirimere le controversie fra le autorità dei diversi paesi.

Comma 4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine. *(pagina 10–12)*

12 | Decreto Legislativo 180/2015 — La risoluzione delle banche

Fonte: LEGB2_Appunti_12_Dlgs-180-2015-Risoluzione.pdf — *8 pagine*

12.1. Introduzione al Decreto Legislativo 180/2015

Il Decreto Legislativo 180/2015 disciplina la **risoluzione** delle banche. L'analisi riguarda i **piani di risoluzione**, da non confondere con i **piani di risanamento**. L'analisi del testo parte dal **Titolo III**, rubricato come **misure preparatorie** (da non confondere con le **misure di intervento precoce**). Le citazioni dei commi seguono il testo vigente al 6 novembre 2026, cioè dopo le modifiche del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 193 (attuazione della BRRD II, in vigore dal 1° dicembre 2021). *(pagina 1)*

12.2. Art. 7 — Piani di risoluzione individuali

Comma 1: La Banca d'Italia predispone, sentita l'autorità competente, un piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata. Se la banca ha una o più succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione di quegli Stati. (Testo vigente; nella versione previgente: «sentita la Banca Centrale Europea se questa è l'autorità competente».)

Comma 2: Fatto salvo l'articolo 11, il piano è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalità per l'applicazione alla banca delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dall'articolo 102. (Nella versione previgente: «dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale».)

Comma 3: Nell'elaborare il piano, sono identificati eventuali ostacoli rilevanti per la risoluzione e stabilite modalità d'intervento atte ad affrontarli, in conformità al Capo II.

Comma 4: Il piano è riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno annualmente, nonché in caso di significativo mutamento della struttura societaria o organizzativa, della attività o della situazione patrimoniale o finanziaria della banca.

Commi 4-bis e 4-ter (aggiunti dal d.lgs. 193/2021): il piano è riesaminato anche dopo un'azione di risoluzione o dopo l'esercizio del potere di riduzione o conversione.

Nota: a differenza dei piani di risanamento (presentati a BI dalle banche), il piano di risoluzione è predisposto da BI, che vi provvede tramite la propria Unità di risoluzione e gestione

delle crisi (per gli intermediari di competenza del Comitato di risoluzione unico il piano è redatto dal Comitato con la collaborazione di BI). Il piano deve essere riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno una volta l'anno; al suo interno si prevedono le modalità di intervento in caso di effettiva risoluzione della banca.

I piani di risoluzione sono predisposti sulla base delle informazioni fornite dalle banche e con la collaborazione delle autorità di vigilanza; riguardano anche i gruppi e devono essere pronti anche per banche in ottimo stato di salute, perché l'iter rapido di approvazione del programma di risoluzione non sarebbe possibile senza un piano già predisposto. I piani di risanamento sono invece redatti e approvati dagli organi amministrativi delle singole banche e valutati dalle autorità di vigilanza. *(pagina 1)*

12.3. Art. 12 — Valutazione della risolvibilità

Comma 1: La Banca d'Italia valuta, sentita l'autorità competente, se una banca non facente parte di un gruppo è risolvibile. Se la banca ha una o più succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione di quegli Stati.

Comma 2: Una banca si intende risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, essa può essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali.

Comma 3: Per valutare la risolvibilità si considerano gli elementi indicati dall'articolo 104 e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea (testo vigente; nella versione previgente: «dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale», e nel comma 1 la BCE al posto dell'autorità competente). La valutazione non fa affidamento sulle seguenti misure:

a) sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
b) assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;
c) assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

Comma 4: La valutazione è effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell'articolo 7, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, se ritiene che la banca non è risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione è sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità ai sensi dell'articolo 14.

Nota: nel comma 1 (e nel resto del decreto) la banca è definita risolvibile; in realtà questo termine è stato tradotto dall'inglese ma non è esattamente la stessa cosa. Nel comma 2 si definisce quando una banca è risolvibile (la banca potrebbe trovarsi in una situazione a metà strada fra la gravità e l'eccezionale gravità non dipesa da eventi endogeni ma esogeni, e per

questo BI ritiene che tramite la risoluzione sia possibile minimizzare le conseguenze negative). Il comma 3 indica gli elementi da considerare per valutare la risolvibilità e quelli su cui la valutazione non può fare affidamento (ad esempio gli aiuti di Stato).

Se dalla valutazione risultano impedimenti sostanziali alla risoluzione nella struttura organizzativa e operativa della banca, è avviato un procedimento, cui partecipano le autorità di vigilanza, per rimuoverli; poiché mancano sintomi di crisi e la rimozione può richiedere interventi sostanziali, l'iniziativa è rimessa alla banca, che propone le misure.

12.3.1. Assistenza di liquidità di emergenza (Ela)

L'**Emergency Liquidity Assistance** (credito di ultima istanza), richiamata dal comma 3, lettera b), è l'erogazione da parte di una Banca centrale di moneta di Banca centrale, o di altra assistenza che possa comportare un incremento della moneta, a favore di un'istituzione finanziaria solvibile che affronta temporanei problemi di liquidità, senza che rientri nella politica monetaria (art. 2, par. 1, n. 29, dir. 2014/59/UE). Riguarda quindi banche illiquide ma solvibili, a fronte di adeguate garanzie e con remunerazione adeguata.

L'erogazione spetta alle Banche centrali nazionali, che ne sopportano costi e rischi; il Consiglio direttivo della BCE può limitarla se interferisce con la politica monetaria. La mera necessità di Ela non prova di per sé il dissesto. Una banca in risoluzione difficilmente può beneficiarne, perché è difficile ritenerla solvibile e dotata di adeguate garanzie; il credito assistito da garanzia dello Stato (l. 190/2008) si distingue dalla nozione classica di Ela ed è un aiuto di Stato.

(pagina 1–2)

12.4. Art. 17-19 — Presupposti per l'attivazione delle procedure di crisi

12.4.1. Art. 17 (Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi)

Comma 1: Una banca è sottoposta a una delle misure indicate all'articolo 20 quando ricorrono **congiuntamente** i seguenti presupposti:

a) la banca è in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto previsto dal comma 2;
b) non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che può includere misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario.

Comma 2: La banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una **o più** delle seguenti situazioni:

a) risultano irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale che giustificherebbero

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio;
c) le sue attività sono inferiori alle passività;
d) essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
e) elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro;
f) è prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18. (La lettera f) è quella richiamata dall'art. 18.)

Nota: nel comma 1 si stabilisce che una banca è sottoposta ad una delle misure indicate all'articolo 20 solo quando ricorrono **CONGIUNTAMENTE** i presupposti previsti. Nel comma 2 invece si stabilisce che una banca è considerata in dissesto (o a rischio di dissesto) in una **O più** delle situazioni previste (in questo caso non devono sussistere congiuntamente).

12.4.2. Art. 18 (Sostegno finanziario pubblico straordinario)

Comma 1: Ai fini dell'articolo 17, comma 2, lettera f), una banca non è considerata in dissesto o a rischio di dissesto nei casi in cui, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario viene concesso:

a) in una delle seguenti forme:
b) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate;

ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;
iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto questa non versa in una delle situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), né ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II;

b) (condizioni ulteriori: approvazione secondo la disciplina sugli aiuti di Stato, misura cautelativa e temporanea, nessuna copertura di perdite).

Sono «sostegno finanziario pubblico straordinario» gli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE e ogni altro sostegno finanziario pubblico sovranazionale, forniti per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità di una banca. È una risorsa di ultima istanza: va ridotta al minimo, gli strumenti di risoluzione si applicano prima dell'iniezione di capitale pubblico e si applica la disciplina sugli aiuti di Stato. Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria (partecipazione alla ricapitalizzazione, acquisizione temporanea della proprietà) sono ammessi solo se azionisti e altri creditori hanno contribuito, tramite svalutazione o conversione, per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri.

Il caso tipico in cui l'intervento pubblico non determina l'avvio della risoluzione è la **ricapi-**

talizzazione precauzionale: apporto di capitale a una banca solvibile, che rispetta i requisiti patrimoniali, per far fronte a una richiesta di ricapitalizzazione delle autorità di vigilanza a seguito di uno *stress test*; la sottoscrizione è a prezzi che non conferiscono un vantaggio alla banca, limitata alle carenze di capitale emerse dalle prove, e conforme alla disciplina sugli aiuti di Stato.

12.4.3. Art. 19 (Accertamento dei presupposti)

Comma 1: L'organo di amministrazione o di controllo di una banca informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorità competenti, se ritiene che la banca è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a). Se l'autorità competente è la Banca Centrale Europea, essa ne dà senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.

Comma 2: La sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), è accertata, in conformità delle disposizioni del MRU, dalla Banca centrale europea, dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia. (Testo vigente dopo il d.lgs. 193/2021; nella versione previgente: il solo presupposto della lettera a), con accertamento attribuito alla Banca d'Italia o alla BCE.)

La dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto spetta all'autorità di vigilanza competente: le autorità nazionali per le banche meno significative, la BCE per le banche significative, che consulta il Comitato di risoluzione unico. Il Comitato può effettuarla di propria iniziativa solo se, avvisata preventivamente la BCE, questa non vi provvede; la valutazione della BCE è comunicata senza indugio al Comitato e alla Commissione europea. La verifica degli altri presupposti spetta alle autorità di risoluzione: il Comitato per le banche significative, per i gruppi transfrontalieri e per le banche per le quali sia richiesto l'intervento del Fondo di risoluzione unico, la Banca d'Italia per le restanti banche. *(pagina 2–3)*

12.5. Art. 20-21 — Individuazione della procedura di crisi e obiettivi della risoluzione

12.5.1. Art. 20 (Individuazione della procedura di crisi)

Comma 1: Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 17, è disposta alternativamente nei confronti di una banca:

a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni, di strumenti di capitale e delle passività computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se di durata inferiore all'anno, emessi dalla banca, quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
b) la risoluzione della banca o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.

(Testo vigente dopo il d.lgs. 193/2021; nella versione previgente: la lettera a) senza le passività computabili e con il rinvio «secondo quanto previsto dal Capo II», e la lettera b) con il rinvio «secondo quanto previsto dal Capo III».)

Comma 2: La risoluzione è disposta quando, in conformità delle disposizioni del MRU, il Comitato di Risoluzione Unico o la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'**interesse pubblico**, che ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.

Nota: l'unico elemento degno di nota è, al comma 2, la sussistenza di un interesse pubblico. Per le banche di modeste dimensioni (come le BCC o le piccole SPA) l'interesse pubblico di regola non sussiste (l'accertamento va fatto caso per caso): quindi queste alimentano il fondo di garanzia dei depositi ma di norma non accedono alla risoluzione e vanno in liquidazione coatta amministrativa.

Dopo la dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto le autorità valutano nell'ordine: il *write down* risolutivo (riduzione o conversione di azioni e strumenti di capitale, da attuare solo se consente di rimediare al dissesto e di ripristinare la capacità di rispettare le condizioni per l'autorizzazione); l'eventuale moratoria dei pagamenti, misura eccezionale che in questa fase dura al massimo 2 giorni; le soluzioni alternative private (un «cavaliere bianco»); infine l'interesse pubblico. Se questo manca, la crisi è affidata alle procedure nazionali di insolvenza, in Italia la liquidazione coatta amministrativa.

Il *public interest test* verifica che la risoluzione sia necessaria per uno o più obiettivi fondamentali (continuità delle funzioni, prevenzione del contagio, limitazione dei finanziamenti pubblici, tutela dei piccoli depositanti entro 100.000 euro e dei fondi e attività dei clienti), che sia proporzionata e che la liquidazione ordinaria non li realizzi nella stessa misura; la risoluzione è perciò uno strumento residuale.

Nel giugno 2017 il Comitato di risoluzione unico ha ritenuto insussistente l'interesse pubblico per Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, dichiarate in dissesto o a rischio di dissesto dalla BCE: le relazioni con altri intermediari di rilievo erano limitate (nessun rischio di contagio sistemico) e la liquidazione coatta amministrativa poteva realizzare gli stessi obiettivi, in particolare nella protezione di depositanti e altri investitori. Ne è derivata un'interpretazione restrittiva (la risoluzione è «per pochi»). La riforma Cmdi, approvata dal Consiglio dell'Unione nel giugno 2024, prevede che l'interesse pubblico possa sussistere anche con impatto nazionale o regionale, lasciando alle procedure nazionali solo le crisi di intermediari marginali.

12.5.2. Art. 21 (Obiettivi della risoluzione)

Comma 1: La Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto avendo riguardo:

- alla continuità delle funzioni essenziali dei soggetti di cui all'articolo 2,
- alla stabilità finanziaria,

- al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche,
- alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo,
- nonché dei fondi e delle altre attività della clientela.

Nota: questo articolo può essere considerato l'equivalente dell'art. 5 TUB (finalità) ma riferito alle crisi.

La risoluzione non mira a liquidare la banca distribuendo l'attivo ai creditori, ma a trovare una soluzione alla crisi garantendo la continuità aziendale, anche cedendo l'azienda a pezzi o per intero a intermediari *in bonis*. Il contenimento degli oneri per le finanze pubbliche è in apparente contraddizione con l'obiettivo di evitare il contagio; l'elenco crea un ordine di priorità negli strumenti, con preferenza per quelli che fanno pagare il costo della crisi ai privati (prima gli azionisti, poi i creditori, esclusi i piccoli depositanti) e l'intervento pubblico all'ultimo posto. *(pagina 3)*

12.6. Art. 22 — Principi della risoluzione

Comma 1: La risoluzione si conforma ai seguenti principi:

a) le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori, nell'ordine e nei modi stabiliti dal presente decreto;
b) salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, gli azionisti e i creditori aventi la stessa posizione nell'ordine di priorità applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e subiscono le perdite secondo l'ordine medesimo;
c) nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
d) i depositi protetti non subiscono perdite; e)-h) (…).

Nota: la lettera b) si riferisce al principio della **"par condicio creditorum"**; la lettera c) riprende invece il principio **"No Creditor Worse Off"** (nessun creditore trattato peggio di quanto sarebbe stato in caso di liquidazione).

Per garantire il rispetto del principio *no creditor worse off*, dopo l'avvio dell'azione di risoluzione un esperto indipendente incaricato dall'autorità valuta la differenza di trattamento ricevuta da azionisti e creditori rispetto a quanto avrebbero ricevuto se, al momento dell'accertamento dei presupposti, la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa; è dovuto un indennizzo a chi ha subito una perdita maggiore. Le norme europee prevedono solo questa limitata forma di compensazione. *(pagina 4)*

12.7. Art. 23, 25, 26 — Valutazione e tutela giurisdizionale relativa alla valutazione

12.7.1. Art. 23 (Valutazione)

Comma 1: L'avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale e di passività computabili nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 è preceduto da una **valutazione equa, prudente e realistica** delle sue attività e passività. (Testo vigente; nella versione previgente: «e di strumenti di capitale ai sensi del Capo II», senza le passività computabili.)

12.7.2. Art. 25 (Valutazione provvisoria)

Comma 1: Quando sussistono motivi di urgenza che non permettono di procedere ai sensi dell'articolo 24, l'avvio di un'azione di risoluzione e la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale, delle passività computabili possono essere disposti sulla base di una **valutazione provvisoria**. (Testo vigente; la versione previgente non menzionava le passività computabili.)

12.7.3. Art. 26 (Tutela giurisdizionale e indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione)

Comma 1: La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale e le passività computabili si basa sulla valutazione di cui all'art. 23 o all'art. 25. La valutazione è parte integrante della decisione. (Testo vigente; la versione previgente non menzionava le passività computabili.)

Comma 2: Non è ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione, finché non è stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti al giudice amministrativo non è ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa può essere oggetto di contestazione solo nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95.

Nota: la disciplina di questo articolo è peculiare. Il comma 1 specifica che la decisione di BI relativa all'applicazione di una misura di risoluzione si basa su una valutazione; il comma 2 prevede invece che non è ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione; la valutazione può solo essere oggetto di contestazione nell'ambito dell'impugnazione della decisione (rimando all'art. 95).

La valutazione «equa, prudente e realistica» è affidata a un esperto indipendente dall'autorità di risoluzione (anche il commissario nominato nell'amministrazione straordinaria) e serve per il *write down* risolutivo, per verificare i presupposti della risoluzione e per determinare l'importo del bail-in; prima era affidata ai funzionari della Banca d'Italia. La direttiva prevede una correzione *ex post* della valutazione provvisoria fatta *ex ante*. *(pagina 4)*

12.8. Art. 28 — Strumenti soggetti a riduzione o conversione

Comma 1: Per i soggetti di cui all'articolo 2 la riduzione o la conversione è disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni, agli strumenti di capitale computabili nei fondi propri su base individuale e alle passività computabili di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche con durata residua inferiore a un anno, quando si realizzano per detti soggetti i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a). (Testo vigente dopo il d.lgs. 193/2021; nella versione previgente: le sole riserve, azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale emessi da una banca avente sede legale in Italia.)

Comma 2: Quando i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la conversione è disposta con riferimento a:

a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata e le passività computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno;
b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all'articolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata e le passività computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno; se del gruppo fa parte una società avente sede legale in un altro Stato membro, la misura è disposta in conformità dell'articolo 30.

Comma 3: La riduzione o la conversione è disposta nell'ordine indicato dall'articolo 52, limitatamente alle passività indicate nel presente articolo. Si applica inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6. (Testo vigente; nella versione previgente: «nell'ordine indicato dall'articolo 52, comma 1, lettera a)».) *(pagina 4–5)*

12.9. Art. 32, 34, 35, 38 — Avvio, attuazione, effetti e chiusura della risoluzione

12.9.1. Art. 32 (Avvio della risoluzione)

Comma 1: Quando, nei casi previsti dall'articolo 7 paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca d'Italia, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'avvio della risoluzione con un provvedimento che contiene: (…) (Testo vigente dopo il d.lgs. 193/2021; l'inciso sui casi previsti dal regolamento (UE) n. 806/2014 non figurava nella versione previgente.)

12.9.2. Art. 34 (Attuazione del programma di risoluzione)

Comma 1: La Banca d'Italia dà esecuzione al programma di risoluzione, come definito con il provvedimento di cui all'articolo 32, comma 1, attuando le misure ivi indicate ed esercitando

i poteri previsti dal Capo V.

Comma 2: Il programma è attuato dalla Banca d'Italia in una o più delle seguenti modalità:

a) con atti di uno o più commissari speciali dalla stessa nominati, che esercitano i poteri disciplinati dall'articolo 37 e dal Capo V;
b) con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni;
c) con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli organi dell'ente sottoposto a risoluzione, ai sensi del comma 4.

12.9.3. Art. 35 (Effetti della risoluzione)

Comma 1: Quando il programma di risoluzione viene attuato con le modalità previste dall'articolo 34, comma 2, lettere a) o b), dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto dalla Banca d'Italia in luogo dei competenti organi sociali si producono i seguenti effetti:

a) sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sull'ente sottoposto a risoluzione;
b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, salvo che diversamente disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione.

12.9.4. Art. 38 (Chiusura della risoluzione)

Comma 1: La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere più utilmente perseguiti, informata l'autorità competente, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo dell'ente sottoposto a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attività svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia. (Testo vigente; nella versione previgente: «informata la Banca Centrale Europea quando essa è l'autorità competente».)

12.9.5. Procedimento di adozione del programma di risoluzione

Nel Meccanismo di risoluzione unico il Comitato, se ritiene che vi sia un rischio sistemico, non vi siano soluzioni private praticabili e la risoluzione sia necessaria nell'interesse pubblico, adotta il programma di risoluzione, con gli strumenti e l'eventuale uso del Fondo di risoluzione unico. Il programma entra in vigore solo se entro 24 ore non vi è opposizione della Commissione europea (o è da questa approvato) e del Consiglio dell'Unione europea; se prevede aiuti di Stato, non può essere adottato finché la Commissione non ha deciso sulla loro compatibilità. Il Consiglio può opporsi se ritiene che manchi un interesse pubblico rilevante, o per approvare o contestare una modifica significativa dell'importo del Fondo; in tal caso il Comitato modifica il programma entro 8 ore.

Per una banca meno significativa l'avvio della risoluzione spetta alla Banca d'Italia, previa

approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Per attuare il programma la Banca d'Italia può nominare commissari speciali, ma può anche agire con atti che tengono luogo di quelli degli organi sociali o con provvedimenti di carattere particolare rivolti agli organi sociali, che quindi non sono sostituiti in ogni caso. Con la nomina dei commissari o con gli atti in sostituzione sono sospesi i diritti di voto degli azionisti; i commissari assumono i poteri degli azionisti e degli organi di amministrazione, e con loro è nominato un comitato di sorveglianza con compiti di controllo interno. *(pagina 5–6)*

12.10. Art. 39-40 — Misure di risoluzione e cessione a soggetto terzo

12.10.1. Art. 39 (Misure di risoluzione)

Comma 1: Sono misure di risoluzione:

a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività;
d) il bail-in.

Nota: le misure di risoluzione indicate in questo articolo non sono esclusive; possono essere adottate anche contemporaneamente (e nella maggior parte dei casi succede).

Gli strumenti di risoluzione, utilizzabili singolarmente o combinati, sono la vendita dell'attività d'impresa, l'ente-ponte (*bridge institution*), la separazione delle attività e il *bail-in*. Le modifiche del 2019 hanno aggiunto la possibilità che l'autorità di risoluzione disponga la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna dovuti dall'ente in risoluzione, per evitare che le controparti chiudano le loro posizioni in ragione dell'avvio del procedimento, compromettendo la conduzione della risoluzione.

12.10.2. Art. 40 (Cessione)

Comma 1: La cessione, in una o più soluzioni, a un soggetto terzo, diverso da un ente-ponte o da una società veicolo per la gestione delle attività, ha ad oggetto:

a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di un ente sottoposto a risoluzione, o parte di essi.

Nota: questa misura altro non è che l'equivalente dell'art. 58 TUB (cessione dei rapporti giuridici) ma applicato alle crisi. La cessione deve avvenire verso un soggetto terzo diverso da un ente-ponte o una società veicolo.

La vendita consente di cedere la banca per intero, o una parte delle sue attività, a condizioni di mercato, senza richiedere il consenso degli azionisti né soddisfare i requisiti procedurali altrimenti

applicabili. *(pagina 6)*

12.11. Art. 42 e 45 — Ente-ponte e società veicolo per la gestione delle attività

12.11.1. Art. 42 (Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte)

Comma 1: L'ente-ponte è costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate. Sono fatte salve le eventuali limitazioni stabilite ai sensi della disciplina a tutela della concorrenza.

Comma 2: Il capitale dell'ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche.

Nota: l'ente-ponte è una delle modalità di risoluzione delle crisi più adottate. Viene istituito un soggetto giuridico che vada a svolgere, in via temporanea, le funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e nel mentre si applicano le altre misure (come ad esempio la cessione dei rapporti giuridici). L'ente-ponte è necessario perché in alcuni casi la banca in dissesto non sarebbe capace neanche di svolgere le funzioni essenziali.

L'ente-ponte è posseduto o controllato, interamente o in parte, da una o più autorità pubbliche (inclusa l'autorità di risoluzione) o dal Fondo di risoluzione, ed è considerato dalla normativa una «continuazione» della banca in risoluzione, di cui esercita tutti i diritti sulle attività cedute. L'autorità di risoluzione approva l'atto costitutivo, nomina l'organo di amministrazione e determina il profilo di rischio. L'operatività è temporanea: l'autorità procede alla cessione o vendita a terzi, o alla fusione con altra entità, quando lo ritiene opportuno e comunque non oltre due anni dalla cessione (salvo proroga a determinate condizioni); se la vendita non è possibile, trascorsi i due anni l'ente-ponte è posto in liquidazione coatta amministrativa.

12.11.2. Art. 45 (Costituzione e funzionamento della società veicolo per la gestione delle attività)

Comma 1: La società veicolo per la gestione delle attività è costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche attraverso una successiva cessione degli stessi o delle partecipazioni nella società stessa ovvero la sua liquidazione. Il capitale della società è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche. (Testo vigente; nella versione previgente: «attraverso una successiva cessione o la liquidazione della società veicolo medesima».)

Nota: la società veicolo (o **bad bank**), costituita in forma di SPA, amministra i beni e rapporti giuridici ad essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore. A disporne la costituzione è BI, che con provvedimento ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera c), adotta l'atto costitutivo e lo statuto (art. 45, comma 2, lettera 0a) e approva poi le modifiche allo statuto. (Testo vi-

gente dopo il d.lgs. 193/2021; nella versione previgente: costituzione «solo previa approvazione dell'atto costitutivo da parte di BI».)

La società veicolo è una *bad bank* priva di licenza bancaria: vi sono trasferite le attività deteriorate o in sofferenza della banca in dissesto, gestite per massimizzarne il valore con la vendita finale o la liquidazione ordinata. Per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e l'azzardo morale a favore della banca in dissesto, può essere utilizzata solo congiuntamente a un altro strumento di risoluzione. *(pagina 6–7)*

12.12. Art. 48-49 — Finalità del bail-in e passività escluse

12.12.1. Art. 48 (Finalità del bail-in)

Comma 1: Il bail-in è disposto:

a) per ripristinare il patrimonio di un soggetto di cui all'articolo 2 sottoposto a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato, se l'applicazione del bail-in, anche unitamente alle misure di riorganizzazione aziendale, è sufficiente a prospettarne il risanamento; oppure
b) in caso di cessione ai sensi della Sezione II, per ridurre il valore nominale delle passività cedute, inclusi i titoli di debito, o per convertire queste passività in capitale.

Nota: il bail-in è l'alternativa al bail-out. In questo articolo si definiscono le finalità del bail-in.

Il bail-in comporta la svalutazione di azioni e crediti e/o la conversione in azioni dei crediti, secondo un preciso ordine di priorità e su decisione discrezionale delle autorità di risoluzione; è un «salvataggio interno», in contrapposizione al *bail-out* (salvataggio pubblico). Oltre a ripartire i costi del dissesto, serve a ricapitalizzare la banca preservandone la continuità, quindi come strumento di finanziamento della risoluzione. Quando è applicato, uno o più commissari speciali redigono un piano di riorganizzazione aziendale. Per il principio *no creditor worse off* il bail-in riflette la gerarchia delle pretese come nella liquidazione coatta amministrativa; il tasso di conversione deve diluire fortemente gli azionisti e compensare adeguatamente i creditori, almeno nel rispetto di quel principio.

12.12.2. Art. 49 (Passività escluse dal bail-in)

Comma 1: Sono soggette al bail-in tutte le passività, ad eccezione delle seguenti:

a) i depositi protetti;
b) le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;

c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
e) passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione;
f) passività con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli, nonché dei suoi gestori o partecipanti, purché le passività derivino dalla partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai sistemi, o di una controparte centrale autorizzata nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento (testo vigente dopo il d.lgs. 193/2021; nella versione previgente: «o di una controparte centrale» subito dopo i sistemi di pagamento e di regolamento titoli);
g) passività nei confronti dei seguenti soggetti: (…)

Nota: in questo comma si specifica che tutte le passività sono soggette al bail-in ad eccezione di quelle individuate dall'articolo stesso (definite in ordine di "delicatezza"). In caso di bail-in le perdite sono assorbite prima dagli azionisti e dai titolari di strumenti di capitale e di debito subordinato, poi dagli altri creditori secondo l'ordine dell'art. 52; i depositi non protetti vengono colpiti solo dopo, perché in sede concorsuale hanno una preferenza rispetto agli altri crediti chirografari (art. 91, comma 1-bis, TUB). L'esclusione dal bail-in si ha invece, in ogni caso, per: depositi protetti (quindi depositi per un valore non superiore ai 100.000 euro per depositante), passività garantite (nel limite del valore delle attività poste a garanzia, non dei 100.000 euro), somme di denaro detenute dall'intermediario di proprietà del depositante (ad esempio nel caso di un servizio di investimento i soldi/titoli sono di proprietà del cliente quindi non possono essere sottoposti a bail-in), le passività verso altri intermediari di durata inferiore ai sette giorni, etc.

Nel caso dei depositi protetti bisogna specificare che il fondo a tutela dei depositanti interviene a garanzia del **singolo depositante**; questo significa che un deposito è protetto fino a 100.000 euro ma laddove il singolo cliente abbia due conti dal valore di 100.000 euro ciascuno comunque verrebbe rimborsato per un valore non superiore ai 100.000. Nel caso di un fondo cointestato da due persone dal valore di 200.000 euro questo verrebbe interamente rimborsato perché entrambi i depositanti hanno diritto a 100.000 euro.

Tra le esclusioni rientrano anche le passività verso i dipendenti per stipendi e verso l'amministrazione finanziaria. In ragione della *depositor preference*, i depositi oltre 100.000 euro di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese sono anteposti agli altri creditori chirografari; il testo della riforma Cmdi approvato dal Consiglio nel giugno 2024 lascia ferma questa disciplina. Le autorità possono inoltre escludere, in tutto o in parte, altre passività per preser-

vare le funzioni aziendali o evitare contagio e gravi perturbazioni del sistema finanziario.

(pagina 7–8)

12.13. Art. 50-52 — Requisito minimo (art. 50 abrogato), importo del bail-in e trattamento di azionisti e creditori

12.13.1. Art. 50 (Requisito minimo di passività soggette a bail-in)

Articolo abrogato dal d.lgs. 193/2021 (in vigore dal 1° dicembre 2021). Nella versione previgente: «Per assicurare l'applicabilità del bail-in le banche rispettano, su base individuale e consolidata, un requisito minimo di passività soggette al bail-in». Il requisito (MREL) è oggi disciplinato come **requisito minimo di fondi propri e passività computabili** dagli artt. 16-bis e seguenti (Titolo III, Capo II-bis): la Banca d'Italia lo determina, sentita l'autorità competente (art. 16-quinquies, comma 1).

Il Mrel (*Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities*) impone a ogni banca, già nella fase fisiologica dell'attività, di detenere fondi propri e passività ammissibili che possono essere svalutate o convertite in caso di bail-in senza rischio legale o di contagio; è determinato dall'autorità di risoluzione, sentita l'autorità di vigilanza. Alle banche di rilevanza sistemica globale (*Global Systemic International Bank*) si applica il Tlac (*Total Loss Absorbency Capacity*), requisito minimo di capitale e altre passività eleggibili che assicura la capacità di assorbire le perdite per una risoluzione ordinata.

12.13.2. Art. 51 (Importo del bail-in)

Comma 1: L'importo del bail-in è determinato in base alla valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e tiene conto:

a) della necessità di ristabilire nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o nell'ente-ponte e di permettere a tali enti di rispettare per almeno un anno i requisiti prudenziali;
b) di una stima prudente del fabbisogno di capitale della società veicolo per la gestione delle attività, se il programma di risoluzione prevede la cessione a essa ai sensi dell'articolo 46;
c) del contributo del fondo di risoluzione erogato ai sensi dell'articolo 49, comma 5, lettera b).

12.13.3. Art. 52 (Trattamento degli azionisti e dei creditori)

Comma 1: (…) *(pagina 8)*

12.14. Art. 95 — Tutela giurisdizionale contro le misure di gestione della crisi

Comma 2: Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe contraria all'interesse pubblico; nei medesimi giudizi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo.

Nota: il giudizio davanti al giudice amministrativo resta ammesso (art. 95, comma 1: si applicano gli articoli 119, 128, 133 e 135 del Codice del processo amministrativo), ma si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti sia contraria all'interesse pubblico, per cui la tutela cautelare è possibile solo superando questa presunzione. Se il giudice lo ritiene necessario per tutelare i terzi in buona fede, l'annullamento lascia impregiudicati gli atti e i negozi posti in essere sulla base del provvedimento annullato (comma 3); resta il diritto al risarcimento del danno. *(pagina 8)*

12.15. Fondo di risoluzione unico e sistemi di garanzia dei depositi

12.15.1. Fondo di risoluzione unico (Fru)

La dir. 2014/59/UE impone agli Stati membri di istituire fondi alimentati da contributi delle banche a sostegno delle operazioni di risoluzione; per i paesi dell'area dell'euro il reg. (UE) n. 806/2014 ha istituito il Fondo di risoluzione unico (Fru), finanziato dal settore bancario (circa 60 miliardi di euro nel 2024). Il contributo di ciascuna banca è calcolato in percentuale delle sue passività, esclusi fondi propri e depositi protetti, rispetto alle passività aggregate (con le stesse esclusioni) di tutte le banche dell'Unione bancaria, tenendo conto dei rischi assunti per evitare *moral hazard*. Il Fondo entra in gioco solo se è stata deliberata una proposta di risoluzione: il programma adottato dal Comitato include l'eventuale ricorso al Fondo.

Il reg. 806/2014 non prevedeva un *backstop* pubblico: l'accordo del 2018 (definito nel 2019) prevede una linea di credito del Mes al Fondo, come «finanziamento-ponte» di 3 anni prorogabile di 2 e solo come ultima risorsa, ma richiede la ratifica da parte di tutti gli Stati, che l'Italia nel 2024 non aveva ancora dato.

12.15.2. Sistemi di garanzia dei depositi

I sistemi di garanzia dei depositi (Sgd) limitano le conseguenze della crisi di una banca conservando la fiducia dei depositanti ed evitando la corsa al ritiro dei depositi, ma non sono risolutivi in caso di crisi sistemica o di banche *too big to fail*. Nell'Unione europea l'adesione è obbligatoria dalla dir. 94/19/CE (modificata dalle dir. 2009/14/CE e 2014/49/UE). La copertura è di 100.000 euro, soglia di armonizzazione massima che gli Stati non possono né ridurre né superare (nel 1994 il minimo era 20.000 euro). Il rimborso avviene entro 20 giorni lavorativi dalla metà del 2015, da ridurre entro il 2024 a 7 giorni lavorativi. La dir. 2014/49/UE impone

un finanziamento *ex ante* pari allo 0,8% dei depositi coperti in ciascuno Stato membro. Nella risoluzione lo Sgd al quale è affiliata la banca risponde, fino a concorrenza dei depositi coperti, per l'importo delle perdite che avrebbe sostenuto in caso di liquidazione ordinaria.

Gli interventi obbligatori degli Sgd sono il rimborso dei depositanti in caso di liquidazione (*paybox*) e, nella risoluzione, i casi in cui questa comporta perdite per i depositanti protetti. Gli interventi volontari (misure alternative per prevenire il fallimento o per finanziare cessioni di attività e passività nella liquidazione) richiedono il rispetto del principio del minor costo; poiché gli Sgd subentrano ai depositanti rimborsati con lo stesso grado (*super-preference*), il costo dell'intervento obbligatorio si riduce e quello volontario diventa difficile. La Commissione considera aiuti di Stato gli interventi diversi dal rimborso (comunicazione 2013); sul caso Tercas il Tribunale (2019, confermato in appello, C-425/19 P) ha annullato la decisione della Commissione perché non era dimostrato che le risorse del Fondo interbancario fossero controllate dallo Stato.

In Italia esistono due Sgd, consorzi privati: il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd), cui aderiscono tutte le banche italiane (con l'eccezione delle Bcc) e le filiali di banche extra-UE, a meno che la Banca d'Italia riconosca equivalente il sistema di garanzia del paese d'origine, e il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, cui aderiscono le Bcc. La Banca d'Italia riconosce i sistemi approvandone lo statuto (art. 96-ter), ne vigila il rispetto della disciplina e può emanare disposizioni attuative; l'esclusione di una banca gravemente inadempiente la dispone il sistema, previo assenso della Banca d'Italia, e comporta la revoca dell'autorizzazione (art. 96-quater) (Testo vigente; gli appunti attribuivano alla Banca d'Italia l'autorizzazione degli interventi e l'esclusione).